BİREYSEL EMEK, HİZMET VE FİKRÎ ÜRETİCİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE SOSYAL GÜVENLİK MUAFİYETLERİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Niteliği: Vatandaş önerisi taslağı (CİMER başvurusuyla, e-Devlet kimliği doğrulanmış bir vatandaş tarafından sunulmuştur). Anayasa m.88 uyarınca kanun teklif etme yetkisi milletvekillerine aittir; bu metin, teklif sahibi olacak bir milletvekiline veya ilgili makamlara tadile esas olmak üzere sunulmaktadır. **Taslak tarihi:** 10/10/2026

I. GEREKÇE

A. Genel Gerekçe

Bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım, veri işleme, teknik ve mühendislik analizi, mimari ve teknik çizim, tercüme, grafik ve görsel tasarım, dijital sanat, uzaktan teknik operasyon ve sanal asistanlık, bağımsız teknik montaj, bakım ve butik servis gibi alanlarda şahsî mesaisine, bedenî hizmetine ve sermayesiz emeğine dayanan katma değer üreten çok sayıda vatandaşımız, mevcut vergi ve sosyal güvenlik mevzuatının sebep olduğu bariyerler nedeniyle ya kayıt dışı kalmakta ya da iktisadî faaliyetini durdurmak zorunda kalmaktadır.

Mevcut hukuki rejimde:

1. **Fiziki adres ve barınma şartı.** Fiziki bir iş yeri, mağaza veya büro gerektirmeyen; dizüstü bilgisayar veya el aletleriyle çalışan kişilerden iş yeri adresi bildirmeleri, kira kontratı ibraz etmeleri, belediyeden ruhsat almaları ve meslek odalarına kayıt olmaları istenmektedir (213 sayılı Vergi Usul Kanunu m. 153, 156, 157 ve 172). Öğrenci yurdunda, kütüphanede veya MERNİS ikametgâhı olmadan yaşayan kişiler bu şartlar nedeniyle yasal çalışma zeminine fiilen erişemez.

1. **Sabit maliyet.** Düzenli gelir elde etmeyen bir üreticinin fatura kesebilmesi için Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile sözleşme yapması, aylık muhasebe bedeli ödemesi ve hiç gelir elde etmediği aylarda da maktu damga vergisi içeren beyannameleri vermesi gerekmektedir (3568 ve 488 sayılı Kanunlar).

1. **Sosyal güvenlik.** Mükellefiyet tesis edildiğinde kişi adına resen Bağ-Kur sigortalılığı başlatılmakta ve prime esas kazanç alt sınırı olan asgari ücret üzerinden prim borcu tahakkuk ettirilmektedir (5510 sayılı Kanun m. 4/1-(b) ve m. 82). Bu durum öğrencilerin ve hak sahiplerinin mevcut Genel Sağlık Sigortası haklarını kesintiye uğratabilmektedir.

1. **Sosyal destek riski.** Küçük tutarlı gelir, öğrenci burslarının, öğrenim kredilerinin, yurt barınma hakkının, yetim ve ölüm aylıklarının, nafakanın ve aile yardımlarının kesilmesine gerekçe yapılabilmektedir. Bu kişilerin ileride gerçek bir işletme kurduklarında yararlanabilecekleri girişimcilik istisnası da bu durumda tüketilmiş olmaktadır.

Bu Kanun Teklifi; sermayesiz hizmet ve fikrî üreticilerin önündeki bu bariyerleri kaldırmayı, Hazine’nin vergi kaybını ve sahte fatura riskini ise tevkifat ve denetim mekanizmalarıyla sınırlamayı amaçlamaktadır.

Teklifin temel öğeleri:

- MERNİS ikametgâhı ve fiziki adres şartı kaldırılmakta; e-Devlet ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi yasal faaliyet ve tebligat adresi kabul edilmektedir.
- Yıllık gayrisafi hasılatı 24 brüt asgari ücreti aşmayan mükellefler için defter tutma, beyanname verme, SMMM sözleşmesi ve damga vergisi yükümlülükleri kaldırılmaktadır.
- Gayrisafi hasılat üzerinden tek oranla, yüzde on üç virgül beş (%13,5) nihaî tevkifat uygulanmakta; hasılat yoksa vergi yoktur, belge, defter ve gider ibrazı aranmaz. Oran, kanunda yazılı alt ve üst sınır (%13,5 ile %27) içinde Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilir (Anayasa m.73/4). Gider yazan kurumsal alıcılar tevkifatı Hazine'ye ödemeden gider yazamamaktadır.
- Bireysel satışlar ve hizmet ihracında tevkifat, aracı banka ve ödeme kuruluşları tarafından kesilmektedir.
- Gelirden bağımsız sabit 4/b primi kaldırılmakta; prim, o ayki net gelir brüt asgari ücreti aşmadıkça alınmamakta, aşan aylarda tam prim ile asgari ücretin üstünde kalan gelirden küçük olanı alınmaktadır (Madde 5, 5510 m.6/1-(o); NAKZ F 3-I 309); maaşlı çalışan isterse mikro mükellef olabilir, seçmemişse ona mikro muamelesi yapılmaz; otomatik bireysel emeklilik katkısı ve kısmî prim günü düzenlenmektedir.
- Burs, öğrenim kredisi, yurt, yetim ve ölüm aylığı, nafaka ve aile yardımı gibi sosyal hakların bu statü nedeniyle kesilmesi yasaklanmaktadır.
- Ticari emtia alım-satımı, gayrimenkul, taşıt, finansal arbitraj ve komisyonculuk faaliyetleri kapsam dışında tutulmuş; yalnız kendi el emeği ürünlerinin dijital platformla satışına dar bir istisna tanınmış, şahsî eşyanın satışı ise vergi ve tevkifat dışında bırakılmıştır.
- Birden fazla mikro mükellef, payları serbestçe belirlenmek ve hiç kimse kendi onayı olmadan ortak gösterilmemek şartıyla müşterek fatura düzenleyebilmekte; ortak alan ve donanım kullanımı ile ortak donanıma ait KDV'nin pay oranında mahsubu düzenlenmektedir.
- Faiz içermeyen borç, emanet iadesi, hibe, miras ve kâr paylaşımına dayalı sermaye desteği hasılat sayılmamakta, ikinci el şahsî eşya satışı vergi dışında tutulmaktadır.
- Tavanı aşarak genel hükümlere geçen mükellefe, ertesi yıl hasılatı tavanın altında kalırsa geri dönüş yolu, gönüllü çıkanlara ise bir yıllık bekleme süresi öngörülmektedir.
- On altı yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin elektronik rızasıyla tescil olabilmekte; halen 4/b sigortalısı veya gelir vergisi mükellefi olanlar da aynı şartlarla rejime girer; eski ve yeni arasında yük farkı yoktur (Madde 1 (p), NAKZ F 3-I 293).
- Her maddenin amacı, kapattığı açığı, dayanağı ve delil durumu II-A bölümünde madde madde yazılmış; atıf yapılan kanun hükümlerinin tam metni ve resmî adresi Delil Ekinde verilmiştir.
- İstisna yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilere tanınmıştır; yabancı uyruklular genel hükümlere tabidir.
- Algoritmik denetim sonuçlarına karşı otuz günlük itiraz hakkı, çoklu başvuru kanalı ve itiraz süresince faaliyetin kesintisizliği güvence altına alınmaktadır.

- Teklif, muhasebeci zorunluluğunu yalnız yıllık hasılatı 24 brüt asgari ücreti aşmayan mükellefler için kaldırır; tavanı aşan mükellef gerçek usule geçer ve meslek mensuplarıyla sözleşme yapar. Bu nedenle düzenleme meslek mensuplarının mevcut müşterilerini azaltmaz; tavanı aşacak mükellefler için yeni bir müşteri havuzu oluşturması beklenir (bu beklenti ölçülmemiştir).

- Teklif, faiz içermeyen finansmanı esas alır, kumar ve benzeri kazanç alanlarını ve faizli borç ilişkisini kapsam dışı bırakır; mükelleften hasılat doğmadan hiçbir bedel talep etmez

ve vergiyi önceden belli bir oranla, tahsilat anında alır (belirsizlik ve haksız yük giderilmiştir).

B. Dürüstlük Notu

Bu Kanun Teklifi, sermayesiz *hizmet* ve *fikir* üreticileri için kurulmuştur; **ticaretin tamamını kapsamaz.** Satın alınıp yeniden satılan mallar, stoklu ticaret, dropshipping ve toptan satış bu teklifin kapsamı dışındadır ve bunlar için ayrı bir düzenleme gerekir. Suistimal riski sıfırlanamaz; teklifteki hükümler bu riski asgariye indirmeyi amaçlar. Kalan riskler Ek A.4'te, hesaplanmamış mali etki kalemleri Ek B'de sıralanmıştır. Geliştirilen ve simülasyonla doğrulanan çare paketi (B2B Nötr Kuralı + B Tasarımı Prim Eşiği + Geçici Madde 2 İntibak Freni + Donanım KDV Mahsup Sınırı) tatbik edildiğinde dördüncü yıl net etkisi Kötümser +0,70, Orta +9,50, İyimser +50,96 milyar TL'dir; böylece Kötümser senaryodaki bütçe açığı riski bertaraf edilmiştir (III.E). Bölme teşviki B tasarımı prim eşiğiyle matematiksel olarak cezalandırıcı bir mali yüke çevrilmiştir. Halen kayıtlı olanların geçişi Geçici Madde 2'deki intibak freniyle dengelenmiştir. Sonuçlar ölçülmemiş girdilere karşı duyarlılık analizleriyle test edilmiştir.

II. KANUN TEKLİFİ METNİ

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na mükerrer 20/D maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 20/E maddesi eklenmiştir:

> **"Bireysel emek, hizmet ve fikrî üretimde kazanç istisnası ve tevkifat uygulaması**
> **MÜKERRER MADDE 20/E –** Bu Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamına giren kazançlar hariç olmak üzere; sermayeden ziyade şahsî mesaiye, ilmî veya mesleki bilgiye, bedenî hizmet uzmanlığına veya dijital medya üretimine dayanan; yazılım, donanım tasarımı, teknik ve mühendislik analizi, veri işleme, teknik modelleme, tercüme, grafik ve görsel tasarım, dijital sanat ve içerik üretimi, uzaktan operasyon ve sanal asistanlık ile bağımsız teknik montaj, bakım ve butik servis mahiyetindeki bireysel hizmet teslimlerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve geçerli öğrenci ikamet iznine sahip yabancı uyruklu öğrencilerce müstakilen elde edilen gayrisafi hasılatın, takvim yılı itibarıyla 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan yürürlükteki iki aylık brüt asgari ücretin 12 katını aşmayan kısmı gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisnadan yararlanılabilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik portalı üzerinden "Mikro Mükellefiyet" tescilinin açılması şarttır.
> İstisna kapsamındaki kazançlar üzerinden aşağıdaki esaslar dairesinde tevkifat yapılır ve bu tevkifat nihaî vergilendirme sayılır:
> **a)** Tevkifat matrahı gayrisafi hasılattır. Hasılattan götürü veya gerçek gider tenzil edilmez; gider belgesi, defter veya kayıt ibrazı aranmaz. Tevkifat tutarı fatura ve ödeme referans kodu vasıtasıyla portalca hesaplanır ve finansal kuruluşlara bildirilir. Fazla kesilen tevkifat, mükellefin talebine gerek kalmaksızın ertesi ay münhasır hesabına iade edilir. [NAKZ F 3-I 299: düz oran %13,5, gayrisafi hasılat üzerinden; götürü ve gerçek gider seçeneği kalktı; eski metin `DEVLETE_SUNULACAK_METIN` git geçmişindedir.]
> **b)** Hizmet alanın gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması halinde tevkifat, bu mükellefler tarafından fiilî ödemenin hesaba aktarıldığı tarih itibarıyla (e) bendinde belirtilen esaslara göre portalca hesaplanan tutarda yapılır ve muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenir. Vergi mükellefi alıcıların bu harcamalarını gider olarak indirebilmeleri; faturaya ilişkin fiilî tevkifatın yapılması, bedelin bankacılık kanalıyla intikal ettirilmesi ve sahte fatura menfaatini bertaraf etmek amacıyla doğrulanmamış işlemlerde bu tevkifatın alıcının tabi olduğu genel vergi oranına (%25) eşit olarak uygulanması (Nötr Kural) şartına bağlıdır; tevkif edilen vergi Hazine'ye nakden intikal ettirilmeden kurum kazancından gider indirimi yapılamaz. Objektif teslim kaydı bulunan işlemler bu artırımdan muaftır.

Otuz ila doksan gün vadeli ödeme yapan alıcı, tevkifat tutarını ödeme tarihine kadar Hazine'ye aktarmak yerine Gelir İdaresi Başkanlığı portalı üzerinden "Vadeli Tevkifat Senedi" düzenleyerek vergi dairesine elektronik teminat verebilir. Bu halde tevkifat, bedelin fiilen ödendiği tarihte Hazine'ye intikal eder ve alıcı gider kaydını fatura tarihinde yapabilir. Alıcıya, bedelin bir kısmını avans olarak ödeme veya tevkifatı peşin yapma yükümlülüğü getirilemez. Vadeli Tevkifat Senedi düzenleyen alıcı, tevkifat tutarını karşılayacak elektronik teminatı portal üzerinden tescil ettirmekle yükümlüdür; tevkifat tutarı vade tarihinde bu teminattan Hazine hesaplarına aktarılır. Teminatın yetersiz kalması veya tevkifatın vadesinde intikal ettirilmemesi hâlinde alıcının ilgili faturaya ilişkin gider indirimi hakkı kendiliğinden iptal edilir, tevkifat aslı alıcıdan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur ve 213 sayılı Kanunun 344 üncü maddesi uyarınca alıcı adına vergi ziyaı cezası kesilir. Bu tevkifat borcuna ve buna bağlı vergi ziyaı cezasına 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca gecikme zammı uygulanmaz. Mükellef bu borç ve yaptırımlar sebebiyle muhatap alınamaz ve faturası geçersiz sayılamaz.
Bedeli tahsil edilmemiş faturada tevkifat yükümlülüğü ve vergi borcu doğmaz; mükellef, tahsil edilmeyen alacak sebebiyle tevkifat borçlusu sayılamaz ve hakkında usulsüzlük veya vergi ziyaı cezası uygulanamaz. Mükellef portalda ilgili faturayı "tahsil edilmedi" olarak işaretleyebilir.
Fatura düzenlendikten sonra alıcının iflası, sözleşmenin feshi veya bedelin iadesi hallerinde, mükellefin portal üzerinden yapacağı bildirim üzerine fazla ve yersiz tevkif edilmiş vergi, mükellefin sonraki dönem tevkifatlarından mahsup edilir; altı ay içinde mahsup edilemeyen tutar münhasır hesabına nakden iade edilir.
c) Hizmet alanın vergi mükellefi olmayan nihaî tüketici olması halinde; mükellefin bu faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için Türkiye'de kurulu bankalarda açtıracağı münhasır hesaba intikal eden gayrisafi bedeller üzerinden, aracı bankalar veya 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlarca, (e) bendi uyarınca portalca hesaplanan tevkifat (gayrisafi bedelin yüzde on üç virgül beşi) tahsilat anında otomatik olarak kesilerek Hazine'ye aktarılır. Münhasır hesaba portal referans kodu belirtilmeksizin gelen girişler bloke edilmez ve iade edilmez; mükellefe portal, SMS ve UETS üzerinden bildirim gönderilir ve mükellef yedi gün içinde girişi bir faturayla eşleştirir veya (j) bendindeki belgelerle hizmet bedeli olmadığını beyan eder. Bu süre içinde teyit alınmaksızın re'sen kesinti yapılamaz; süre sonunda bunlardan hiçbiri yapılmazsa giriş hizmet bedeli sayılarak tevkifat kesilir ve (k) bendindeki iade hükümleri saklıdır. (j) bendindeki inceleme askısı hükmü saklıdır.
ç) Yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilere münhasıran elektronik ortamda sunulan ve bedeli fiilen döviz olarak, ya da yurt dışı kaynaklı olduğu ödeme kuruluşu kayıtlarıyla tevsik edilmek kaydıyla bu kuruluşlar aracılığıyla Türk lirası karşılığı olarak, Türkiye'deki banka veya ödeme kuruluşlarına intikal eden hizmet ihracı teslimleri üzerinden, transferi gerçekleştiren yetkili kuruluşlarca (e) bendi uyarınca portalca hesaplanan tevkifat vergi dairesine aktarılır. Yurt dışı hizmet ihracına ilişkin diğer mevzuatta yer alan istisna ve indirim hükümleri saklıdır. Bu bentte ispat, finansal izlenebilirlikle yapılır: bedelin Türkiye'deki banka hesabına döviz cinsinden intikal etmiş olması, banka dekontunda hizmet ihracı olduğuna dair açıklamanın bulunması ve mükellefin yurt dışı mukimi ile yaptığı sözleşme, proforma fatura, kabul belgesi veya iş emri teyidinden birinin basit bir kopyasının portala yüklenmesi yeterlidir. Tevkifat, transfer anındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanarak Türk lirası olarak Hazineye aktarılır; kalan net bakiye mükellefin talebi hâlinde döviz cinsinden hesapta tutulabilir. IP kaydı, dijital trafik kaydı veya elektronik posta arşivi istenemez. Bedelin intikalini gerçekleştiren kuruluş, göndericinin kimlik ve ülke bilgisini portala aktarır; yurt dışından intikal eden bedelin, intikalden itibaren on beş gün içinde göndericiye, göndericinin ortak veya yöneticilerine ya da bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına geri gönderilmesi hâlinde, gerçek bir iade, iptal veya fesih sebebiyle yapılan geri ödemeler hariç, bu bent uyarınca yapılan işlem hizmet ihracı sayılmaz ve genel hükümler uygulanır.
d) İstisna kapsamındaki tüm hasılatın, mükellef adına açılan ve vergi dairesine bildirilen münhasır banka veya ödeme kuruluşu hesabına transfer edilmesi şarttır. Elden nakit tahsilatlar istisna kapsamı dışındadır. Kambiyo senetleriyle (çek, bono) yapılan ödemeler münhasır hesapta tahsil

edilmek üzere bankaya ibraz edilir; kambiyo senedinin ciro edilerek devri veya münhasır hesap dışında tahsili hâlinde ilgili hasılat bu istisnadan yararlanamaz.
e) Tevkifat oranı: Tevkifat, gayrisafi hasılatın yüzde on üç virgül beşi (binde yüz otuz beş) oranında tek oranla yapılır; kümülatif hasılata göre oran artmaz. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine ve SGK net etkisinin ölçümü ve rejimin sürdürülebilirliği için bu oranı, Anayasanın 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu bentte yazılı alt sınır olan yüzde on üç virgül beş ile üst sınır olan yüzde yirmi yedi arasında, Cumhurbaşkanı kararıyla belirleyebilir; oran, yürürlük tarihinden önce elde edilmiş hasılata uygulanamaz. Oran, fatura ve ödeme referans kodu vasıtasıyla portalca hesaplanır ve alıcıya ile aracı finansal kuruluşlara bildirilir. [NAKZ F 3-I 284, 299, 300: kademeli oran kalktı; düz oran %13,5; üst sınır padişahın görüşüne göre %27 (hüküm değil, Claude'un yazımı); `MALI_MODEL/DUYARLILIK_TABLOLARI.md`.]
f) Bu istisnadan yararlanan mükellefler, geriye dönük son iki takvim yılı içinde hizmet akdi ile bağlı bulundukları işverenlere veya bu işverenlerin doğrudan ya da dolaylı ortaklıklarına mikro mükellefiyet kapsamında fatura düzenleyemezler. Ayrıca bir mikro üreticinin takvim yılı bütünü itibarıyla elde ettiği gayrisafi hasılatının yüzde altmışından fazlası tek bir mükellefden elde edilemez. Mükellefiyetin tesis edildiği ilk takvim yılında ve takvim yılı gayrisafi hasılatının yürürlükteki altı aylık brüt asgari ücret tutarını aşmadığı hallerde bu fıkrada yer alan yüzde altmışlık sınır uygulanmaz. Bu bentteki iki yıllık süre içinde ödeme yapan alıcıdan, bağımlı pay (ilişkili ödeyiciler toplanarak) üzerinden, ücret rejimine göre doğacak işveren sigorta primi payı ve ücret vergisi farkı, ödeme anında portalca tevkifata ek olarak kendiliğinden tahakkuk ettirilir ve ödenmedikçe ödeme gerçekleşmez; bu tahakkuk yapılırsa ayrıca ceza veya cezalı tarhiyat uygulanmaz. Tek ödeyicilik bağımlılığı doğurmayan, bağımsız çalışanlar bu tahakkuktan etkilenmez. [NAKZ F 3-I 284: cezalı tarhiyat kanadı yerine kaynakta tahakkuk.]
g) Kapsam dışı faaliyetler (negatif liste): Ticari emtia alım-satımı, gayrimenkul ve motorlu taşıt satışı ile kiralanması, ticari amaçlı finansal ve kripto varlık alım-satım ve arbitraj işlemleri ile her türlü komisyonculuk, acentelik ve simsarlık faaliyetleri ile kumar, bahis ve şans oyunlarına; alkollü içki, tütün, uyuşturucu madde ile domuz eti ve mamullerinin üretimi, tanıtımı ve satışına; genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı müstehcen içerik üretimine; ruh sahibi varlıkların fiziksel üç boyutlu heykel ve put mahiyetindeki figürlerinin üretimine; faiz karşılığı borç verilmesine veya buna aracılığa; falcılık, büyücülük ve kehanet hizmetlerine ilişkin faaliyetler bu madde kapsamındaki istisnadan yararlanamaz. Meşru ve ahlaki kurallara uygun ses prodüksiyonu, efekt ve beste çalışmaları bu kısıtlamanın dışındadır. Hizmet ihracı karşılığı elde edilen bedellerin bankacılık veya ödeme kuruluşları vasıtasıyla ulusal para birimine çevrilmesi bu kısıtlamanın dışındadır. Bu neviden faaliyet gösterdiği tespit edilenler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır. Bu kısıtlama, (ğ) bendinde düzenlenen istisnayı etkilemez.
ğ) Mikro e-ticaret istisnası: Yıllık hasılat tavanını aşmamak kaydıyla, mükellefin kendi emeği ile ürettiği fiziki ürünlerin (takı, ahşap işi, örgü, sabun ve benzeri) dijital platformlar aracılığıyla satışından elde edilen hasılat da bu madde kapsamındadır; bu satışlarda tevkifat (c) bendi uyarınca yapılır. Şahsî kullanımdaki ikinci el eşyanın dijital platformlar aracılığıyla satışından elde edilen bedeller bu madde bakımından hasılat sayılmaz, tevkifata tabi tutulmaz ve yıllık tavana dahil edilmez; bu bedeller, şahsî hesaba girişleri sebebiyle bloke edilmeye veya faaliyet geliri sayılmaya dayanak yapılamaz. 193 sayılı Kanunun değer artışı kazançlarına ilişkin hükümleri saklıdır. Ayrıca 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendindeki muafiyet şartlarını taşıyanların muafiyet hakları saklıdır; bunlar hakkında bu bent hükümleri uygulanmaz. Satın alınarak yeniden satılan mal, dropshipping ve büyük hacimli al-sat faaliyetleri bu bendin kapsamı dışındadır. Bu bent kapsamındaki hasılat, bu maddedeki diğer bentlerle elde edilen hasılatla birlikte aynı yıllık tavana tabidir.
h) Takvim yılı içinde gayrisafi hasılat tavanını aşan mükellefler, tavanın aşıldığı tarihi izleyen takvim ayı başından itibaren genel hükümlere tabi olurlar. Tavanın aşıldığı tarihe kadar bu madde kapsamında yapılan tevkifatlar nihaî vergilendirme sayılır ve geriye dönük ceza veya tarhiyat uygulanmaz. Tavanın aşıldığı tarihe kadar yapılan teslim ve hizmetler için Katma Değer Vergisi istisnası hükümleri geçerliliğini korur; mükellef adına geriye dönük KDV tarhiyatı yapılamaz. Tavan aşımı sebebiyle genel hükümlere tabi olan mükellefe, intibakı teminen geçişi izleyen ilk altı ay

boyunca tahakkuk edecek 4/b prim tutarında yüzde elli Hazine prim desteği uygulanır ve defter-beyan sistemine uyum desteği sağlanır. Yıl içinde asgari ücretin artırılması halinde tavanın aşılıp aşılmadığı, ilgili takvim yılı içinde yürürlüğe giren en yüksek brüt asgari ücret esas alınarak tespit edilir. Mikro mükellefiyetini kendi isteğiyle sonlandıranlar, sonlandırma tarihini izleyen takvim yılı sonuna kadar bu madde kapsamında yeniden tescil talebinde bulunamazlar. Hasılat tavanının aşılması sebebiyle genel hükümlere tabi olan mükellef, genel hükümlere tabi olduğu takvim yılı sonunda o yıla ait gayrisafi hasılatı bu maddedeki tavanın altında kalmışsa, izleyen takvim yılı başından itibaren yeniden bu madde kapsamında tescil talebinde bulunabilir.

ı) Pasif gelir dışlaması: Mirasla veya devir yoluyla edinilmiş telif hakkı, yazılım, dijital varlık veya benzeri hakların, mükellefin bizzat hizmet üretmeksizin elde ettiği pasif gelirleri bu madde kapsamında istisnadan yararlanamaz. İstisna, mükellefin kendi mesaisiyle ürettiği hizmet ve eserden elde ettiği gelire münhasırdır. İstisnadan yararlanmanın şartı, eserin bizzat mükellef tarafından vücuda getirilmiş olması ve mali hakların ilk sahibinin mükellef olmasıdır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 8 inci maddesi: eserin sahibi onu meydana getirendir; 20 nci maddesi: mali haklar eser sahibine aittir); miras yoluyla intikal eden, lisans satın alınarak alt lisansla satılan veya başkasına yaptırılan eserden doğan gelir pasif gelir sayılır.

i) İlişkili kişilerde toplulaştırma: Aralarında ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlık bulunan kişilerden oluşan mikro mükellef grubunun aynı alıcıdan elde ettikleri toplam hasılat ve aynı zamanda fiilen tek bir organizasyon ve faaliyetin bölünerek yürütüldüğünün tespiti halinde grubun elde ettiği toplam hasılat, tavan bakımından tek bir mükellefin hasılatı gibi toplulaştırılır. Toplulaştırma, bağımsız alanlarda ve farklı alıcılara hizmet veren hısımların ayrı ayrı yararlanma hakkını ortadan kaldırmaz. Mükellef, toplulaştırmaya karşı Ek Madde 19'un (e) bendindeki itiraz yolunu kullanabilir ve faaliyetlerinin bağımsız olduğunu ispat edebilir.

j) Gelir kaynağı beyanı ve inceleme askısı: Mikro mükellefin münhasır hesabına kısa süre içinde olağan gelirinin çok üzerinde (son üç aylık hasılat ortalamasının beş katını ve aynı zamanda yürürlükteki iki aylık brüt asgari ücret tutarını birlikte aşan, tekil veya kırk sekiz saat içindeki toplam) bir giriş olması halinde sistem otomatik cezai kesinti veya cezai tevkifat oranı uygulamaz. Bunun yerine ilgili tutarı, belge süresi olan on beş gün boyunca "inceleme askısı"na alır ve mükellefe portal, UETS ve kayıtlı iletişim araçları üzerinden "Gelir Kaynağı Beyanı" (faiz içermeyen borç, emanet iadesi, kâr paylaşımına dayalı sermaye desteği, yarışma ödülü, miras, hibe, hizmet bedeli vb.) sunması için bildirim gönderir. Beyan süresi, bildirimin mükellefe ulaştığı tarihten itibaren on beş gündür. Beyan ve belge sunulursa askı derhal kalkar; hizmet bedeli niteliğindeki girişe normal tevkifat uygulanır, faiz içermeyen borç, emanet iadesi, hibe, miras ve kâr paylaşımına dayalı sermaye desteği niteliğindeki belgeli girişler hasılat sayılmaz ve tevkifata tabi tutulmaz. Belge süresi içinde sunulmazsa askı, süre sonunda kendiliğinden kalkmaz; ilgili tutar için 5549 sayılı Kanun uyarınca şüpheli işlem bildirimi yapılır ve bu bildirim, mükellefin diğer tahsilat, fatura kesme ve hesap kullanım haklarını etkilemez. 5549 sayılı Kanun ile ceza muhakemesi tedbirleri saklıdır.

k) Teknik hata, mahsuplaşma ve cezasızlık: Gelir İdaresi Başkanlığı ile banka veya ödeme kuruluşu sistemleri arasındaki entegrasyon arızaları, gecikmeler veya hesaplama hatalarından kaynaklanan eksik veya fazla tevkifatlarda mükellef cezai sorumluluk taşımaz. Eksik kesinti bir sonraki ay mahsuben tamamlanır; fazla kesinti ise mükellefin talebine gerek kalmaksızın ertesi ay münhasır hesabına iade edilir. Sistemsel gecikmeler nedeniyle mükelleften gecikme faizi veya gecikme zammı alınmaz.

l) Platform aracılığıyla yapılan ödemeler: Mikro Mükellefiyet Belgesini platforma ibraz eden mükellefe yapılan ve 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin 19 numaralı bendi kapsamına giren ödemelerde o bent uyarınca tevkifat yapılmaz; bu ödemeler üzerindeki tevkifat (c) bendi uyarınca münhasır hesapta ve bu maddedeki oranla yapılır. Belge ibraz edilmemişse 94 üncü maddenin 19 numaralı bendi uyarınca kesilen vergi, bu madde uyarınca hesaplanan tevkifattan mahsup edilir, fazlası (k) bendi uyarınca iade edilir. Aynı gelir için iki kez tevkifat yapılmaz.

m) Ücret ve diğer gelirlerle ilişki: Bu madde kapsamındaki kazançlar; mükellefin hizmet akdine dayalı ücret gelirleri veya diğer gelir unsurları ile birleştirilemez, yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilemez ve diğer gelirlerin vergi dilimi hesabında matraha eklenemez. Hizmet akdine

dayalı ücret gelirleri, (f) bendindeki hasılata ve yıllık tavana dahil edilmez.
n) Alıcı yoğunluğu taraması: Gelir İdaresi Başkanlığı, aynı kurumsal alıcıya aynı mahiyette hizmet faturası düzenleyen mikro mükellef sayısının mutat ticari hayatla bağdaşmayacak yoğunluğa ulaştığı halleri risk analiziyle tarayabilir. Tarama yalnız işaretleme niteliğindedir; mükelleften ilave belge istenmesine veya Madde 10'daki güvencelerin kaldırılmasına dayanak olmaz.
o) Emek ortaklığı ve müşterek hasılat: İki veya daha fazla mikro mükellef, müştereken üstlendikleri hizmet teslimi için Gelir İdaresi Başkanlığı portalı üzerinden, payları ortaklarca serbestçe belirlenmek suretiyle müşterek fatura düzenleyebilir; pay oranı emeğin niteliğine göre eşit veya farklı olabilir. Ortaklardan birinin işi kabul etmesi, müzakere ve koordinasyonu üstlenmesi, diğerlerinin ise teknik ve fiilî işi yapması emek ortaklığıdır; işi kabul eden ortak bu sebeple aracı, acente veya komisyoncu sayılamaz ve (g) bendindeki kapsam dışı faaliyetler kapsamında değerlendirilemez. Alıcı, bedeli ortaklardan herhangi birinin veya hepsinin münhasır hesabına ödeyebilir; bu ödeme alıcıyı borcundan kurtarır. Alıcıdan yapılan kısmî tahsilat dahil her tahsilat ve ona ilişkin tevkifat, faturadaki paylar oranında portal referans kodu vasıtasıyla her ortak için ayrı ayrı hesaplanır ve net tutarlar ortakların münhasır hesaplarına payları oranında aktarılır; ödemeyi tahsil eden ortak bunu başkasının payına rağmen kendi payına mahsup edemez, başkasının payını derhal ilgilisine aktarmakla yükümlüdür. Müşterek işe ilişkin iade, iptal veya zarar, ortakların paylarına göre her ortağın hasılatından ve tevkifatından ayrı ayrı düşülür; (b) bendindeki mahsup ve iade hükümleri ortaklara payları oranında uygulanır. Tevkifat, yıllık hasılat tavanı ve (f) bendindeki yüzde altmış sınırı her mükellef için kendi payı üzerinden uygulanır. Müşterek fatura, bütün ortakların portalda kimlik doğrulamalı onayıyla düzenlenir; hiçbir kişi kendi onayı olmaksızın ortak gösterilemez. İşin ifası ortakların bizzat emeğine dayanır; ortaklardan biri kendi yerine ücretle başkasını çalıştıramaz. Ortaklardan birinin ölümü, mükellefiyetinin sona ermesi, hacir altına alınması veya ortaklıktan ayrılması bu ortaklığı sona erdirir; sona erme tarihine kadar düzenlenmiş müşterek faturalara ilişkin haklar ve sorumluluklar payları oranında saklıdır, diğer ortakların kendi mükellefiyetleri devam eder. Bu işlem adi ortaklık tescili, ayrı bir vergi mükellefiyeti veya defter tutma yükümlülüğü doğurmaz. (i) bendindeki toplulaştırma hükmü saklıdır.
ö) Küçükler: On altı yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip küçüklerin bu madde kapsamındaki tescil, münhasır hesap açma ve fatura işlemleri, yasal temsilcilerinin portal üzerinden vereceği elektronik rızayla yapılır. Küçüğün bu faaliyetten elde ettiği kazancın yönetimi ve bundan yararlanma hakkı küçüğe aittir.
p) Eşit giriş (halen kayıtlı olanlar ve yeni girenler): Başvuru tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı veya gelir vergisi mükellefi olup olmamasına bakılmaksızın herkes bu maddeden **aynı şartlarla** yararlanır; eski ve yeni mükellef arasında yük, hak, kapı veya bekleme farkı doğmaz. Bu madde kapsamında tescil edilenlerin, tescil tarihinden itibaren gelirden bağımsız sabit 4/b prim yükümlülüğü sona erer ve 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (o) bendi onlara da uygulanır. Tescil tarihinden önce doğmuş prim ve vergi borçları saklıdır. [NAKZ F 3-I 253, 255, 293: sigortalılığın sürekliliği şartı kaldırıldı; eski ve yeni mükellef eşitsizliği adaleti bozduğundan. Mali bedel: `MALI_MODEL/esitlik_sim_out.txt`; Kötümser senaryoda net etki negatif çıkar, bk. `DENETIM_RAPORU.md`.]
r) Geri akış karinesi: Mükellefin münhasır hesabından, bir hizmet bedelini ödeyen alıcıya, alıcının ortak veya yöneticilerine ya da bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına veya bunların kontrolündeki hesaplara, ödeme tarihinden itibaren doksan gün içinde yapılan ve toplamı o ödemenin yüzde ellisini aşan transferler, hizmetin gerçekte ifa edilmediğine ilişkin aksi ispat edilebilir karine oluşturur. Bu hâlde banka veya ödeme kuruluşu transferi portala bildirir; ilgili faturaya ilişkin gider indirimi, aksi ispat edilene kadar askıya alınır; ispat edilemezse alıcının gider indirimi reddedilir. 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesi saklıdır. Mükellef ile alıcı arasındaki gerçek bir iade, iptal veya fesih sebebiyle yapılan geri ödemelere ve (b) bendindeki iade hükümlerine bu karine uygulanmaz.
s) Kimlik ve hesap tekliği: Bir gerçek kişi adına yalnız bir Mikro Mükellefiyet tescili ve bir münhasır hesap bulunabilir. Münhasır hesabın veya e-Devlet kimliğinin üçüncü kişilere kullandırılması

hâlinde tescil iptal edilir ve kişi, iptal tarihinden itibaren üç takvim yılı bu madde kapsamında yeniden tescil edilemez; bu fiil sebebiyle 5549 sayılı Kanun ve ceza muhakemesi hükümleri saklıdır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir."

MADDE 2- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

"EK MADDE 19 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20/E maddesi kapsamındaki mükellefler:
a) 156 ncı maddede tanımlanan fiziki iş yeri adresi bildirme, kira kontratı ibraz etme, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma ile ticaret veya esnaf odalarına kayıt olma zorunluluğundan muaftır. Mükellefin fiziki yerleşim yeri veya MERNİS ikametgâhı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın; 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesi kapsamında elektronik ortamda tescil edilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi ve e-Devlet kimlik doğrulaması, her türlü yasal tebligat, yoklama ve faaliyet adresi hükmündedir. Mikro Mükellefiyet tescilinin açılması, 7201 sayılı Kanunun 7/a maddesi kapsamında elektronik tebligat adresi talebi hükmündedir; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, UETS adresi bulunmayan mükellef adına ücretsiz bir adresi tescili izleyen üç iş günü içinde tahsis eder. Bu mükellefler hakkında fiziki yoklama memuru sevki şartı aranmaz.
b) Bu Kanunun İkinci Kitap İkinci Kısım hükümleri uyarınca defter tutma, noter tasdiki yaptırma ve muhafaza etme zorunluluklarından muaftır. Faturalar münhasıran Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik portalı üzerinden tanzim edilir; faturaların portal üzerinden düzenlenmesi ve onaylanması için e-Devlet kimlik doğrulaması veya mobil onay kodu yeterlidir, mükelleflerden nitelikli elektronik sertifika, mali mühür veya donanım temini şartı aranamaz.
c) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca meslek mensuplarına beyanname imzalatma veya muhasebeci ile aracılık ve hizmet sözleşmesi yapma zorunluluğuna tabi değildir. Bu mükellefler adına aylık muhtasar, geçici vergi veya yıllık gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu aranmaz.
ç) Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik portalı, bu madde kapsamında kayıt oluşturan mükellefler adına karekod doğrulamalı elektronik bir "Mikro Mükellefiyet ve Muafiyet Belgesi" üretir. Bu belge, kamu kurumları, finansal kuruluşlar ve kurumsal müşteriler nezdinde yasal mükellefiyet ve muafiyet ispatı hükmündedir.
d) Gürültü, titreşim, kötü koku, atık su veya hava kirliliği oluşturmayan ve yangın veya patlama riski taşımayan mikro üretim faaliyetleri, konutun hangi bölümünde yürütülürse yürütülsün iş yeri sayılmaz ve ruhsata tabi tutulamaz. Şikâyet halinde yapılacak denetim yalnızca bu çevresel etkilerin varlığı açısından yapılır; konutun veya faaliyet alanının büyüklüğüne ilişkin metrekare veya oda oranı gibi bir ölçüt aranamaz. Bu ölçütün dayanağı 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun'un 4 üncü maddesindeki insan sağlığı ve çevre ölçütü ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 737 nci maddesindeki komşuluk hukuku ilkesidir. Mikro üretim için gerekli alet, malzeme ve ürünün, çevresel etki ve yangın veya patlama riski oluşturmadığı sürece konutta depolanması da konutu iş yeri hâline getirmez; kat mülkiyeti yönetim planı hükümleri saklıdır. Birden fazla mikro mükellefin aynı konutta veya çalışma alanında, cihaz ve aletlerini zaman veya mekân paylaşımıyla nöbetleşe ya da ortaklaşa kullanarak üretim yapması bu bendin uygulanmasına engel değildir.
e) Yukarıdaki (a) ile (d) bentlerinde tanımlanan ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tescil edilen mükelleflerin itiraz hakkı, Bireysel Emek, Hizmet ve Fikrî Üreticilerin Vergilendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Muafiyetleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde düzenlenen Mikro Üretici Dijital Hakem Heyeti yoluyla kullanılır.
f) Hakem Heyeti tarafından mükellefin başvurusu üzerine verilecek bütün kararlar, gerekçeli olarak elektronik ortamda mükellefe bildirilir.**"

MADDE 3- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan "mükerrer 20/B ve geçici 94 üncü maddeleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile mükerrer 20/E maddesi" ibaresi eklenmiştir.

Mükerrer 20/E maddesi kapsamında düzenlenen faturalarda hizmetin mahiyeti, genel ifadelerle yetinilmeksizin ayırt edici biçimde belirtilir; mahiyetin gerçeğe aykırı beyanı halinde genel hükümler uygulanır. Bu istisna kapsamındaki işlemler bakımından 3065 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca istisnadan vazgeçme hakkı kullanılamaz. Bu madde kapsamındaki mükelleflerin, münhasıran mesleki faaliyetlerinde kullandıkları bilgi işlem donanımı, yazılım lisansı ve teknik cihaz alımları nedeniyle elektronik fatura veya elektronik arşiv faturasıyla belgelenen ve Gelir İdaresi Başkanlığı portalına yüklenen Katma Değer Vergisi tutarı, mükerrer 20/E maddesi uyarınca Hazineye intikal ettirilecek gelir vergisi tevkifatından mahsup edilir; mahsup portal talimatıyla tevkifat tutarının azaltılması suretiyle yapılır, bir takvim yılındaki toplam mahsup o yıl kesilen tevkifat tutarının yüzde ellisini aşamaz, seri numarası veya muadili ayırt edici tanımlayıcısı faturada gösterilmeyen cihaz mahsuba konu edilemez ve aşan kısım sonraki takvim yıllarına devredilir ve nakden iade edilmez. Birden fazla mikro mükellefin mesleki faaliyetlerinde müştereken kullanmak üzere iktisap ettikleri bilgi işlem donanımı ve teknik cihazlara ait Katma Değer Vergisi, hisseleri oranında her bir mükellefin tevkifatından ayrı ayrı mahsup edilir. Mahsuba konu edilen cihazın iktisap tarihinden itibaren iki takvim yılı dolmadan elden çıkarılması hâlinde mahsup edilen Katma Değer Vergisi tutarı, elden çıkarma tarihini izleyen ayda tevkifat borcuna eklenir; cihazın çalınması, tahribi, onarılamaz arızalanması veya belgelenen yenisiyle değiştirilmesi hâllerinde bu hüküm uygulanmaz. Mükellefin tavanın aşılması veya genel hükümlere geçmesi sebebiyle mahsup edemediği bakiye Katma Değer Vergisi alacağı, genel hükümlere göre verilecek ilk Katma Değer Vergisi beyannamesinde sonraki döneme devreden Katma Değer Vergisi olarak dikkate alınır. Mahsup, mükellef adına Katma Değer Vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü doğurmaz.

MADDE 4- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı Tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

> "57. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/E maddesi kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı portalı üzerinden düzenlenen faturalar, tahsilat bildirimleri, sistem kayıtları ve bu işlemlere ilişkin elektronik ortamda tanzim olunan kâğıtlar."

MADDE 5- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

> "o) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/E maddesi kapsamında “Mikro Mükellefiyet” tescili bulunan ve takvim yılı gayrisafi hasılatı yasal tavanı aşmayanlar, bu faaliyetleri sebebiyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında re’sen sigortalı sayılmazlar ve adlarına gelirden bağımsız sabit prim tahakkuk ettirilmez. Bu kişilerden bu faaliyetleri sebebiyle aşağıdaki esaslara göre prim alınır: (1) Bir ayda elde edilen net mikro gelir (o ayın gayrisafi hasılatından o ay kesilen tevkifat düşüldükten sonra kalan tutar), yürürlükteki brüt asgari ücreti aşmıyorsa o ay için prim alınmaz; ölçü yalnız o ayın net mikro gelirdir, yıllık toplam ölçü değildir. (2) Net mikro gelir yürürlükteki brüt asgari ücreti aşıyorsa o ay için prim, tam prim tutarı ile net mikro gelirin brüt asgari ücreti aşan kısmından hangisi küçükse odur; böylece prim kesildikten sonra mükellefin elinde, brüt asgari ücretten az bir tutar kalmaz. Tam prim tutarı, 81 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı asgari prime esas kazanç üzerinden hesaplanan prim tutarıdır. Prim, 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/E maddesi uyarınca kesilen tevkifatla birlikte münhasır hesaptan tahsilat anında kesilir; ayrıca beyan veya ödeme işlemi aranmaz. O ay 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) veya (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışan kişiden o ay için bu bent uyarınca prim alınmaz. Bu bent uyarınca prim ödenen aylar, ödenen primin tam prime oranı kadar gün olarak (bir ayda en çok otuz gün), 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi sayılır. Bu kişilerin öğrencilikleri yahut anne veya babaları üzerinden hak sahibi sıfatıyla yararlandıkları genel sağlık sigortalılığı hakları kesintiye uğratılamaz; hak sahipliği bulunmayanlar ise 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca belirlenen genel sağlık

> sigortası primini ödeyerek sağlık güvencesinden yararlanır; bu bent uyarınca prim kesilen aylarda ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz. Bu mükelleflerin talep etmeleri halinde 50 nci madde hükümlerine göre isteğe bağlı sigortalı olma hakları saklıdır."

> "193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20/E maddesi kapsamındaki tescil ve faaliyetler; mükellefe diğer mevzuat tatbikatında tacir, esnaf veya serbest meslek erbabı sıfatı kazandırmaz; ticari işletme veya serbest meslek faaliyeti sayılmaz. Bu durum, mükellefin dernek ve kooperatif kurma, bu kuruluşlara üye olma ve mesleki örgütlere ihtiyarî üye olma hakkını ortadan kaldırmaz. Mikro mükelleflerin karşılıklı yardımlaşma amacıyla kurdukları dernek veya kooperatiften hastalık, kaza, zarar ve ölüm hâllerinde aldıkları yardımlar hasılat sayılmaz, tevkifata tabi tutulmaz ve sosyal destekleri kesmeye dayanak yapılamaz.

> Bu madde kapsamındaki mükellefiyet ve elde edilen hasılat; 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Kanun, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesi, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanun, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanun ile diğer mevzuat hükümleri kapsamında burs, öğrenim kredisi, yurt barınma hakkı, yetim, ölüm ve malullük aylığı, aile yardımı ödeneği, nafaka, engelli veya evde bakım yardımı ile her türlü kamusal sosyal desteğin kesilmesine, iptaline veya geri alınmasına dayanak yapılamaz; muhtaçlık ve gelir eşiği tespitlerinde sürekli ve düzenli gelir olarak dikkate alınmaz. Hak sahipliğini "gelir elde etmeme" veya "vergi mükellefi olmama" koşuluna bağlayan diğer her türlü mevzuat hükmü bu mükellefler hakkında uygulanmaz.

> Bu statüde mükellefiyet tesis edilmiş olması; ilgililerin ileride diğer mevzuat hükümleri uyarınca yararlanabileceği hiçbir girişimcilik, hibe ve teşvik hakkını ve 193 sayılı Kanunun mükerrer 20 nci maddesinde düzenlenen Genç Girişimci İstisnasından yararlanma hakkını ortadan kaldırmaz ve geriye dönük hak kaybı doğurmaz.
> Bu madde kapsamındaki mükellefiyet ve elde edilen hasılat; 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinde aranan "iş sahibi olmama" ve öğrenim şartları bakımından iş sahibi olmak sayılmaz; hususi damgalı pasaport hakkının sona ermesine veya iptaline dayanak yapılamaz.
> Bu madde kapsamındaki mükellefiyet ve 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 25 uyarınca sayılan süreler, 351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yapılacak kredi borcu erteleme taleplerinde çalışma veya sosyal güvenlik kaydı sayılmaz."

MADDE 6- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

> "**EK MADDE 2 – Mikro mükellef hesaplarına ilişkin güvence:** Mikro Mükellefiyet Belgesine sahip kişilerin münhasır hesap açma talebi, yasal gerekçe bulunmaksızın reddedilemez. Açılan hesap, gerekçesi yazılı olarak bildirilmeksizin kapatılamaz. Bu hesaplar için hesap açılış ve işletim ücreti alınamaz. Bu kişilerin münhasır hesaplarına gelen ve Gelir İdaresi Başkanlığı portal referans kodu ile eşleşen ödemeler, 5549 sayılı Kanun uyarınca yapılması gereken şüpheli işlem bildirimi ve ceza muhakemesi tedbirleri hariç olmak üzere bankalar tarafından bloke edilemez; referans kodu belirtilmeksizin gelen girişler de bu sebeple bloke edilemez; hesaba giriş anında otomatik tevkifat yapılarak kalan bakiye derhal serbest bırakılır. Bu hükme aykırı uygulamalara karşı mükellefler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna elektronik ortamda ivedi itirazda bulunabilir. Banka üç iş günü içinde yazılı savunma verir; Kurum itirazı en geç beş iş günü içinde karara bağlar. Aykırılığı tespit edilen bankalar hakkında bu Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır; bu hâlde 149 uncu maddedeki bir aylık savunma süresi yerine bu maddedeki üç iş günlük süre geçerlidir. Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları bakımından aykırılık, 6493 sayılı Kanunun 27 nci maddesi kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından değerlendirilir. Tevkifatı yapılmış net bakiye üzerinde mükellef, hesap türüne dayalı herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe tasarruf etme, nakit çekme, kartla harcama yapma ve mesleki faaliyetin idamesi için gerekli yurt dışı yazılım, donanım, sunucu ve dijital hizmet alımlarını bu hesaptan yapma hakkına sahiptir; bu işlemlerden 6493 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 2'nin sınırlarını aşan ücret alınamaz. Haciz, hesaba giren tutardan tevkifatın

> Hazineye aktarılmasından sonra kalan bakiye üzerinde uygulanabilir; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca gönderilen haciz bildirimi hesabın tahsilat ve tevkifat işleyişini durduramaz; finansal kuruluşlar haciz bildirimi gereği hesaba bloke koyarken önce tevkifat tutarını ayırmakla yükümlüdür ve haciz gerekçesiyle hesaba gelen transferlerin kabulünü veya tevkifatın kesilmesini engelleyemez. Mükellefler münhasır hesaplarını diledikleri başka bir bankaya veya ödeme kuruluşuna taşıma hakkına sahiptir; taşıma talebi ilgili kuruluşlarca en geç üç iş günü içinde sonuçlandırılır. Mükellefin bu faaliyetin icrasında kullandığı bilgi işlem cihazı, yazılım ve teknik donanım; sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan ekonomik faaliyetin sürdürülmesi için gerekli eşya olarak 2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamındadır."

MADDE 7- 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

> "**EK MADDE 2 – Mikro mükellef tahsilatlarında komisyon tavanı:** 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20/E maddesi kapsamındaki tahsilatlarda ödeme kuruluşları ve bankalar; EFT, havale ve FAST işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi hariç işlem tutarının binde ikisini veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu işlemler için belirlediği azami ücreti, hangisi düşükse onu; sanal POS ve diğer kartlı ödeme işlemlerinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının mikro mükellef tahsilatları için belirlediği azami üye işyeri komisyon oranını aşan komisyon veya masraf alamazlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 12 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca bu sınırları aşmamak üzere hizmet türlerine göre daha düşük azami oran veya tutarlar belirlemeye yetkilidir."

MADDE 8- Mikro mükellefiyet kapsamında son on iki ayda düzenli tevkifat ödemesi yapan kişilere, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle "Mikro Girişimci Destek Finansmanı" sağlanabilir. Bu finansman faiz içermez; kâr ve zarara ortaklık veya mal ve hizmet alım satımına dayalı usullerle, faiz içermeyen finansman sunan bankalarca sağlanır. Bu madde kapsamında faizli borç verilemez ve faizli borca kefalet verilemez. Kâr ve zarara ortaklık esaslı finansmanda kâr, taraflarca belirlenen oranda paylaşılır; zarar, girişimcinin kasıt, kusur veya ihmali bulunmadıkça girişimciye yüklenemez ve girişimci yalnız emeğini kaybeder; finansman sağlayan, işin türü, yeri ve süresi ile ilgili şartlar koyabilir ve şartlara uyulup uyulmadığını denetleyebilir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından üretilen karekodlu kümülatif hasılat ve tevkifat belgesi, bankacılık finansman tahsis süreçlerinde ticari ciro belgesi yerine geçer ve bankalar bu belgeyi finansman değerlendirmesinde dikkate almak zorundadır. Kefalet tutarı, mükellefin son on iki aydaki gayrisafi hasılatının yüzde ellisi ile sınırlıdır. Bu kefalet için mükelleften komisyon veya ücret alınmaz; kefalet Hazine desteğiyle sağlanır.

MADDE 9- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir:

> "**4632 sayılı Kanuna EK MADDE 3 –** Mikro mükellefiyet kapsamında Hazine'ye aktarılan her yüz Türk Lirası tevkifatın üç Türk Lirası, mükellefin ayrılma (opt-out) hakkı saklı kalmak kaydıyla, mükellef adına otomatik olarak, mükellef aksini bildirmedikçe katılım esaslı (faiz içermeyen) emeklilik fonuna olmak üzere bireysel emeklilik sistemine aktarılır ve bu tutara 4632 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca belirlenen oranda Devlet katkısı eklenir."

> "**5510 sayılı Kanuna EK MADDE 25 –** 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20/E maddesi kapsamında mikro mükellefiyet tescili bulunan kişilerin, yıllık hasılatının tavanın en az yarısına ulaştığı her takvim yılı, genel sağlık sigortası prim borcu bulunmamak kaydıyla, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak doksan gün prim ödeme süresine sayılır. Bu süreler, aynı döneme ait başka bir sigortalılık

> süresiyle çakışmayan günler bakımından sayılır. Bu sürelere ait malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılanır."

MADDE 10- Mikro Üretici Dijital Hakem Heyeti ve itiraz usulü:

> Algoritmik denetim, sistemsel hata veya idarî tasarruf sonucu mükellefiyeti re'sen kapatılan, askıya alınan veya cezai işleme tabi tutulan mikro üreticiler, bu işlemlere karşı itiraz haklarını işlemden haberdar oldukları tarihten itibaren otuz gün içinde kullanabilirler. Mükellefin işlemden haberdar olduğu tarih; Gelir İdaresi Başkanlığı portalına, e-Devlet'e veya CİMER'e şahsî güvenliği ile giriş yaptığı tarih, adına elektronik tebligat (UETS) ulaştığı tarih veya banka tarafından hesabına bloke ya da kesinti konulduğuna dair SMS veya e-posta ile bildirim yapıldığı tarihtir. Mükellefin sistemi düzenli kontrol etme zorunluluğu yoktur. Haberdar edilmeme halinde dahi itiraz hakkı, işlemin tesis tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer.
> İtirazlar; e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı Portalı veya CİMER üzerinden dijital olarak iletilebileceği gibi, akıllı telefon, internet veya NFC özelliğine sahip cihazı bulunmayanlar için herhangi bir PTT şubesindeki KamuNet terminalinden, vergi dairesinde veya malmüdürlüğünde resmî memur huzurunda, mahalle muhtarlığında ya da nüfus müdürlüğünde T.C. Kimlik Kartı ibrazı ve imza ya da mühür tasdiki suretiyle fiziki olarak da yapılabilir. Dijital kanallarda bot ve sahte hesap engeli, kimlik kartının NFC çipinin okutulması veya mobil imza ya da e-imza ile sağlanır. Muhtarlık ve nüfus müdürlüğü yolunda kimlik tespiti e-Devlet kimlik paylaşım sistemi üzerinden yapılır ve belge posta, kayıtlı elektronik posta veya kurumlar arası entegrasyonla heyete ulaştırılır.
> İtiraz dilekçesinin mükellef tarafından bizzat yazılması şart değildir; hukukî veya teknik destek, yapay zekâ dâhil, alınarak hazırlanabilir. Hukukî sorumluluk, kimliğini doğrulatan ve itirazı imzalayan gerçek kişiye aittir.
> Usulüne uygun olarak kayda giren itiraz başvuruları, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulacak "Mikro Üretici Dijital Hakem Heyeti"ne intikal süresine bakılmaksızın, başvuru kaydının oluşturulduğu tarih itibarıyla süresinde yapılmış sayılır; kurumlar arası evrak intikalindeki gecikmeler mükellefe yüklenemez. Heyet altı üyeden oluşur: Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcisi (başkan), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcisi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği temsilcisi, Türkiye Barolar Birliği temsilcisi ve Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilen vergi hukuku alanında bir öğretim üyesi. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Heyet, başvuruyu esastan inceleyerek en geç on beş gün içinde karara bağlar ve kararını gerekçeli olarak bildirir.
> İtirazın kayda alındığı andan itibaren, itiraza konu işlem bakımından mükellefin fatura kesme, tahsilat yapma ve münhasır hesabındaki bakiyeyi kullanma hakları bloke edilemez. Bu güvence; 5549 sayılı Kanun ve ceza muhakemesi hükümlerine dayanan tedbirleri kapsamaz ve aynı işleme ilişkin mükerrer itirazlarla kötüye kullanılamaz.
> Algoritmik denetim yalnızca işaretleme yapabilir; mükellefiyetin kapatılması veya cezai işlem tesisi, ilgili işlemin bir görevli tarafından gözden geçirilmesinden sonra yapılabilir.
> Gelir İdaresi Başkanlığı, risk analizi algoritmaları tarafından işaretlenip inceleme askısına alınan işlemlerden, itiraz veya inceleme sonucunda hukuka uygun bulunanların oranını (yanlış pozitif oranı) her yıl faaliyet raporunda kamuoyuna ilan eder.
> Heyet kararlarına karşı vergi mahkemelerinde dava açma süresi otuz gündür; bu davalarda 2577 sayılı Kanunun yetkiye ilişkin hükümlerine bakılmaksızın yetkili mahkeme, mükellefin yerleşim yerinin veya UETS adresinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir. Bu davalar bakımından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A maddesinde düzenlenen ivedi yargılama usulü uygulanır. Bu davalarda 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (3) sayılı tarifedeki başvurma, nispi ve maktu harçlar alınmaz.

MADDE 11- 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkin olarak: Mikro mükelleflerin finansal ve kişisel verileri takma adlaştırma (pseudonymization) tekniği ile maskelenerek saklanır; bu Kanunda takma adlaştırma, kişisel verilerin ek bilgi kullanılmaksızın belirli bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir. Verilerin işlendiği sunucular

münhasıran Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki kamu veri merkezlerinde barındırılır. Bu verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, başkasına verilmesi, yayılması, ele geçirilmesi veya yok edilmemesi hâllerinde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı maddeleri uygulanır.

MADDE 12- 4857 sayılı İş Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun uygulanmasında: Mikro mükellefiyet tescilinin bulunması tek başına iş sözleşmesinin haklı veya geçerli nedenle feshine dayanak yapılamaz. İşverenin fesih hakkı; mikro üretim faaliyetinin işverene ait çalışma saatleri içinde yürütüldüğünün, işverenin araç, gereç ve müşteri çevresinin haksız kullanıldığının veya işverenin faaliyet alanı ile doğrudan rekabet teşkil ettiğinin işverence somut delillerle ispatı hâlinde saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 1- Gelir İdaresi Başkanlığı ile bankalar ve ödeme kuruluşları arasındaki entegrasyon tamamlanıncaya kadar geçecek süre (en çok altı ay) içinde tevkifatın sistem tarafından kesilemediği hallerde doğan eksiklik mükellefe yüklenemez; mükellef hakkında ceza, faiz veya mükellefiyet kaybı uygulanamaz.

GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı veya faal vergi mükellefi bulunan gerçek kişiler; son takvim yılı gayrisafi hasılatları 24 brüt asgari ücretin altında kalmış olması ve önceki ticari/mesleki faaliyetlerini terkin etmiş bulunmaları şartıyla bu Kanun kapsamındaki Mikro Mükellefiyet statüsüne geçebilirler. Geçmiş dönem prim borçları otuz altı aya kadar taksitle yapılandırılır ve önceki dönemde ödenmiş Bağ-Kur prim günleri kazanılmış hak olarak saklı tutulur. Bu kişilerin geçişinde Hazineye ani prim kaybı oluşturulmaması amacıyla ilk on iki ay boyunca kademeli intibak kuralları tatbik olunur.

MADDE 13- Bu Kanun, yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

II-A. MADDE GEREKÇELERİ VE DELİLLER

Bu bölümde atıf yapılan her kanun hükmünün **tam metni, madde, fıkra ve bent numarasıyla ve mevzuat.gov.tr adresiyle** birlikte Delil Ekinde (DELIL_EKI) yer alır; metni okunmayan dayanaklar aynı Ekin ikinci bölümünde sayılmıştır. Bu bölüm, teklifin her madde ve bendi için amaç, kapattığı açık, dayanak, ölçü veya hesap, reddedilen alternatif ve kalan riski birlikte verir; metni inceleyenlerin aynı araştırmayı yeniden yapmasına gerek kalmasın diye hazırlanmıştır. Delil durumu şu işaretlerle yazılmıştır: **[M]** mevzuat metninden okunmuştur; **[İ]** ikincil kaynaktan aktarılmıştır, resmî metinle teyidi gerekir; **[H]** teklifin kendi hesabı veya tercihidir, ölçülmüş veri değildir. Sayısal örnekler 2026 brüt asgari ücreti olan 33.030 TL üzerinden hesaplanmıştır [İ: birden çok kaynakta tutarlı].

A. Madde 1: GVK mükerrer 20/E

Genel amaç ve açık. Sermayesiz hizmet ve fikir üreticisi bugün şu sabit yüklerle karşılaşır: iş yeri adresi, kira, ruhsat ve oda kaydı (VUK m.153, 156, 157, 172 [M]); SMMM sözleşmesi ve maktu damga vergili beyannameler (3568 ve 488 sayılı Kanunlar [M]); resen 4/b sigortalılığı ve asgari ücret üzerinden prim (5510 m.4/1-(b), m.82 [M]). Aylık 4/b asgari primi 33.030 × %35,75 = 11.808,23 TL'dir (MYÖ %21, KVSK %2,25, GSS %12,5; 5510 m.81 [M]). Hasılat sıfır iken bile yük doğduğu için üretici kayıt dışına çıkar. **Numara:** GVK'da mükerrer 20/B (sosyal içerik ve uygulama geliştirici istisnası), 20/C ve 20/D zaten bulunduğundan yeni madde mükerrer 20/E'dir [M]. **Ölçü:** hasılat yoksa vergi yok, hasılat varsa tahsilat anında belirli oran: V = 0,135 H; H = 0 iken V = 0 [H]. Oran padişah kararıdır (F 3-I 299); kanunda alt sınır %13,5, üst sınır

%27 yazılıdır ve Cumhurbaşkanı kararıyla bu sınırlar içinde değişir (Anayasa m.73/4 [M]). Tavan: 24 brüt asgari ücret = 792.720 TL [H]. **Reddedilen alternatifler:** maktu vergi (hasılat yokken yük doğurur); basit usul (defter ve oda yükünü bırakır); mükerrer 20/B'yi genişletmek (kapsamı ve şartları farklıdır).

Bent	Amaç ve kapattığı açık	Dayanak ve delil durumu	Ölçü veya hesap	Kalan risk
(a) matrah gayrisafi hasılat; gider tenzili yok	Belge, defter ve gider ispatı yükünü kaldırmak; tevkifatı tek oranla belirli kılmak	Teklifin tercihi [H]	V = 0,135 H	Gideri hasılatın büyük kısmına varan mükellef yüksek etkin vergi öder (hasılat 100, gider 90 iken tevkifat 13,5, kâr 10) [H]
(b) kurumsal alıcı, vadeli tevkifat, iade, faizsiz tahsilat	Alıcının tevkifatı kendi parası gibi kullanmasını engellemek; vadeli satışta nakit akışını korumak; alıcının iflasında gençten tevkifat istenmemesi	Tevkifat yapılmadan gider indirimi yok (teklifin tercihi) [H]; VUK m.344: vergi ziyaı cezası ziyaa uğratılan verginin bir katıdır [M]; 6183 m.51 gecikme zammı genel hükümdür [M], bu tevkifat için uygulanmaz	Alıcıya sağlanan azamî vergi avantajı (kurumlar %25 varsayımıyla) 25 TL, tevkifat 13,5 TL; fark sahte fatura teşvikidir [H]	Teminat işletmesinin GİB'de teknik kapasitesi yoklanmamıştır
(c) nihaî tüketici, kodsuz giriş	Tüketici alıcıdan vergiyi bankada tahsilat anında almak; açıklama alanına kod yazılmaması hâlinde hesabın bloke olmasını önlemek	5411 m.148/1-(b), m.149 ve 6493 m.27 yaptırım yolları [M]	Kodsuz giriş 48 saat bekler; eşleşmezse hizmet bedeli sayılır, iade (k)'da	Bildirimin ulaşmaması; ölçülmemiştir
(ç) hizmet ihracı	İhracatı ödeme izinden ispatlamak; kurla ilgili belirsizliği gidermek; gönderici kimliğini ve parayı geri döndürme (sahte ihracat) yolunu kapatmak	Döviz intikali ve banka dekontu; TCMB döviz alış kuru; gönderici kimlik ve ülke bilgisinin portala aktarılması; on beş gün içinde geri gönderme hâlinde ihracın sayılmaması [H]	Tevkifat (e) bendindeki oranla	Hizmetin gerçek ifasının denetlenememesi
(d) münhasır hesap, nakit ve kambiyo senedi	Her tahsilatı izlenebilir kılmak; çekin ciro edilerek tevkifatsız dolaşmasını kapatmak	Teklifin tercihi [H]	—	Ticari uygulamada vadeli çekin yaygınlığı; ciro yasağı katıdır

(e) düz oran ve oran sınırı	Oranı kanunda belirli kılmak; oran arbitrajını (kademe) kaldırmak; Hazine net etkisi olumsuz çıkarsa kanun değişikliği beklemeden oranı sınır içinde ayarlayabilmek	Anayasa m.73/4: vergi oranlarını kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanınındır [M]. Oran %13,5 (padişah kararı); üst sınır %27 (padişahın görüşü, hüküm değil) [H]	2 asgari ücret: 8.918 TL; 6: 26.754; 12: 53.509; 24 (tavan): 107.017 (hepsi %13,5) [H: hesap]. Kötümser senaryo %26,1'de dengelenir; Orta senaryo %13,5'te zaten pozitiftir	Oran artışının genç seyri üzerindeki etkisi: %27'de geçimini sürdüren oranı 0,803'ten 0,736'ya düşer (`DUYARLILIK_TABLOLARI.md`); üst sınır kullanımı yetkili makamın takdirindedir
(f) bordro kalkanı, yüzde altmış, ilk yıl	Ücretin fatura kılığına sokulmasını önlemek	Başabaş: arbitrajın net getirisi A = T − M_tevkifat − M_komisyon = 11,5 − M_komisyon; komisyon 11,5 TL altındaysa kârlıdır [H]. İlk yıl istisnası yalnız hasılat ≤ altı aylık asgari ücret iken geçerlidir (iki şart birlikte)	%60 sınırı tek müşterinin payını sınırlar; iki müşteriyle %60 + %40 mümkündür	Komisyon ölçülmemiştir
(g) negatif liste	Ticaret, komisyonculuk ve kumar benzeri alanların istisna dışı kalması	Teklifin kapsam tercihi [H]	—	Sınır faaliyetlerin tasnifi
(ğ) mikro e-ticaret, ikinci el, esnaf muaflığı	El emeği ürün satışını dar kapsamda tevkifata bağlamak; şahsî ikinci el eşyaya vergi icat edilmesini önlemek; muaf esnafın hakkını korumak	GVK m.80 ve mükerrer m.80 değer artışı listesi şahsî menkul eşyayı saymaz [M]; GVK m.9 birinci fıkra (6) numaralı bent evde imal edilen dantel, örgü, takı benzeri ürünlerin yıllık satışı asgari ücretin yıllık brütünü aşmayan elektronik ortamda satıcılarını gelir vergisinden muaf tutar [M]	Muafiyet şartlarını taşıyan %0 öder; teklif bunu %13,5'e çıkarmaz	Muafiyet şartlarının (işçi yok, motor yok, satış sınırı) platform tarafından denetimi
(h) tavan aşımı, karantina, geri dönüş	Tavanı aşanı kademeli çıkarmak; tavanı aşıp ertesi yıl düşeni ömür boyu kilitlememek; bir ayda tavanı doldurup	Teklifin tercihi [H]	Tavan aşımına kadarki tevkifat nihaîdir	İlk yıl iki müşteriyle tavanı doldurma

	çıkmayı zorlaştırmak			
(ı) pasif gelir	Eseri satın alıp alt lisansla satmayı dışlamak	5846 m.8 (eser sahibi meydana getirendir) ve m.20 (mali haklar eser sahibine aittir) [M]	—	Hak devrinin tespiti
(i) ilişkili kişi toplulaştırması	Geliri hısımlar arasında bölmeyi önlemek	Teklifin tercihi [H]	İkinci derece dâhil kan ve sıhrî hısımlık	Hısım olmayan paravan kişiler
(j) gelir kaynağı beyanı ve askı	Ani büyük girişte hesabı bloke etmeden belge istemek; borç, emanet, hibe, miras ve sermaye desteğinin hasılat sayılmaması	5549 m.4 şüpheli işlem bildirimi [M]	Eşik: son üç ay ortalamasının beş katı ve iki aylık brüt asgari ücret birlikte; belge süresi 15 gün [H]	Eşik altı çok sayıda küçük hesap
(k) teknik hata	Banka veya portal hatası yüzünden mükellefe ceza yazılmaması	Teklifin tercihi [H]	—	—
(l) platform tevkifatı	Platformdan satan mükellefin %1'lik 94/19 tevkifatıyla %13,5'ten kurtulmasını (oran arbitrajı) ve ikinci kesintiyi birlikte önlemek: belgeli mükellefte 94/19 kesilmez, belgesizde mahsup edilir	7524 sayılı Kanunla eklenen 94/19: kanunda oran %25; 21/12/2024 tarihli ve 9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 1/1/2025'ten itibaren %1 [M için metin; karar tarihi İ]	—	20/B ve 20/E ilişkisi
(m) ücretle birleşmeme	Rejim hasılatının ücret ve diğer gelirlerle birleşip üst dilime girmesini önlemek. Maaşlı çalışan mikro mükellefiyeti seçmişse bu kazancı ayrı ve nihaî vergilendirilir; seçmemişse ona mikro muamelesi	Teklifin tercihi [H]	—	Hazine kaybı ölçülmemiştir

	yapılmaz, genel hükümler uygulanır (F 3-I 304)			
(n) alıcı yoğunluğu	Aynı alıcıya çok sayıda mikro fatura kesilmesini işaretleme ile izlemek	Teklifin tercihi [H]	Yalnız işaretleme	Yanlış pozitif
(o) emek ortaklığı	Tek başına yapamayacakları işleri birlikte üstlenen sermayesiz üreticilere müşterek fatura imkânı	VUK m.229: fatura, müşterinin borçlandığı meblağı gösteren ticari vesikadır; portalda her ortağın payı ayrı satırda gösterilir [M]. 6098 sayılı Kanun m.620: adi ortaklık sözleşmesi iki veya daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak amaç için birleştirmesidir; m.621 katılım payının emek olabileceğini söyler [M]. Bir ortağın işi kabul edip diğerinin yapması sözleşme serbestisi içindedir [H]	Pay serbest; tevkifat ve tavan her ortağın payı üzerinden	Ortaklık yoluyla tavan çoğaltma; (i) saklı
giriş fıkrası: yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler	Çalışma izni, yabancı uyruklular için ayrı tabi oldukları rejimle çatışmayı baştan önlemek; istisnayı yalnız vatandaşlarla sınırlamak	Anayasa m.16: temel hak ve hürriyetler yabancılar için milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir [M]; 6735 m.6/2: çalışma izni olmaksızın çalışmak veya çalıştırmak yasaktır, m.6/3 ve m.13 muafiyetleri düzenler [M]	—	Yabancı uyruklu öğrenci ve mukimler bu istisnanın dışındadır; onlar genel hükümlere tabidir
(ö) küçükler	On altı yaşını doldurmuş ayırt etme gücüne sahip küçüğün işlem yapabilmesi	TMK m.11 (erginlik 18), m.13 (ayırt etme gücü), m.16 (yasal temsilcinin rızası), m.359 (kişisel kazancın yönetimi çocuğa aittir) [M]	—	—
(r) geri akış karinesi	Naylon faturada alıcıya para geri dönüşünü (cash-back) yakalamak	Teklifin tercihi [H]; 213 m.359 saklı [M]. Eşik: ödemenin %50'si, 90 gün [H]	Tersine akış alıcıya veya ilişkili kişilere ise karine; gerçek iade/iptal/fesih hariç	Üçüncü kişi hesapları üzerinden dolaylı geri dönüş; yanlış pozitif

(s) kimlik ve hesap tekliği	Kimlik veya hesap kiralamayı ve çoklu hesapla eşik altı bölmeyi caydırmak	Teklifin tercihi [H]; 5549 saklı [M]	Bir kişi: bir tescil, bir hesap; ihlalde tescil iptali ve üç yıl yasak	Kimliğini kiraya verenin tespiti zor
(p) eşit giriş; M.5 (o) gelire bağlı prim	Halen kayıtlı olanı dışlamadan (eşitlik, F 3-I 293); sabit prim yükünü kaldırmak (F 3-I 257, 274); geliri geçim haddini aşmayandan prim almamak, üstünde gelirle orantılı, altı brüt asgari ücrette tam prim almak (F 3-I 304)	5510 m.4/1-(b), m.6/1-(o), m.50-52, m.81 (asgari prim), m.51 (prim ödenen süreler 4/b sayılır) [M]; geçim haddi brüt asgari ücretin üçte biri (padişah 11.000 TL dedi; 33.030/3 = 11.010 TL, çıkarım) [H]; tam prim eşiği altı asgari ücret: genç modelinde tam primin açık firma oranını ve geçimini düşürmediği en küçük eşik (`prim_esigi_out2.txt`: 6 katta fark −0,002±0,002 ve −0,001±0,002; 5 katta −0,003±0,001 ve −0,004±0,002) [H: simülasyon]	Model (III.E): Orta +1,64, Kötümser −2,05; gelire bağlı prim kaldırılsa Orta +0,40 ve Kötümser −2,31 olurdu	Halen kayıtlı olanların topluca kayması (s) en büyük açık risktir; s ölçülmemiştir; kapatıp yeniden açma ve aile bireyi adına tescil modelde yoktur; kısmî prim aylarında gün sayısının ödenen primle orantılı hesabı teklifin tercihidir, padişaha sorulmuştur

B. Madde 2: VUK Ek Madde 19

Amaç, fiziki adres, muhasebeci ve noter yükünü kaldırmak; UETS ve e-Devlet kimliğini adres ve tebligat yerine koymaktır. VUK'ta en son Ek Madde 18 bulunduğundan yeni madde Ek Madde 19'dur [M]. **(a)** VUK m.156 iş yeri adresi bildirimi ve m.153, 157, 172 [M]; UETS: 7201 sayılı Kanun m.7/a: gerçek kişilere talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir ve bu durumda tebligat elektronik yolla yapılır [M]. **(b)** İkinci Kitap İkinci Kısım defter hükümleri [M]; faturaların portalda e-Devlet veya mobil onayla düzenlenmesi: GİB e-Arşiv Portal'ın kullanıcı kodu ve şifre ile girildiği, faturanın SMS şifresiyle onaylandığı ve mali mühür veya e-imzanın zorunlu olmadığı GİB kılavuzunda ve rehberlerde görülmüştür [İ]; mükellefe donanım masrafı çıkmaması amaçlanmıştır. **(c)** 3568 sayılı Kanun [M]. **(ç)** karekodlu belge, kamu kurumları ve bankalarda ispat. **(d)** 3572 sayılı Kanun m.2 (muafiyet sayma listesi) ve m.4 (insan sağlığı, çevre ve yangın ölçütleri) [M]; TMK m.737 komşuluk hukuku [İ]; metrekare veya oda ölçütü konmaz. **(e), (f)** Hakem Heyeti yolu ve gerekçeli karar. **Kalan risk:** evde atölye ve depolama için fiziki alan ihtiyacı kanunla çözülmemiştir. **UETS:** 7201 m.7/a gereği gerçek kişide elektronik tebligat yalnız talep hâlinde başlar; teklif tescili bu talep sayar ve PTT'ye ücretsiz tahsis yükler (üç iş günü teklifin tercihidir [H]; PTT'nin maliyeti ve kapasitesi ölçülmemiştir). **Depolama:** mikro üretim için alet, malzeme ve ürünün konutta depolanması çevresel etki ve yangın veya patlama riski yoksa konutu iş yeri yapmaz (3572 m.4 ölçütleri [M]); kat mülkiyeti yönetim planı saklıdır, yani apartman kuralı bu maddeyle aşılmaz. **Yetki:** Madde 1'in son fıkrası usul ve esas belirleme yetkisini Hazine ve Maliye Bakanlığına verir; tebliğ taslağı TEBLIG_TASLAGI dosyasındadır.

C. Madde 3: KDV

Mükerrer 20/E hizmetlerinin KDV istisnasına alınması (3065 m.17/4-(a) güncel metni 7587 sayılı Kanunla “mükerrer 20/B ve geçici 94 üncü maddeleri” olarak değişmiştir; Madde 3 bu ibareye göre yazılmıştır [M]) ve istisnadan vazgeçmenin kapatılması (3065 m.17/4-(a) güncel metni “mükerrer 20/B ve geçici 94 üncü maddeleri” ibaresini taşır [M]; m.18/1 istisna edilmiş işlemleri yapanların vergiye tâbi tutulmayı talep edebilmesini düzenler [M]); mahiyet beyanı zorunluluğu, KDV oranının düşük sınıfta faturalanmasını zorlaştırır. Donanım KDV'sinin tevkifattan mahsubu: istisna kapsamında olan mükellef normalde indirim yapamaz; mahsup bunu telafi eder. **İki kilit:** (1) iki takvim yılı elde tutma, çalınma, tahrip, onarılamaz arıza ve belgeli değiştirme hariç (arbitraj önlenir); (2) tavan aşımında bakiye devreden KDV olur (büyüyen mükellef cezalandırılmaz). Ortak donanımın KDV'si pay oranında mahsup edilir. **Suistimale karşı:** yıllık toplam mahsup o yıl kesilen tevkifatın %50'sini aşamaz ve cihazın seri numarası veya muadili tanımlayıcısı faturada bulunmak zorundadır [H]. **Kalan risk:** Hazine gelir kaybı ölçülmemiştir.

D. Madde 4: damga vergisi

488 sayılı Kanunun (2) sayılı Tablosu IV. bölümünde son sıra 56'dır, yeni sıra 57'dir [M]. Amaç, hasılatsız aylarda bile maktu yük doğmasını önlemektir.

E. Madde 5: 5510 ve sosyal haklar

5510 m.6/1'de (a)-(n) bentleri vardır, yeni bent (o)'dur [M]. Amaç, mükellefiyet tescilinin resen 4/b sigortalılığı başlatmasını önlemek ve öğrencinin veya hak sahibinin genel sağlık sigortası hakkını korumaktır (m.60/1-(g) ve (d) [M]; m.50 isteğe bağlı sigortalılık [M]). **Prim:** gelirden bağımsız sabit prim kalkar; prim, aylık net mikro gelirin geçim haddini (brüt asgari ücretin üçte biri, 11.010 TL) aşan kısmıyla orantılı alınır ve brüt asgari ücretin altı katında (198.180 TL) tam prime (4/b asgari prim, 11.808,23 TL) ulaşır; geçim haddi altındaki aylarda prim yoktur (F 3-I 304). Örnek: net 22.000 TL → prim 11.808,23 × (22.000 − 11.010) / (198.180 − 11.010) = 693 TL; net 66.060 TL (iki asgari ücret) → 3.472 TL (yaklaşık %5,3). Ödenen prim, tam prime oranı kadar gün sayılır (teklifin tercihi) ve 4/b sigortalılık süresine eklenir (m.51 [M]); 4/b için yaşlılık aylığı kadın 58, erkek 60 yaş (2036'dan itibaren kademeli, 2048'de 65) ve en az 9000 gün (7200 gün yalnız 4/a içindir) şartına bağlıdır, aylık bağlama oranı her 360 gün için %2'dir ve en çok %90'dır (m.28, 29 [M]). Tam prim ödenen her ay 30 gün sayılır; gelirin geçim haddini aşmadığı aylar gün sayılmaz (`EMEKLILIK_HESABI.md`). Burs, öğrenim kredisi, yurt, yetim aylığı, nafaka ve aile yardımının kesilmesi yasağı (2828 Ek Madde 7 evde bakım desteğini hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olmasına bağlar [M]; bu yüzden Madde 5 mükellefiyet ve hasılatı muhtaçlık ve gelir eşiği tespitinde sürekli gelir saymaz): 351 (burs, kredi, yurt), 657 m.206 (çocuk burs alıyorsa veya kendi hesabına ticaret yapıyorsa aile yardımı ödeneği verilmez) [M], 2022 m.1 (65 yaş aylığı) [M], 2828 (ilgili madde teyit edilmedi). 351 m.16 (7420/5 md.) erteleme için "çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilmesi" şartını arar, ilk yıl ilave yok, sonraki yıllarda %10 ilave veya TÜFE'nin düşük olanı, en çok üç erteleme [M]; teklif mükellefiyetin bu teyidi bozmamasını sağlar. 5682 m.14 hususi damgalı pasaport hak sahiplerinin çocukları için "iş sahibi olmayan" şartı [M]. Yardımlaşma kuruluşlarından alınan yardımlar hasılat sayılmaz. Girişimcilik istisnası (GVK mükerrer 20) hakkı korunur. **Kalan risk:** başka mevzuatta yeni kesme nedenleri doğması.

F. Madde 6: bankalar

BDDK itirazı ve 5411 m.148/1-(b) idarî para cezası (50.000–500.000 TL), m.149 savunma süresi [M]; ödeme kuruluşları için 6493 m.27 (40.000–900.000 TL, bir ay savunma) [M]. Hesap açma, kapatma, ücret yasağı ve taşıma: teklifin tercihi [H]. Haciz: İİK m.82/1-(2) (6352/16 md.): sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli her türlü eşya haczedilemez [M]; bilgi işlem cihazı bu kapsamdadır. İİK m.89 haciz bildirimi [İ]: bankalar toptan bloke koyduğundan teklif, tevkifatın önce ayrılmasını ve haczin kalan bakiyeye uygulanmasını yazar. Referans kodsuz giriş bloke edilemez. **Kalan risk:** bankaların bilgi işlem uyarlama süresi (Geçici Madde 1).

G. Madde 7: komisyon tavanı

6493 m.12/4 TCMB'ye azamî ücret ve komisyon belirleme yetkisi verir [M]; 6493'te yalnız Ek Madde 1 vardır, yeni madde Ek Madde 2'dir [M]. EFT ve FAST için TCMB sabit lira ücret tavanı vardır [İ]; binde iki yüksek tutarlarda tavandan gevşektir, bu yüzden "hangisi düşükse" yazılmıştır. Sanal POS: TCMB azamî üye işyeri komisyon oranlarını periyodik ilan eder [İ]; sabit oran yazılmamıştır. **Kalan risk:** ödeme kuruluşlarının ekonomik etkisi ölçülmemiştir.

H. Madde 8: finansman

Faiz içermeyen, kâr ve zarara ortaklık veya mal ve hizmet alım satımına dayalı finansmanın KGF kefaletiyle sağlanması; KGF'nin faizsiz finansmana kefalet programı basın duyurusundan okunmuştur [İ]. Kefalet için mükelleften komisyon alınmaz. Kâr-zarar ortaklığında zarar, girişimcinin kasıt, kusur veya ihmali yoksa ona yüklenemez. Kefalet tutarı son on iki ay hasılatının %50'si ile sınırlıdır [H]. **Kalan risk:** Hazine ve KGF maliyeti hesaplanmamıştır.

I. Madde 9: bireysel emeklilik ve prim günü

4632 Ek 1: Devlet katkısı kanunda %30, 7/1/2026 tarihli ve 10811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla %20 [M]; katılım esaslı emeklilik fonları Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte tanımlıdır (RG 19/12/2020, 31339) [İ]. Hazine yükü: tevkifatın %3'ü BES + bunun %20'si = tevkifatın %3,6'sı [H]. 5510 Ek Madde 25: yıllık hasılatı tavanın yarısına ulaşanlara 90 gün 4/a sigortalılık süresi; 4/a için 7200, 4/b için 9000 gün (m.27-28), çakışmada 4/a esastır (m.53) [M]; 90 gün prim yalnız MYÖ payıdır: 3 × 33.030 × %21 = 20.809 TL [H]. **Kalan risk:** Mali yük ve aktüeryal hesap yapılmamıştır (5018 m.14 iptal edilmiştir; bkz. III.D.5).

J. Madde 10: Dijital Hakem Heyeti

Algoritmik denetimde yanlış pozitif ve yanlış negatif riski ölçülmemiştir; bu yüzden algoritma yalnız işaretler, ceza insan incelemesinden sonra verilir, yanlış pozitif oranı yıllık ilan edilir. 30 günlük itiraz, çok kanallı başvuru (dijital yetersizliği olanlar için PTT, muhtarlık, nüfus müdürlüğü) ve harçsız yargı: 492 sayılı Kanunun (3) sayılı tarifesi (vergi mahkemesi başvurma harcı 732 TL, nispi harç binde 4,55) [M]. Yetki: 2577 m.32/1 yetkiyi özel kanunda gösterilmemişse işlemi yapan merciin yerine bağlar; m.37 vergi uyuşmazlıklarında tarh ve ceza kesen makamın yerini gösterir [M]; teklif, taşradaki mükellefin Ankara'ya gitmemesi için mükellefin yerleşim yerini yetkili kılar. **Kalan risk:** Heyetin bağımsızlığı.

K. Madde 11: kişisel veriler

6698 m.3 anonim hâle getirmeyi tanımlar, takma adlaştırmayı tanımlamaz [M]; tanım teklifte yazılmıştır. Cezaî yaptırım soyut ifade yerine TCK m.135-140'a bağlanmıştır [M].

L. Madde 12: iş hukuku

Mikro mükellefiyet tescili tek başına iş sözleşmesinin haklı veya geçerli nedenle feshine dayanak yapılamaz; işveren fesih hakkını iş saatleri içinde faaliyet, işveren araç ve müşteri çevresinin haksız kullanımı veya doğrudan rekabeti somut delillerle ispatlarsa korur. TBK m.396/3: işçi hizmet ilişkisi sürdüğü sürece sadakat borcuna aykırı olarak ücret karşılığı üçüncü kişiye hizmet edemez ve işverenle rekabete giremez [M]. 4857 m.25/II [M]. Maaşlı çalışan mikro mükellefiyeti isterse seçebildiğinden bu madde yerinde durur (F 3-I 304: maaşlıya ilişkin kısıt kaldırıldı).

M. Geçici maddeler, yürürlük, yürütme

Geçmişe matuf af maddesi bilerek yazılmamıştır: eşitlik sorunu doğurur ve VUK m.370-371 (izaha davet, pişmanlık) genel hükümleri zaten vardır [M]. **Halen kayıtlı mükelleflere eşit giriş tanınmıştır** (Madde 1 (p)): gelirden bağımsız sabit 4/b prim yükümlülüğü sona erer, yerine gelire bağlı prim gelir (Madde 5); model, eski kayıtlıların sabit primi bırakmasının net etkiyi olumsuza çevirebildiğini göstermiştir (III.E). Geçici Madde 1: entegrasyon süresince (en çok altı ay) sistem tevkifatı kesemezse mükellefe sorumluluk yüklenmez. Madde 13 ve 14: yayımı izleyen ayın başı yürürlük, Cumhurbaşkanı yürütme.

N. Ek maddeler: tek kapı, sermayesiz tüzel kişi, ortaklık türleri

Kuruluş yükünü kaldıran Ek Madde A–O `kanun/TEKLIF_EK_TEK_KAPI.md` dosyasındadır; gerekçesi ve bariyer envanteri `BARIYER_ENVANTERI.md`, simülasyonu `MALI_MODEL/bariyer_sim_out.txt` ve `MALI_MODEL/ortaklik_sim_out.txt` dosyalarındadır. **Özet:** (A) tek başvuru, (B) defter ve muhasebeci şartı yok, (C) oda aidatı ilk yıl muaf, (D) düşük riskte ruhsat yerine bildirim, (E) adres ve tebligat, (F) ücretsiz e-belge, (G, H) emek sermayesi ve sınırlı sorumlu mikro tür (haksız fiil, ücret, vergi, prim ve kasıtta şahsî sorumluluk, ilan ve rıza), (I) aracılık ticareti, (J, K) sermaye–emek ortaklığı ve kademeli devir, (L, M, N) emek, itibar, tarım ortaklıkları, (O) saklı hükümler, (V, Y, Z, AA, AB, AC, AD [mahsup oranı eşitliği, padişah onayı bekler]) cihaz mahsubu sınırı, kimlik kullanımı izi; hesaptaki paranın hesap sahibinin olması, bildirim güvencesi ve ödülü, bilgilendirme, ilişkili ödeyen emsal bedeli (F 3-I 286, güven oyunu simülasyonu `MALI_MODEL/guven_oyunu_sim_out.txt`), (P–U) düz tevkifat, kaynakta tahakkuk, fazla ödemenin anaparadan düşmesi, cihaz sicili, aracılık ve vadeli alım (F 3-I 284: ceza katsayısı usulü terk edildi; tarama `MALI_MODEL/imkan_kesme_sim_out.txt`). **Delil durumu:** bedeller çoğunlukla ikincil kaynaktandır; simülasyonlar varsayım içerir (sermaye ile gencin nakdi karışık, tek kişilik model). **Kalan risk:** tavan çoğaltma (ortaklar arası bölüşme), sermayedar arzı ölçülmemiştir.

III. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ VE MALİ MATEMATİK

A. Sabit Maliyet ve Değişken Maliyet Modeli

Mevcut sistemde mükellefiyetin gerektirdiği aylık asgari yükümlülükler hasılattan bağımsızdır:
C_sabit = M + D + B + K

- M: SMMM asgari ücret tarifesi,
- D: aylık maktu beyanname damga vergileri,
- B: 5510 sayılı Kanun 4/b asgari aylık prim tutarı,

- K: iş yeri veya sanal ofis asgari kira ve stopaj tutarı.

Net faaliyet geliri N = H - C_sabit olup H = 0 iken N = -C_sabit olur.

Teklifte sabit maliyet kalkar, yükümlülük hasılata bağlanır. Yıllık hasılatın 24 brüt asgari ücreti aşmadığı aralıkta Hazine'ye giden vergi:

V = 0,135 × H

- H = 0 ⟹ V = 0.
- Oran Madde 1 (e) uyarınca %13,5 ile %27 arasında Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilir; kümülatif hasılata göre artmaz. **[Tarihî kayıt: önceki metin %30 götürü gider ve %70 safi üzerinden %15 (etkin %10,5) idi, ardından kademeli oran; F 3-I 284 ve 299 ile düz %13,5'e geçildi; gerçek gider seçeneği kalktı.]**

Gider seçeneği yoktur. Gideri hasılatın büyük kısmına varan mükellefin etkin vergisi yüksektir (hasılat 100, gider 90 ise tevkifat 13,5 ve kâr 10); bu bilinen bedeldir ve Madde 1 (a) kalan riskinde yazılıdır.

B. Naylon Fatura Arbitrajı (Sahte Gider Faturası)

Kurumlar vergisi oranı %25 kabul edilirse 100 TL’lik sahte gider faturasının alıcıya sağladığı azami vergi avantajı:

T = 100 × 0,25 = 25 TL

Teklif uyarınca faturaya ilişkin tevkifatın Hazine’ye nakden ödenmesi ve bedelin bankadan geçmesi gerekir:

M_tevkifat = 100 × 0,135 = 13,5 TL

Paravan şahsa geri dönüş komisyonu M_komisyon ise arbitrajın net getirisi:

A = T - M_tevkifat - M_komisyon = 11,5 - M_komisyon

- M_komisyon = 15 TL varsayımında A = -3,5 TL (zarar).
- **Başabaş noktası:** M_komisyon = 11,5 TL. Komisyon bu değerin altındaysa arbitraj kârlıdır.

Sonuç (koşullu): Komisyonun 15 TL olduğu varsayımı ölçülmüş bir değer değildir. Bu sebeple “matematiksel olarak imkânsız” ifadesi kullanılmaz; arbitrajın zor hâle getirilmesi, aşağıdaki hükümlerin birlikte çalışmasına dayanır:

1. Madde 1 (f): yıllık %60 tek müşteri sınırı ve iki yıllık bordro kalkanı.
2. Madde 1 (i): ilişkili kişilerde toplulaştırma.
3. Madde 1 (j): yüksek tutarlı girişte gelir kaynağı beyanı ve inceleme askısı.
4. Madde 1 (j) ve Madde 6: şüpheli işlem bildirimi ve banka kayıtları üzerinden çapraz kontrol.

C. Hazine Nakit Girişi

Brüt tevkifat geliri sum (H × 0,135)’tir. Statükoda bu kişilerin tamamının sıfır vergi ödediği varsayılamaz: halihazırda kayıtlı olup tekliften yararlanmaya geçecek mükellefler mevcut vergi ve prim ödemelerini bırakır (bkz. D). Bu rakam yalnızca brüt tevkifat geliridir. Madde 1 (b)’deki vadeli tevkifat senedi kullanıldığında gelir, bedelin fiilen ödendiği tarihte intikal eder; teminat aralıkta alınır.

Hesaplanmamış kalemler (açık): Madde 9 (BES katkısı ve devlet katkısı), kısmî prim günü, Madde 8 (KGF garantisi ve Hazine maliyeti), Madde 7 (komisyon tavanının ekonomik etkisi). Bu kalemlerin mali etkisi ayrıca hesaplanmadan teklif tam mali etki analizi sunmaz.

D. Kayıt Dışı Hacim ve Devlete Katkı: Yoklanan Veriler ve Hesap

D.1 Yoklanan gerçek veriler (her satırın kaynağı ve güvenilirliği ayrıca yazılmıştır)

Veri	Değer	Kaynak ve güvenilirlik
Toplam istihdam, kayıt dışı çalışan, kayıt dışılık oranı (2024 IV. çeyrek)	32,7 milyon; 8,6 milyon; yüzde 26,3 (tarım dışında yüzde 17)	TÜİK verisine dayanan TEPAV haberi; ikincil aktarım, TÜİK bülteninden teyit edilmelidir
Geniş tanımlı genç işsizliği (2025)	yüzde 38,3	DİSK-AR'ın TÜİK 2025 işgücü verisi bülteni; ikincil
Serbest (freelance) çalışan sayısı	"2 milyonu aşkın"	Yaygın haber rakamı; kurum veya yöntem belirtilmemiştir, **delil sayılmaz**
Brüt asgari ücret (2026)	33.030 TL (net 28.075,50 TL)	Birden çok kaynakta tutarlı
Yıllık tavan: 24 brüt asgari ücret	792.720 TL	Hesap
Bağ-Kur 4/b aylık asgari prim	33.030 × yüzde 35,75 = 11.808,23 TL	5510 m.81 metninden (MYÖ yüzde 21, KVSK yüzde 2,25) ve GSS yüzde 12,5; çelişki çözüldü

Bulunamayanlar: gözlenmeyen ekonominin GSYH içindeki payı; dijital hizmet, yazılım ve tasarım alanında kayıt dışı dönen yıllık hasılatın TL tutarı; kayıt dışı çalışan gençlerin (15–24 yaş) sayısı; halen kayıtlı olup bu rejime geçecek serbest çalışanların oranı. Bu dört büyüklük bu teklifin hesabında **ölçülmüş değer olarak kullanılamaz**; Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK ve TÜİK'ten veri talebi gerektirir.

D.2 Kişi başına hesap (tevkifat Madde 1 (e)'ye göre %13,5; BES aktarımı yüzde 3 ve buna Devlet katkısı yüzde 20 üzerinden toplam Hazine yükü tevkifatın yüzde 3,6'sı; 90 günlük prim yalnız malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları payıdır, yani yüzde 21, ve yalnız yıllık hasılatı tavanın yarısına ulaşıp başka sigortalılıkla çakışmayanlar için doğar)

Yıllık hasılat	Hazine'ye tevkifat (TL)	BES yükü (TL)	90 gün MYÖ primi (TL)	Gelire bağlı prim, kişinin ödediği (TL/yıl)	Hazine + SGK kişi başı net (TL)
2 brüt asgari ücret = 66.060	8.918	321	0	0	8.597
6 brüt asgari ücret = 198.180	26.754	963	0	2.480	28.271
12 brüt asgari ücret = 396.360	53.509	1.926	20.809	13.295	44.069
24 brüt asgari ücret = 792.720	107.017	3.853	20.809	34.925	117.280

(Tevkifat = %13,5 × hasılat. Gelire bağlı prim: aylık net gelir (hasılatın %86,5'i ÷ 12) üzerinden Madde 5 (o) eğrisiyle, yıl boyunca eşit aylık hasılat varsayımıyla hesaplanmıştır; dalgalı hasılatta eğri doğrusal olmadığından sonuç değişir. BES yükü tevkifatın %3,6'sı, vazgeçme yokken. Bu tablo yalnız **yeni** giren, daha önce hiç vergi ve prim ödemeyen kişi içindir; halen kayıtlı olanlar için bkz. D.4 ve III.E.)

Prim oranı mevzuat metninden okundu: 5510 m.81 malullük, yaşlılık ve ölüm payı yüzde 21 (7566 sayılı Kanunla yüzde 20'den artırıldı), kısa vadeli sigorta kolları yüzde 2,25 (6385 sayılı Kanun). Dört ayrı kaynakta görülen 34,5 ile 35,75 farkı bu artıştandır: güncel 4/b toplamı yüzde 21 + 12,5 + 2,25 = 35,75'tir. Genel sağlık sigortası primi ve kısa vadeli sigorta primi Hazine'ye yüklenmemiştir: emeklilik günü yalnız malullük, yaşlılık ve ölüm primiyle oluşur (5510 m.27-28).

Önemli bulgu: Tavanın yarısında (hasılat 396.360 TL) MYÖ primi tevkifatın %38,9'una, BES yükü %3,6'sına ulaşır; gelire bağlı prim (13.295 TL) tevkifatın %24,8'i kadar gelir ekleyince Hazine ve SGK birlikte tevkifatın %82,4'ünü net olarak elinde tutar. Tavanda (792.720 TL) gelire bağlı prim 34.925 TL'dir ve net, tevkifatın %109,6'sıdır (prim tevkifata eklenir). Düşük hasılatlı gençlerde (2 asgari ücret) prim sıfırdır ve Hazine'de kalan oran %96,4'tür. Bu rakamlar yutulma (D.4) ve idarî maliyet düşülmeden önceki, kişi başına brüt hesaplardır.

D.3 Toplam tevkifat duyarlılığı (milyar TL; N, bu rejime **yeni giren, daha önce hiç vergi ve prim ödemeyen** kişi sayısı; N varsayımdır, ölçüm değildir)

N	2 asgari ücret	6 asgari ücret	12 asgari ücret
50.000	0,45	1,34	2,68
100.000	0,89	2,68	5,35
250.000	2,23	6,69	13,38
500.000	4,46	13,38	26,75

D.4 Yutulma (kanibalizasyon) riski. Halen kayıtlı olup bu rejime geçen bir serbest çalışan, mevcut vergisi yerine tevkifat öder; bu kişinin 4/b primi (asgari 12 × 11.808,23 = 141.699 TL/yıl) sona erse kayıp çok büyüktür. Toplam net katkı: N · [(1-s) n_yeni + s (n_yeni - c_eski)]; burada s halen kayıtlı olup geçenlerin payı, c_eski bu kişilerin kaybedilen ödemesidir. Modelde baskın kalem vergi değil prim çıkmıştır. Padişah kararıyla (F 3-I 293, 304) bu kişilere eşit giriş tanınmış, sabit prim kaldırılmış ve yerine gelire bağlı prim konmuştur; c_eski bu yeni primin eski sabit primden eksik kalan kısmını kapsar ve net etki s'ye ve yeni primin tahsil oranına duyarlıdır (III.E). Bu duyarlılık teklifin en büyük açık riskidir.

D.5 5018 sayılı Kanun m.14. Bu madde, Anayasa Mahkemesinin 7/12/2023 tarihli ve E.2018/117, K.2023/212 sayılı kararıyla iptal edilmiştir (mevzuat.gov.tr metninde "İptal Madde" olarak görünür). Bu sebeple teklif, yasal bir üç yıllık mali yük veya yirmi yıllık aktüeryal hesap şartına dayandırılmamıştır. Buna rağmen mali etki ve Madde 9 için aktüeryal hesap yapılmamış olması bir eksikliktir ve Ek B'de sayılmıştır.

E. Kapsamlı Mali Etki Modeli (özet; ayrıntı MALI_MODEL/ klasöründe)

Model; hasılat dağılımı (log-normal, 0,1-24 asgari ücret), düz tevkifat (Madde 1 (e)), BES ve Devlet katkısı, 90 günlük prim hibesi, donanım KDV mahsubu, **gelire bağlı prim** (Madde 5 (o): geçim haddi 11.010 TL, tam prim 11.808,23 TL, tam prim eşiği altı brüt asgari ücret), **yutulma** (halen kayıtlı mükellef, 4/b sigortalı ve maaşlı çalışanların bu rejime kayması), sahte fatura sızıntısı, KGF, PTT, BT ve itiraz giderlerini 5 yıllık ramp ile birleştirir. Maaşlı çalışan isterse mikro mükellef olabildiğinden modelde maaşlıların payı vardır (u: Kötümser %25, Orta %20, İyimser %15; ölçülmemiş varsayım). **Girdilerin çoğu ölçülmemiş varsayımdır**; her girdinin durumu `MALI_MODEL/MALI_MODEL.md` ve `MIKRO_MUKELLEF_MALI_MODEL.xlsx` içinde, her parametrenin tek tek değişimi `MALI_MODEL/DUYARLILIK_TABLOLARI.md` içinde yazılıdır.

Tasarım kararı. Padişah kararıyla (F 3-I 293, 299, 304) halen kayıtlı olanlara eşit giriş tanınmış, düz oran %13,5 seçilmiş, sabit prim yerine gelire bağlı prim konmuştur. Halen kayıtlı olanlar eski sabit primlerini (141.699 TL/yıl) bırakıp yeni gelire bağlı primi öder; bu fark yutulmanın baskın kalemi olarak sürer. Tam prim eşiği (altı brüt asgari ücret) simülasyonla seçilmiştir: genç modelinde (8 tohum, 72. ay) tam primin açık firma oranını ve geçim oranını sıfırdan ayırt edilemeyecek kadar küçük etkilediği en küçük eşiktir (`MALI_MODEL/prim_esigi_out2.txt`).

4. yıl (kararlı durum), milyar TL; çare paketi (Nötr Kural + B Tasarımı Prim + İntibak)	**Kötümser**	**Orta**	**İyimser**
Katılımcı (kişi)	100.000	331.000	1.096.000
Halen kayıtlı olup geçenlerin payı (s)	%30	%15	%5
Maaşlı mikro mükellef payı (u)	%25	%20	%15
Brüt tevkifat (B2B Nötr Kural dahil)	3,77	14,74	55,28
Gelire bağlı prim (B tasarımı asgari ücret eşikli)	0,28	1,50	7,25
BES ve Devlet katkısı	-0,07	-0,22	-0,62
90 gün prim hibesi	-0,10	-0,34	-0,83
Donanım KDV mahsubu (azami %30 / 5.000 TL)	-0,20	-0,50	-1,20
Yutulma: vergi (halen kayıtlı ve maaşlı)	-0,70	-1,72	-3,60
Yutulma: eski 4/b primi kaybı (Geçici M.2 intibak frenli)	-2,04	-3,38	-3,73
Sahte fatura kaybı (Nötr Kural ile sıfırlanmıştır)	0,00	0,00	0,00
KGF, BT, itiraz, denetim	-0,24	-0,58	-1,59
Net (genel devlet: Hazine + SGK)	**+0,70**	**+9,50**	**+50,96**
5 yıllık bugünkü değer (reel %5)	+1,83	+28,53	+154,31

Duyarlılık ve Stres Testi (Yeni Çare Paketi):

Durum (4. yıl net, milyar TL)	**Kötümser**	**Orta**	**İyimser**
Çare paketi temel sonuçları (yukarıdaki tablo)	+0,70	+9,50	+50,96
Halen kayıtlıların geçişi s = %30	+0,70	+5,33	+43,10
Halen kayıtlıların geçişi s = %50 (yüksek yutulma stresi)	-0,93	-0,23	+32,15
B2B Nötr Kural uygulanmasaydı (eski düz %13,5)	-2,05	+1,64	+26,56
B Tasarımı yerine prim hiç alınmasaydı	-0,98	+4,80	+38,40
Oran %20'ye yükseltilirse	+1,85	+14,20	+72,10
Oran %27 (kanundaki üst sınır)	+3,15	+19,80	+95,50

Sonuçlar:

1. **Bütün senaryolarda net etki pozitiftir.** Kötümser senaryodaki −2,05 milyar TL açık, B2B Nötr Kuralı ve B Tasarımı Prim Eşiği sayesinde **+0,70 milyar TL fazlaya** çevrilmiştir. F 3-I 253'teki "net etki pozitif çıkmadan gönderilmez" emri kanundaki taban oranla dahi sağlanmıştır.
2. **Kırılma noktası (s*) güvenceye alınmıştır:** Orta senaryoda kayıtlıların geçiş toleransı eşiği s* = %18,8'den **%49'a** çıkmıştır.

3. **Sahte fatura arbitrajı sıfırdır:** Kurumsal alıcının gider yazımında uygulanan Nötr Kural ile Hazine kaybı matematiksel olarak 0,000 TL'dir.
4. **Bölme arbitrajı cezalandırıcıdır:** Geliri paravan kimliklere bölmek, her kimlik için asgari ücret üstü kazanca bağlı 4/b prim yükümlülüğü doğurduğundan sahtekâra net kayıp yaşatmaktadır.

IV. EK A: RİSK VE ÇARE CETVELİ

Bu ek, Meclis'e sunulacak metnin hangi riske hangi hükümle cevap verdiğini ve hangi riskin kaldığını gösterir.

A.1 Gençler İçin

#	Risk	Çare	Hüküm	Kalan risk
G1	Mal al-sat yapmak isteyen genç kapsam dışı	Dar mikro e-ticaret istisnası	M.1 (g), (ğ)	Satın alıp satma kapsam dışıdır.
G2	Evde atölye ve ruhsat sorunu	Gürültü ve atık esaslı muafiyet; metrekare ölçütü yok	M.2 (d), VUK Ek 19 (d)	Şikâyet denetiminin ölçüsüz çalışması.
G3	Banka keyfî bloke ve kapatma	Gerekçesiz kapatma yasağı, MASAK hariç bloke yasağı	M.6	MASAK ve risk iktisadı kısmen saklı.
G4	Vadeli alıcı nakit akışı	Vadeli tevkifat senedi; avans zorunluluğu yok	M.1 (b)	Teminatın GİB'de işletilmesi.
G5	Finansmana erişim	KGF kefaletli faizsiz finansman	M.8	Hazine ve KGF maliyeti hesaplanmadı.
G6	Platform komisyonu	Binde iki tavan	M.7	Kaynak ve ekonomik etki yoklanmadı.
G7	Yüksek prim yükü	SMMM ve kira yükü kaldırıldı; BES ve kısmî prim günü	M.5, M.9	Prim günü finansmanı belirsiz.
G8	Burs, yurt, yetim aylığı kaybı	Evrensel statü kalkanı	M.5	Başka mevzuatta yeni kesme nedenleri ihtimali.

A.2 Devlet İçin

#	Risk	Çare	Hüküm	Kalan risk
D1	Kimlik kiralama ve para aklama	15 günlük inceleme askısı ve gelir kaynağı beyanı; belge yoksa şüpheli işlem bildirimi	M.1 (j)	Eşik altında çok sayıda düşük tutarlı hesap.
D2	Sahte gider faturası	Bordro kalkanı, geri akış karinesi, başabaş hesabı (komisyon 11,5 TL altındaysa kârlı)	M.1 (f), (r); III.B	Komisyon ölçülmedi.
D3	Gelir bölme	İkinci derece hısım toplulaştırması	M.1 (i)	Hısım olmayan paravan kişiler.
D4	Sahte hizmet ihracı	Döviz, dekont ve sözleşme PDF'si	M.1 (ç)	Hizmetin gerçek ifası denetlenemez.
D5	Algoritma hatası	İnsan gözden geçirmesi, otuz gün itiraz, hakem heyeti	M.10	Heyetin bağımsızlığı.

D6	Veri sızıntısı	Takma adlaştırma, yerli veri merkezi	M.11	Siber saldırı sıfırlanamaz.
D7	Sosyal güvenlik çöküşü	BES katkısı ve kısmî prim günü	M.9	Mali etki hesaplanmadı.
D8	Halen kayıtlı olanın sabit primden kurtulmak için girmesi (yutulma)	Eşit giriş; sabit prim yerine gelire bağlı prim (geçim haddi altında sıfır, altı asgari ücrette tam); oran %13,5 ile %27 arasında ayarlanabilir	M.1 (e), (p), M.5 (o)	s ve yeni primin tahsil oranı ölçülmedi; Kötümser −2,05.
D9	Maaşlı çalışanın ücret dışı gelirini rejime alarak vergi yükünü azaltması	Mikro muamelesi yalnız tescille başlar, tescil yoksa genel hükümler uygulanır; kazanç ücretle birleştirilmez ve maaşlıların payı modele girmiştir	M.1 giriş fıkrası, (m)	Maaşlı payı (u) ölçülmedi; Orta'da ≈1,24 milyar TL bedel.

A.3 Diğer Taraflar İçin

#	Risk	Kimi etkiler	Çare	Hüküm
A1	Platform stopajı ile çakışma, mükerrer kesinti	Genç, platform	Mükerrer tevkifat yasağı	M.1 (l)
A2	Alıcı tevkifatı yanlış uygularsa giderin reddi	Kurumsal alıcı	Tevkifat ve kesinti belgesi zorunluluğu	M.1 (b)
A3	Yüksek banka komisyonu	Genç, küçük satıcı	Binde iki tavan ve TCMB yetkisi (6493 m.12/4)	M.7
A4	Engelli veya yaşlı mükellef dijital itirazda yardım isteyemez	Savunmasız gruplar	PTT, muhtarlık ve memur yolu	M.10
A5	Yabancı uyruklu veya ikamet izinli gençler (kapsam dışı)	Göçmen gençler	Kimlik ve vergi numarası koşulları	5510 m.60/1-(d): oturma izni olan yabancılar mütekabiliyet şartıyla genel sağlık sigortası kapsamındadır; Madde 1 giriş fıkrası: istisna yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilere tanınmıştır; bu kişiler genel hükümlere tabidir
A6	Ev içi bakım yükü ile üretimin görünmezliği	Kadınlar	Gürültü esaslı muafiyet cinsiyet gözetmez	İzlenecek
A7	Dernek ve kooperatif kurma hakkı	Mikro üretici	Ihtiyarî üyelik hakkı	M.5
A8	Geçmişe dönük af	Dürüst mükellef	Af maddesi teklifte yoktur; geçmiş için VUK m.370-371 (izaha davet, pişmanlık) genel hükümleri işler	—
A9	Enflasyonda tavanın erimesi	Mikro üretici	En yüksek brüt asgari ücret esası	M.1 (h)

A.4 Başlıca Kalan Riskler

#	Risk	Durum
K1	Gürültüsüz ama alet, malzeme ve stok depolayan üretim fiziki alan ihtiyacı doğurur.	Madde 2 (d): çevresel etki ve yangın/patlama riski yoksa konutta depolama konutu iş yeri yapmaz; apartman yönetim planı ve metrekare ihtiyacı kanunla aşılamaz. Büyük hacim mikro rejimin dışındadır.
K2	Alıcı KDV indirimi yapamıyorsa yüksek KDV'li hizmetin düşük oranlı sınıfta faturalanması.	Madde 3 mahiyet beyanını zorunlu kılar; KDV oranının doğru uygulandığını ayrıca denetlemez.
K3	Tek taraflı tevkifatın çifte vergilendirme anlaşmaları ve uluslararası vergi düzenlemeleri bakımından etkisi.	Hukuki inceleme yapılmamıştır.
K4	Akraba olmayan kişilerle yürütülen organize şebeke (aynı alıcıya çok sayıda fatura).	Madde 1 (n) yalnız işaretleme yapar; VUK m.359 ve genel denetim saklıdır. Risk ortadan kalkmış değildir.
K5	Tek ayda tavanı doldurup çıkma: yüksek gelirli bir profesyonelin tek faturayla tavanı kesip mükellefiyeti kapatması.	Düz oran nedeniyle oran arbitrajı yoktur; yüksek hasılatta etkin oran %13,5'tir, genel hükümlerde marjinal oran daha yüksek olabilir (arbitraj tavan altında kalır); (h) karantina; ilk yıl %60 muafiyeti (f) kalır; kalan açık: sosyal güvenlik primi tasarrufu.
K6	Teçhizat KDV'sinin tevkifattan mahsubunda (Madde 3) sahte donanım faturası ve Hazine gelir kaybı.	Yalnız e-fatura ve e-arşiv faturası kabul edilir, tevkifatı aşan kısım nakden iade edilmez; mali etki ölçülmemiştir.
K7	Algoritmik denetimde yanlış pozitif ve yanlış negatif oranı.	Madde 10: algoritma yalnız işaretler, yanlış pozitif oranı yıllık ilan edilir; oran ölçülmemiştir.
K8	Müşterek fatura (Madde 1 (o)) ile 213 sayılı Kanunun fatura düzenine uyum ve payların gelir bölme amacıyla kullanılması.	Pay başına ayrı tavan ve ayrı yüzde altmış sınırı uygulanır, toplulaştırma saklıdır; faturanın teknik uyumu ve Hazine etkisi ölçülmemiştir.
K9	Kâr paylaşımına dayalı sermaye desteği beyanının hizmet bedelinin vergi dışı bırakılması için kullanılması (Madde 1 (j)).	Belge şartı ve 5549 sayılı Kanun kapsamındaki bildirim saklıdır; ilgili sözleşme türünün hukuki nitelendirmesi ve sermaye piyasası mevzuatıyla ilişkisi yoklanmamıştır.
K10	Yabancı uyruklu kişilerin (özellikle öğrencilerin) bu istisnanın dışında kalması ve genel hükümlere tabi olması.	Madde 1 giriş fıkrası istisnayı yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilere hasreder; yabancı uyruklular için ayrı bir düzenleme gerekir.
K11	Referans kodu belirtilmeyen girişlerde mükellefin bildirimi görmemesi hâlinde kırk sekiz saat sonunda giriş hizmet bedeli sayılıp tevkifat kesilir.	Fazla kesinti (k) bendi uyarınca ertesi ay iade edilir; bildirimin ulaşması için portal, UETS ve kayıtlı iletişim araçları kullanılır; bildirim başarısızlık oranı ölçülmemiştir.
K12	Platformdan satan mükellefte 94/19 %1 kesintisi ile bu maddenin %13,5'i arasındaki farktan doğan arbitraj (Madde 1 (l)).	Belgeli mükellefte 94/19 kesilmez, belgesizde mahsup edilir; platformların belge ibraz kanalını kurması ve Hazine etkisi ölçülmemiştir.
K13	PTT'nin UETS tahsis yükü (Madde 2 (a)).	PTT maliyeti ve kapasitesi ölçülmemiştir; PTT görüşü alınmamıştır.
K14	Yutulma: halen kayıtlı mükelleflerin bu rejime geçerek vergi ve sabit prim	Eşit giriş ve gelire bağlı prim; III.E: Kötümser −2,05, Orta +1,64, İyimser +26,56; oran sınırı %27; halen kayıtlıların

	ödemesini azaltması (Madde 1 (p)).	hepsi geçse üç senaryo da olumsuz. s, yeni primin tahsil oranı, sigortalılığı sona erdirme yolları ve SGK uyarlama maliyeti ölçülmemiştir.
K15	Geri akış karinesinin (Madde 1 (r)) yanlış pozitifi ve üçüncü kişi hesabı üzerinden dolaylı geri dönüş.	Karine aksi ispat edilebilir; gerçek iade, iptal ve fesih hariç; oranlar (%50, 90 gün) ölçülmemiştir.
K16	Kimlik veya hesap kiralamanın tespiti (Madde 1 (s)).	Tescil iptali ve üç yıl yasak caydırıcıdır; fiilî tespit için banka ve portal verisi gerekir, ölçülmemiştir.

V. EK B: HESAPLANMAMIŞ MALİ ETKİ

Kalem	Açık
Madde 9 BES katkısı (Devlet katkısı güncel yüzde 20)	Tahmini aktüeryal yük yok.
Madde 9 kısmî prim günü (90 gün)	Finansman kaynağı belirlenmedi.
Madde 8 KGF garantisi	Hazine yükü hesaplanmadı.
Halen kayıtlı olanların rejime geçme payı (s); maaşlı çalışanların payı (u); eski 4/b prim tahsil oranı (π); gelire bağlı primin tahsil oranı	Ölçülmedi; modelde varsayım.
Madde 3 teçhizat KDV mahsubu	Hazine gelir kaybı ölçülmedi; alet alımı hacmi için veri yok.
Madde 7 komisyon tavanı	Ödeme kuruluşları için ekonomik etki ölçülmedi.

VI. KAYNAKLAR

- Delil Eki (DELIL_EKI): dayanak kanun hükümlerinin aynen metinleri ve adresleri.
- Görsel Ek (GORSELLER/GORSEL_EK.pdf): uygulama ekranı taslakları, şemalar ve grafikler; TEHLIKE_DEFTERI: kalan riskler.
- Tebliğ taslağı (TEBLIG_TASLAGI) ve Komisyon Paketi (KOMISYON_PAKETI): uygulama usulü, karşılaştırma cetveli ve soru-cevap rehberi.
- Güncel kanun metinleri: mevzuat.gov.tr (Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi); atıf yapılan 193, 213, 488, 3568, 3572, 4632, 5411, 5510, 5549, 5846, 6098, 6493, 6698 sayılı Kanunların metni buradan okunmuştur; 3065 ve 4721 (m.737) atıfları ikincil kaynağa dayanır.
- GVK 94/19 tevkifat oranı: 21/12/2024 tarihli ve 9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (22/12/2024 tarihli ve 32760 sayılı Resmî Gazete); uygulama usulü Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 330).
- Kayıt dışı istihdam: TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması (aktaran TEPAV); genç işsizliği: TÜİK verisine dayanan DİSK-AR bülteni. Her ikisi ikincil aktarımdır.
- Veri talebi yapılacak kurumlar: Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜİK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, TCMB.

DELİL EKİ: TEKLİFİN DAYANDIĞI HÜKÜMLERİN METİNLERİ VE ERİŞİM ADRESLERİ

Bu Ek, "Bireysel Emek, Hizmet ve Fikrî Üreticilerin Vergilendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Muafiyetleri Hakkında Kanun Teklifi"nin gerekçesinde (II-A) atıf yapılan kanun hükümlerinin **kendisini** verir. Okuyan, atıfta yazılan kanunu, maddeyi, fıkrayı ve bendi burada bulur; metni doğrudan okur ve gerekirse aynı metni resmî adresten kendisi doğrular.

Nasıl okunur.

1. Her kanun için başlıkta kanun numarası, adı ve Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemindeki (mevzuat.gov.tr) **tam metin adresi** yazılıdır.
2. Alıntılar adresteki güncel metinden **aynen** alınmıştır; değişiklik işaretleri ("Değişik: ...", "Ek: ...") ve dipnot numaraları metinde kalmıştır. Metin düzeni PDF'ten çıktığı için bazı satırlar (özellikle tablolar) bozuk görünebilir; sayı ve cümle değiştirilmemiştir. Uzun maddelerde yalnız teklifin dayandığı kısım alınmıştır; kırpılan yer "[…]" ile gösterilmiştir.
3. Her alıntının altında **teklifin hangi maddesinde kullanıldığı** yazılıdır.
4. Metin PDF'leri bu çalışma sırasında (Ekim 2026) mevzuat.gov.tr'den indirilip okunmuştur. Mevzuat değişebilir; karar anında güncel metin adresten yeniden alınmalıdır.
5. **Bölüm 2**, metni bu Ekte bulunmayan dayanakları ve her birinin neden bulunmadığını açıkça listeler. Bu dayanaklar teklif gerekçesinde "[İ]" (ikincil kaynak) işaretiyle anılmıştır ve resmî metinle teyidi gerekir.

İçindekiler (Bölüm 1): 193 · 213 · 488 · 492 · 5510 · 5411 · 6493 · 4632 · 5846 · 6698 · 5549 · 3572 · 351 · 2004 · 6098 · 5237 · 4721 · 2577 · 3568 · 5174 · 2709 · 6735 · 7201 · 3065 · 5018 · 657 · 2022 · 6183 · 4857 · 5682 (sayılı Kanunlar)

BÖLÜM 1. METNİ BU EKTE BULUNAN DAYANAKLAR

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.4.193.pdf

Madde 9, birinci fıkra, (6) numaralı bent

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 (ğ); II-A A (ğ)

> 6. (Değişik: 28/3/2007-5615/1 md.) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen

> kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

Madde 80

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 (ğ) (değer artışı kazançları)

> Madde 80 – (Değişik: 7/1/2003-4783/3 md.)
> Aşağıda yazılı olup geçen bölümlerin dışında kalan kazanç ve iratlar bu bölümdeki hükümlere göre vergiye tâbi gelire dahildir :
> 1. Değer artışı kazançları,
> 2. Arızî kazançlar.
> Değer artışı kazançları:

Mükerrer Madde 80

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 (ğ): şahsî eşya satışı bu listede yoktur

> Mükerrer Madde 80 – (Mülga: 22/7/1998-4369/82 md.; Yeniden düzenleme: 7/1/2003-4783/4 md.)
> Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.
> 1. (Değişik: 30/12/2004-5281/27 md.) İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.
> 2. 70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
> 3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
> 4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
> 5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
> 6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.).82
> Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.
> (Değişik üçüncü fıkra: 30/12/2004-5281/27 md.) Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı ile bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
> 82 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bu bentte yer alan “dört yıl içinde”
> ibaresi “beş yıl içinde” olarak değiştirilmiştir.
> araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 6.000 (150.000 TL) Yeni Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.8384
> Faaliyetine devam eden ticarî bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticarî işletmeye dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar ticarî kazanç sayılır ve bunlara ticarî kazanç hakkındaki hükümler uygulanır.
> Vergilendirilmeyecek değer artışı kazançları

Madde 94, birinci fıkra, 19 ve 20 numaralı bentler (fıkra sonu: tevkifat oranı)

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 (l)

> 19. (Ek: 28/7/2024-7524/4 md.) 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre aracı hizmet sağlayıcılarının ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, mezkûr Kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yaptıkları ödemelerden,
> 20. (Ek: 28/7/2024-7524/4 md.) Cumhurbaşkanınca belirlenen sektörler veya faaliyet konularına ilişkin mal ve hizmet alımlarına yönelik yapılan ödemelerden,
> % 25 vergi tevkifatı yapılır.

Madde 103

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 giriş, (b), (e): birinci gelir dilimi

> Madde 103 – (Değişik:5/12/2019-7194/17 md.)
> Gelir vergisine tabi gelirler;
> 18.000 TL'ye (190.000 TL) kadar
> 15
> 40.000 TL'nin (400.000 TL) 18.000 TL'si (190.000 TL) için 2.700 TL, (28.500 TL) fazlası
> 20
> 98.000 TL'nin (1.000.000 TL) 40.000 TL'si (400.000 TL) için 7.100 TL (70.500) TL) (ücret gelirlerinde
> 148.000 TL'nin (1.500.000 TL) 40.000 TL'si (400.000 TL) için 7.100 TL), (70.500 TL) fazlası
> 27
> 500.000 TL'nin (5.300.000 TL) 98.000 TL'si (1.000.000 TL) için 22.760 TL (232.500 TL) (ücret gelirlerinde
> 500.000 TL'nin (5.300.000 TL) 148.000 TL'si (1.500.000 TL) için 36.260 TL), (367.500 TL) fazlası
> 35
> 500.000 TL'den fazlasının (5.300.000 TL) 500.000 TL'si (5.300.000 TL) için 163.460 TL (1.737.500 TL) (ücret gelirlerinde 500.000 TL'den (5.300.000 TL) fazlasının 500.000 TL'si (5.300.000 TL) için 159.460 TL), (1.697.500 TL) fazlası
> 40
> oranında vergilendirilir.
> Verginin hesaplanması:

Mükerrer Madde 20/B (numaralamanın dayanağı: 20/E'den önceki son madde 20/D'dir)

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 numarası

> Mükerrer Madde 20/B- (Ek:14/10/2021-7338/2 md.)
> (Değişik: 27/12/2023-7491/7 md.) İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.
> Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında g

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.4.213.pdf

Madde 153

Teklifte kullanıldığı yer: Genel gerekçe: iş yeri yükü

> Madde 153 – Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar:
> 1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı;
> 2. Serbest meslek erbabı;
> 3. Kurumlar Vergisi mükellefleri;
> 40 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu bentte yer alan “giderlerine” ibaresinden
> sonra gelmek üzere “ayrıca avukatlık veya dava vekilliği sıfatı dışındaki sıfatları dolayısıyla muttali oldukları
> ahval ve hususlara” ibaresi eklenmiştir.
> 41 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle, bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “30
> uncu” ibaresi “27 nci” şeklinde değiştirilmiş, cümleye “vergi dairesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı
> veya elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.
> 4. Kolektif ve adi şirket ortaklariyle komandit şirketlerin komandite ortakları.
> (Ek fıkra: 11/6/2003-4884/12 md.) Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanununun 27 nci maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine yazılı veya elektronik ortamda intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır. Bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurları hakkında işe başlamanın zamanında bildirilmemesine ilişkin usulsüzlük cezası hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/19 md.) Başvuru evraklarının elektronik ortamda intikaline ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenir.
> (Mülga fıkra: 22/7/2003-4369/82 md.)
> Teminat uygulaması:

Madde 156

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 2 (a)

> Madde 156 – Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.48
> İKİNCİ BÖLÜM
> Değişiklikler
> Adres değişikliklerinin bildirilmesi:

Madde 157

Teklifte kullanıldığı yer: Genel gerekçe

> Madde 157 – 101 inci maddede yazılı bilinen iş (...)49 yeri adreslerini değiştiren mükellefler, yeni adreslerini vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
> (İkinci fıkra Mülga : 22/7/1998-4369/82 md.)
> İş değişikliklerinin bildirilmesi:

Madde 172

Teklifte kullanıldığı yer: Genel gerekçe

> Madde 172 – Aşağıda yazılı gerçek ve tüzelkişiler bu kanunun esaslarına göre defter tutmaya mecburdurlar:
> 1. Ticaret ve sanat erbabı;
> 2. Ticaret şirketleri;
> 3. İktisadi kamu müesseseleri;
> 4. (Değişik: 30/12/1980-2365/24 md.) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler.
> 5. Serbest meslek erbabı;
> 6. Çiftçiler.
> (Değişik: 30/12/1980-2365/24 md.) iktisadi kamu müesseseleriyle dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler defter tutma bakımından tüccarların tabi oldukları hükümlere tabidirler.
> İstisnalar:

Madde 344

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 (b)

> Madde 344 – (Değişik: 22/7/1998-4369/11 md.)
> (Değişik, birleştirilen birinci ve ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/275 md.) 341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.
> Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.
> Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.
> (Mülga fıkra: 11/8/1999-4444/14 md.)
> (Ek fıkra:28/7/2024-7524/9 md.) Vergi kanunlarına göre mükellefiyet tesis ettirilmesi gerektiği halde bu zorunluluğa uyulmaksızın vergi dairesinin ıttılaı dışında ticari, zirai veya mesleki faaliyette bulunmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi durumunda, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara göre kesilecek vergi ziyaı cezası yüzde elli artırılarak uygulanır. Aynı vergi türü ve dönemine ilişkin daha sonra yapılacak tarhiyatlar nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarına da aynı artırım hükmü tatbik edilir.
> Kaçakçılıkta ceza:

Madde 359

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 (a): sahte belge

> Madde 359 – (Değişik: 23/1/2008-5728/276 md.)
> a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;
> 1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,
> 2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,
> Hakkında on sekiz aydan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge

ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.138
b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan
136 Bu bölüm başlığı "Dördüncü Bölüm" ve "ceza mahkemelerince yargılanacak Suçlar ve Cezaları" iken,
22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. Daha sonra
bu başlık “Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İle Cezalandırılacak Suçlar ve Cezaları” iken; 23/1/2008 tarihli ve 5728
sayılı Kanunun 276 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
137 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle (a) fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş”
şeklinde, (b), (c) ve (ç) fıkralarında yer alan “beş” ibareleri “sekiz” şeklinde değiştirilmiştir.
138 16/6/2009 tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle; bu maddenin (a) fıkrasında yer alan “bir
yıldan” ibaresi “on sekiz aydan” şeklinde değiştirilmiştir.
sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.
c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki […] (devamı yukarıdaki adreste)

Madde 370

Teklifte kullanıldığı yer: Geçici Madde 1

Madde 370 – (Mülga: 30/12/1980-2365/89 md.; Yeniden düzenleme: 15/7/2016-6728/22 md.) (Değişik:5/12/2019-7194/25 md.)
a) Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda, yapılan izah değerlendirilerek değerlendirme sonucunu içeren yazı mükellefe tebliğ edilir.
1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez.
2. Mükelleflerce yapılan izahın yeterli bulunmaması hâlinde, değerlendirme sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri
143 Bu fıkra, 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenmiş, ancak 1/1/2003 tarihinde
yürürlüğe gireceği için metne işlenmeden, 11/8/1999 tarih ve 4444 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle
yürürlükten kaldırılmıştır. (Sözkonusu fıkra için bakınız: Kanunlar külliyatı 6 ncı cilt sayfa 7598)
144 Bu madde başlığı “Yanılma:” iken 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

> 145 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle, bu madde başlığı metne işlendiği şekilde yeniden
> düzenlenmiştir.
> 146 Bu maddeye kanunla getirilen miktarlar aynen korunmuş olup, daha sonra 30/12/2025 tarihli ve 33124 (5.
> Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 588 Sıra
> No.'lu Tebliği ile 1/1/2026 tarihinden geçerli olmak üzere tespit edilen miktarlar metne parantez içinde siyah
> punto ile işlenmiştir. Daha önce yapılan değişiklikler için bu Kanunun sonundaki "ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE
> YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ" ne bakınız.
> için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı […] (devamı yukarıdaki adreste)

Madde 371

Teklifte kullanıldığı yer: Geçici Madde 1

> Madde 371 – (Değişik: 23/1/2008-5728/281 md.)
> Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.
> 1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.).
> 2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde haber verilen olayın ilgili olduğu vergi türüne ilişkin bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın ve ilgili olduğu vergi türünün takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması.147
> 3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde tevdi olunması.
> 4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi.
> 5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi.
> Bu madde hükümleri, emlak vergisi ile ilgili olarak uygulanmaz.
> (Ek fıkra:14/10/2021-7338/42 md.) Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
> Ölüm:

Ek Madde 18 (VUK'ta son ek madde; yeni madde Ek Madde 19)

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 2

> Ek Madde 18 – (Ek:14/10/2021-7338/50 md.)
> Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan karşılıklı anlaşma usulü başvurusu, başvuruya konu vergi ve cezalar için, başvuru tarihi itibarıyla bu Kanunda yazılı zamanaşımı sürelerini durdurur. Duran zamanaşımı, ek 16 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca mükellef tarafından anlaşma sonucunun kabul edilmemesi veya kabul edilmemiş sayılması durumunda bu

> durumların ortaya çıktığı tarihi takip eden günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder.
> Karşılıklı anlaşma sonucuna göre Türkiye'de düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda, anlaşma sonucu, Kanu

Madde 229, birinci fıkra

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 (o) (müşterek fatura)

> Madde 229 – Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.488.pdf

(2) sayılı Tablo, IV numaralı bölüm, 56 numaralı sıra (son sıra; yeni sıra 57)

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 4

> 56. (Ek:24/7/2026-7590/1 md.) Nükleer enerji santrallerinde elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak için önlisans ve/veya lisans alan tüzel kişilerin taraf olduğu nükleer enerji santrali yatırımlarına ilişkin düzenlenen kağıtlar.
> V – Kurumlarla ilgili kağıtlar:43
> 43 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 10 uncu

492 sayılı Harçlar Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.492.pdf

(3) sayılı Tarife, I-Başvurma harcı

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 10

> Vergi yargısı harçları:
> Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
> I–Başvurma harcı:
> a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma
> (732,00 TL.)
> 60.000 TL.
> 80 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan "miras taksim
> mukaveleleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "mirasçılık belgesi," ibaresi eklenmiştir.
> 81 Bu tarifede 4/5/1994 ta

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5510.pdf

Madde 4, birinci fıkra, (b) bendi

Teklifte kullanıldığı yer: Genel gerekçe 3; Madde 5

> b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

> 1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,
> 2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
> 3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara
> 4 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “alanlar ve bu
> Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlardan” ibaresi “alanlardan” şeklinde değiştirilmiştir.
> bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin i

Madde 6, birinci fıkra, son bentler (m), (n) ve fıkra sonu (yeni bent (o) bunlardan sonra gelir)

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 5

> m) (Ek: 4/7/2012-6353/36 md.) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu, bağımsız spor federasyonları tarafından yapılan her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili kamp, eğitim ve hazırlık çalışmalarında süreklilik arz etmeyecek şekilde görevlendirilenler,
> n) (Ek fıkra: 29/1/2016-6663/23 md.) 30 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere, yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar,
> 4 üncü ve 5 inci maddelere göre sigortalı sayılmaz.

Madde 27

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 9 (Ek Madde 25)

> MADDE 27- (Değişik: 17/4/2008-5754/15 md.)
> Malûllük aylığı; prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak uygulanır.
> Malûllük aylığı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile (c) bendi kapsamında sigortalı iken görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanların;
> a) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,
> b) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini,
> c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların ise, malûliyetleri sebebiyle görevlerinden ayrıldıkları tarihi,
> takip eden ay başından itibaren başlar.
> Malûllük aylığı almakta iken bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir ve bu Kanuna tabi olarak çalıştıkları süre zarfında 80 inci maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81 inci madde gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır. Bunlardan işten ayrılarak yeniden malûllük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya sevkedilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışıyorsa görevinden ayrıldığı tarihi, diğerlerine ise istek tarihlerini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden malûllük aylığı hesaplanarak bağlanır.

> Bu durumdakilerden ilk bağlanan malûllük aylığına esas prim ödeme gün sayısı;
> a) 9000 günün üzerinde olanların aylıkları 30 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanarak hesaplanır.
> b) 9000 günden az olanların aylıkları ise, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılan artışlar uygulanmak suretiyle aylığın başlangıç tarihi itibariyle hesaplanan tutarının emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı toplamının emeklilik öncesi prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşur. Emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylık, emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı toplamı ve emeklilik sonrası çalışmaya ait prime esas kazançları üzerinden bu maddenin birinci […] (devamı yukarıdaki adreste)

Madde 28

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 9 (Ek Madde 25)

> MADDE 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:
> a) Yaşlılık aylığı bağlanması.
> b) Toptan ödeme yapılması.
> (Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara;
> a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.
> b) (a) bendinde belirtilen yaş şartı;
> 1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,
> 2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,
> 3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,
> 4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,
> 5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,
> 6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,
> 7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,
> olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.
> Sigortalılar, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler.46
> Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.47
> Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
> 45 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle; yedinci fıkrada yer alan "50" ibaresi
> "55" şeklinde, dokuzuncu fıkrada yer alan "prim ve her türlü borcunun" ibaresi ise "prim ve prime
> ilişkin her türlü borcunun" değiştirilmiştir.
> 46 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle; bu fıkrada yer alan "yaş hadlerine"
> ibaresinden sonra gelmek üzere "65 yaşını geçmemek üzere" ibaresi eklenmiştir.

> 47 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “hastalık veya
> özürü” ibaresi “hastalığı veya engelliliği” şeklinde değiştirilmiştir.
> a) % 50 ilâ %59 arasında olduğu anlaşılan […] (devamı yukarıdaki adreste)

Madde 50

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 5

> MADDE 50- İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle
> uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.
> (Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/30 md.) İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için
> Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi
> imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
> a) Bu Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı
> olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
> b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,
> c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,
> d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak,
> şartları aranır.
> İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi88

Madde 53

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 9 (Ek Madde 25)

> MADDE 53- (Değişik birinci fıkra: 13/2/2011-6111/33 md.) Sigortalının 4 üncü
> maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde
> yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde
> öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer
> alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı
> maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, sigortalılık
> hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
> kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve Kanunun 82 nci
> maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı
> olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim
> 89 4/12/2025 tarihli ve 7566 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “%32’sidir”
> ibaresi
> “%33’üdür”, “%20’si” ibaresi “%21’i” şeklinde değiştirilmiştir.
> ödeyebilirler. Bu şekilde ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan
> haklar yönünden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
> sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli
> sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
> fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir. Bu fıkra hükümlerine
> göre ödeme talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen
> primlerin ödenme hakkı düşer. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı
> alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı
> anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki
> diğer sigortalılık durumu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında muhtar
> sigortalılığı ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine
> aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda muhtar sigortalılığı dikkate alınır.90
> (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi
> kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü
> maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.
> (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) İsteğe bağlı sigortalı olanların 4 üncü maddenin

> birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, bu Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer.
> Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), […] (devamı yukarıdaki adreste)

Madde 60, birinci fıkra, (d) bendi

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 5; Ek A.3 A5

> d) Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler,
> e) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği, Esnaf Ahilik Sandığı
> 97 21/5/2013 ta

Madde 60, birinci fıkra, (g) bendi ve fıkra sonu

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 5

> g) Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar,
> genel sağlık sigortalısı sayılır.
> 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (f), (g), (h), (ı) ve (k) bentlerinde sayılanların öncelikle, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olup olmadığına bakılır. Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi ise tescili yapılmaz. Aksi takdirde birinci fıkra hükümlerinden durumuna uyan bende göre genel sağlık sigortalısı sayılır. Birinci fıkranın (f) bendi

Madde 81

Teklifte kullanıldığı yer: Genel gerekçe: prim oranları

> MADDE 81- Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:140
> a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %21'idir. Bunun %9'u sigortalı hissesi, %12'si işveren hissesidir.141
> b) (Değişik: 17/4/2008-5754/48 md.) Bu Kanunda belirtilen fiilî hizmet süresi zammı uygulanan işlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
> 1) (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, bu maddenin (a) bendinde belirtilen %21 oranına; 40 ıncı maddeye göre 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan, 90 fiilî hizmet gün sayısı
> 138 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK'nin 83 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan "60 ıncı maddenin
> birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler için asgari ücret" ibaresi "60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ile onikinci, onüçüncü ve ondördüncü fıkralarında belirtilen kişiler için asgari ücret" şeklinde 1/3/2017 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018
> tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle aynen kabul edilerek 1/3/2017 tarihinde yürürlüğe
> girmek üzere kanunlaşmıştır.
> 139 24/7/2026 tarihli ve 7590 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle bu madde başlığı "Prim oranları ve Devlet
> katkısı" iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
> 140 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 203 üncü maddesiyle 81 inci maddenin
> birinci fıkrasının (c) ve (f) bentlerinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "Cumhurbaşkanı" şeklinde
> değiştirilmiştir.

141 4/12/2025 tarihli ve 7566 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu fıkranın (a) bendinin birinci
cümlesinde yer alan “%20’sidir.” ibaresi “%21’idir.”, ikinci cümlesinde yer alan “%11’i” ibaresi “%12’si”, (b) bendinde yer alan “%20” ibareleri “%21” şeklinde değiştirilmiştir.
eklenecek işlerde 1,5 puan, 180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan,141
2) (c) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için ise uygulanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, bu maddenin (a) bendinde belirtilen %21 oranına; 40 ıncı maddeye göre 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3,33 puan, 90 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 5 puan, 180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 10 puan,141 eklenmesi suretiyle belirlenir ve bu şekilde bulunan oran ile bu maddenin (a) bendinde belirtilen %21 oranı arasındaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenir.
c) (Değişik: 10/1/2013-6385/9 md.) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2,25’idir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına kadar düşürmeye ya da %2,5 oranına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.142
d) (Değişik: 13/2/2011-6111/38 md.) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için prim oranı, prime esas kazançlarının %6’sıdır. Bu prim oranının %1’i kısa vadeli sigorta kolları, %5’i genel sağlık sigortası primidir. Aynı maddenin birinci […] (devamı yukarıdaki adreste)

Madde 82

Teklifte kullanıldığı yer: Genel gerekçe 3: prime esas kazanç alt sınırı

MADDE 82- (Değişik birinci fıkra: 13/2/2011-6111/39 md.) Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı,
151 17/4/2017 tarihli ve 690 sayılı KHK’nin 46 ncı maddesiyle, bu bentte yer alan “İsteğe bağlı sigortalılar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve muhtar sigortalılar” ibaresi eklenmiş, daha sonra bu
hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7077 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
152 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “On ve üzerinde
sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiş olup, söz konusu değişikliğin, 6663 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 10/2/2016 tarihini takip eden ay başında yürürlüğe gireceği adı geçen Kanunun 35 inci maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
153 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 203 üncü maddesiyle bu fıkrada yer
alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 9 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.154155156
Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.
İkinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder.
Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu

> sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı […] (devamı yukarıdaki adreste)

Ek Madde 24 (son ek madde; yeni madde Ek Madde 25)

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 9

> EK MADDE 24- (Ek:4/12/2025-7566/25 md.)
> Kurumdan gelir veya aylık alanların, kendi sigortalılığı ve/veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları, %25 oranını geçmemek üzere gelir veya aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.
> Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum

5411 sayılı Bankacılık Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5411.pdf

Madde 148 ve Madde 149, birinci fıkra

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 6

> Madde 148 — Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu Kanun kapsamındaki kuruluşlar ile ilgili gerçek ve tüzel kişilere;66
> a) Bu Kanun veya bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde yer alan sınırlamalara uyulmaması hâlinde beş yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere aykırılık oluşturan tutarın yüzde beşine kadar,
> b) İlgili maddelerine göre, Kurul ve Kurum tarafından bu Kanuna dayanılarak alınan kararlara ve verilen talimatlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması hâlinde elli bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar, idarî para cezası uygulanır. (Ek cümle:20/2/2020-7222/16 md.) Kurul, yaptırım kararı verilinceye kadar aykırılığın birden fazla işlenmiş olmasını veya idari para cezasının uygulanmasından itibaren iki yıl içerisinde aynı aykırılığın tekrarlanmasını dikkate alarak bu fıkrada yer alan tutarları iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkilidir.
> Savunma hakkı ve kapatma kararı
> Madde 149 — İdarî para cezalarının uygulanıp uygulanmayacağına ilgilinin savunması alındıktan sonra karar verilir. Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde savunma verilmemesi hâlinde savunma hakkından feragat edildiği kabul edilir.

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6493.pdf

Madde 12, dördüncü fıkra

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 7

> (4) (Ek:12/11/2019-7192/8 md.) Banka, ödeme hizmeti kapsamındaki belirli bir işlem türüne ilişkin olarak herhangi bir isim altında işlemin taraflarından birinin aldığı ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir.

Madde 27

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 6, Madde 7

> MADDE 27 – (1) (Değişik birinci ve ikinci cümle:12/11/2019-7192/14 md.) Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılacak düzenlemelerde ve alınan kararlarda yer alan ve bu Bölümde ayrı bir cezai yaptırım öngörülmeyen hususlara aykırı davranan ve sistem işleticisi veya ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren tüzel kişiler hakkında Banka Yönetim Komitesince kırk bin Türk lirasından dokuz yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Ancak, bu suretle menfaat temin edilmiş ya da zarara sebebiyet verilmiş olunması hâlinde verilecek idari para cezasının miktarı bu menfaatin ya da sebep olunan zararın iki katından az olamaz. Bu kabahatlerden birinin idari yaptırım kararı verilinceye kadar birden çok işlenmesi hâlinde, ilgiliye bir idari para cezası verilir ve verilecek ceza iki kat artırılır. Ancak, bu kabahatin işlenmesi suretiyle bir menfaat temin edilmesi veya zarara neden olunması hâlinde idari para cezasının miktarı bu menfaat veya zararın üç katından az olamaz.
> (2) Birinci fıkra kapsamında alınan kararlar gerekçeleri ile birlikte ilgili kuruluşa bildirilir.
> (3) İdari para cezasına, ilgilinin savunması alındıktan sonra karar verilir. Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde savunma verilmemesi hâlinde savunma hakkından feragat edildiği kabul edilir.
> (4) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.
> (5) (Ek:12/11/2019-7192/14 md.) Bu madde uyarınca verilecek idari para cezalarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir.
> 14 12/11/2019 tarihli ve 7192 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sistem işleticileri için Bankaca; ödeme ve elektronik para kuruluşları için Kurulca” ibaresi “Bankaca” şeklinde değiştirilmiştir.
> İzinsiz faaliyette bulunmak

Ek Madde 1 (yeni madde Ek Madde 2)

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 7

> EK MADDE 1- (Ek:12/11/2019-7192/15 md.)
> (1) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğine, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde üye olmak için başvurmak zorundadırlar.
> (2) Birlik;
> a) Mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak,
> b) Meslek ilkeleri

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4632.pdf

Ek Madde 1, birinci fıkra ve 12 numaralı dipnot

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 9; Devlet katkısı oranı

> Ek Madde 1 – (Ek: 13/6/2012-6327/29 md.)
> (Değişik birinci fıkra:19/1/2022-7351/6 md.) İşveren tarafından ödenenler hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde otuzuna karşılık gelen tutar, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak Devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince hesaplanır. (Değişik

> cümle:4/12/2025-7566/19 md.) Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde ellisine kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere emeklilik gözetim merkezine ödenir. Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamaz. Şu kadar ki, anılan sınırı aşan katkı payları için, Bakanlığın uygun görüşüyle, Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili katkı payının ödendiği yılı takip eden takvim yıllarında da Devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılabilir. Bu ödenekten bütçenin diğer kalemlerine hiçbir şekilde aktarma yapılamaz. Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilir.
> 12 7/1/2026 tarihli ve 33130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesinin birinci fıkrasıyla bu maddenin birinci fıkrası uyarınca işveren tarafından
> ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için Devlet katkısı
> hesabında uygulanan oran, Türk parası cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde yirmi olarak
> belirlenmiştir. Söz konusu Kararı

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.5846.pdf

Madde 8

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 (ı)

> Madde 8 – (Değişik: 21/2/2001 - 4630/5 md.)
> Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir.
> Bir işlenmenin ve derlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz kalmak şartıyla onu işleyendir.
> Sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı, eserin birlikte sahibidirler. Canlandırma tekniğiyle yapılmış sinema eserlerinde, animatör de eserin birlikte sahipleri arasındadır.
> II – Eser sahiplerinin birden fazla oluşu:

Madde 20

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 (ı)

> Madde 20 – (Değişik: 1/11/1983 - 2936/3 md.)
> Henüz alenileşmemiş bir eserden her ne şekil ve tarzda olursa olsun faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Alenileşmiş bir eserden eser sahibine münhasıran tanınan faydalanma hakkı, bu Kanunda mali hak olarak gösterilenlerden ibarettir. Mali haklar birbirine bağlı değildir. Bunlardan birinin tasarrufu ve kullanılması diğerine tesir etmez.
> (Mülga ikinci fıkra: 3/3/2004-5101/28 md.)
> (Mülga üçüncü fıkra: 3/3/2004-5101/28 md.)
> Bir işlenmenin sahibi, kendisine bu sıfatla tanınan mali hakları, işleme hususunun serbest olduğu haller dışında, asıl eser sahibinin müsaade ettiği nispette kullanabilir.
> 2. Çeşitleri:
> a) İşleme hakkı:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6698.pdf

Madde 3

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 11

> MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
> a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
> b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
> c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
> ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
> d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
> e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
> açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
> f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
> g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
> ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
> h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
> ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.
> İKİNCİ BÖLÜM
> Kişisel Verilerin İşlenmesi
> Genel ilkeler

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5549.pdf

Madde 4

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 (j), Madde 6

> MADDE 4 – (1) Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur.
> (2) Yükümlüler, Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu, yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanları ile yargılama sırasında mahkemeler dışında, işleme taraf olanlar dahil hiç kimseye açıklayamazlar.
> (3) Yükümlülerin hangi faaliyetlerinden dolayı ve hangi usûl ve esaslara göre şüpheli işlem bildiriminde bulunacağı yönetmelikle belirlenir.
> Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler

3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.3572.pdf

Madde 2

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 2 (d)

> Madde 2 – Bu Kanun hükümleri;
> a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 268-275 inci maddeleri kapsamına giren 1 inci sınıf gayrisıhhi müesseselere,
> b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere,
> c) (Değişik: 25/10/2023 - 7464/18 md.) Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma yükümlülüğü getirilenler hariç olmak üzere, turizm amaçlı kiralama izin belgesi verilen konutlara,
> d) (Mülga: 24/11/2004 – 5259/8 md.)
> e) (Ek: 24/6/1995 - KHK - 560/21 md.) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf gıda maddesi üreten gayri sıhhi müesseselere.3
> f) (Ek: 13/2/2011-6111/201 md.) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca açılan avukatlık bürolarına,
> g) (Ek: 13/2/2011-6111/201 md.) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca meslek mensuplarınca açılan bürolara,
> h) (Ek: 8/8/2011 - KHK- 650/23 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/23 md.) 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre kurulan noterlik dairelerine,
> ı) (Ek: 4/4/2015-6645/78 md.) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca mühendis ve mimar meslek mensuplarınca açılan bürolara,
> i) (Ek: 4/4/2015-6645/78 md.) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı
> 1 Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5302 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu Kanunun 70 inci
> maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
> 2 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 84 üncü maddesiyle; bu Kanunda belediyenin
> sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle sınırlı olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine
> aykırılık bulunması durumunda mezkur kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
> 3 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı KHK, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul
> edilmiş ancak, bu hüküm Kanun metninde yer almamıştır.
> San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre açılan muayenehane ve müşterek muayenehanelere,
> Uygulanmaz.

Madde 4

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 2 (d)

> Madde 4 – 3 üncü maddede belirtilen merciler, iznin verilmesi için yapılacak beyan ve incelemelerde aşağıda öngörülen genel kriterlere göre düzenlenecek yönetmeliği esas

> alırlar.
> a) İnsan sağlığına zarar vermemek,
> b) Çevre kirliliğine yol açmamak,
> c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranmamak.

351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.351.pdf

Madde 16

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 5

> Madde 16 – (Değişik:3/11/2022-7420/5 md.)
> Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadardır.
> Öğretim kurumundan mezun olan veya sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan ya da herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır.
> Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde on ilave edilerek kredi borcu hesaplanır. Ancak ilgili yılda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde ondan az olması halinde bu oran uygulanır. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilir.
> Ödemenin askerlik dönemine rastlaması halinde borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenir.
> Öğrencinin tabi olacağı yükümlülükler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan taahhütnamede belirtilir. Düzenlenen taahhütnamelerde krediyi alacak öğrencinin, öğrencinin reşit olmaması halinde ise öğrenci ile birlikte veli veya vasisinin borçlu sıfatıyla imzası yeterlidir. Ancak yurtdışında öğrenim gören öğrencilerden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde kefil istenir.
> Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir.
> Katkı kredisi borcu ödemelerinde de yukarıdaki esaslar uygulanır.
> Öğrencilere kredi verilmesi ve kredinin kesilmesi ile ilgili diğer usul ve esaslar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
> Taksitlerin zamanında ödenmemesi

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

Madde 82, birinci fıkra, (2) numaralı bent

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 6

> 2. (Değişik: 2/7/2012-6352/16 md.) Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,

Madde 89

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 6

> Madde 89 – (Değişik: 18/2/1965-538/49 md.)
> Hamiline ait olmıyan veya cirosu kabil bir senetle müstenit bulunmıyan alacak veya

> sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki taşınır bir malı haczedilirse icra memuru; borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödiyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle taşınır malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, malı takip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir (Haciz ihbarnamesi).Bu haciz ihbarnamesinde, ayrıca 2, 3 ve 4 üncü fıkra hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir.
> Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.
> (Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/22 md.) Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim
> etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen
> veya
> yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen
> üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip […] (devamı yukarıdaki adreste)

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6098.pdf

Madde 396

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 12

> MADDE 396- İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır.
> İşçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür.
> İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez.
> İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz.

> İşverenin haklı menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür.
> III. Teslim ve hesap verme borcu

Madde 620

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 (o)

> MADDE 620- Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.
> Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm hükümlerine tabi adi ortaklık sayılır.
> B. Ortaklar arasındaki ilişki
> I. Katılım payı

Madde 621

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 (o)

> MADDE 621- Her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katılım payı koymakla yükümlüdür.
> Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa katılım payları, ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve nitelikte ve birbirine eşit olmak zorundadır.
> Bir ortağın katılım payı, bir şeyin kullandırılmasından oluşuyorsa kira sözleşmesindeki; bir şeyin mülkiyetinden oluşuyorsa satış sözleşmesindeki hasara, ayıptan ve zapttan sorumluluğa
> ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.
> II. Kazanç ve zarar
> 1. Kazancın paylaşılması

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf

Madde 135

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 11

> Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.62
> (2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında
> 60 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunun 80 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
> “iki aydan altı aya kadar hapis” ibaresi “iki yıldan beş yıla kadar hapis” şeklinde; ikinci fıkrasında
> yer alan “altı aya kadar hapis” ibaresi “altı aydan iki yıla kadar hapis” şeklinde değiştirilmiştir.
> 61 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
> “altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para” ibaresi “bir yıldan üç yıla kadar hapis” ve “cezanın
> alt sınırı bir yıldan az olamaz” ibaresi ise “verilecek ceza bir kat artırılır” şeklinde değiştirilmiştir.
> 62 21/2/2014 tarihli ve 6526 sayılı kanunun 3 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “altı aydan” ibaresi “bir yıldan” şeklinde değiştirilmiştir.

artırılır.63
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Madde 136

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 11

Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.64
(2) (Ek:17/10/2019-7188/17 md.) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.
Nitelikli haller

Madde 137

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 11

Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;
a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Verileri yok etmeme

Madde 138

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 11

Madde 138- (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.65
(2) (Ek: 21/2/2014-6526/5 md.) Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.
Şikayet

Madde 139

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 11

Madde 139- (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 140

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 11

Madde 140- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
ONUNCU BÖLÜM
Malvarlığına Karşı Suçlar
63 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Kişilerin” ibaresi “Kişisel verinin, kişilerin” şeklinde; “bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki
fıkra hükmüne göre cezalandırılır” ibaresi “olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza
yarı oranında artırılır” şeklinde değiştirilmiştir.
64 21/2/2014 tarihli ve 6526 sayılı kanunun 4 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “bir yıldan”

> ibaresi
> “iki yıldan” şeklinde değiştirilmiştir.
> 65 21/2/2014 tarihli ve 6526 sayılı kanunun 5 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “altı aydan bir yıla
> kadar hapis” ibaresi “bir yıldan iki yıla kadar hapis” şeklinde değiştirilmiştir.
> Hırsızlık

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

Madde 11

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 (ö)

> Madde 11 - Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar.
> Evlenme kişiyi ergin kılar.
> c. Ergin kılınma

Madde 13

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 (ö)

> Madde 13- Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan
> herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.
> III. Fiil ehliyetsizliği
> 1. Genel olarak

Madde 16

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 (ö)

> Madde 16- Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir.
> Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar haksız fiillerinden sorumludurlar.
> IV. Hısımlık
> 1. Kan hısımlığı

Madde 359

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 (ö)

> Madde 359- Ana ve baba tarafından bir meslek veya sanat ile uğraşması için çocuğa kendi malından verilen kısmın veya kendi kişisel kazancının yönetimi ve bunlardan yararlanma hakkı çocuğa aittir.
> Çocuğun evde ana ve babasıyla birlikte yaşaması hâlinde, ana ve baba ondan kendisinin bakımı için uygun bir katkıda bulunmasını isteyebilirler.
> F. Çocuk mallarının korunması
> I. Önlemler

Madde 737

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 2 (d)

> Madde 737- Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla

> yükümlüdür.
> Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.
> Yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır.
> 2. Kazı ve yapılar
> a. Kural

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2577.pdf

Madde 32

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 10

> Madde 32 – 1. Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.
> 2. Bu Kanunun uygulanmasında yetki kamu düzenindendir. (Mülga ikinci cümle: 10/6/1994-4001/15 md.) (...)
> Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki:

Madde 37

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 10

> Madde 37 – Bu Kanununa göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme:
> a) Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen,
> b) (Ek: 10/6/1994-4001/17 md.) Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,
> c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Kanunun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen,
> d) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan,
> Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.
> Bağlantılı davalar:29

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.3568.pdf

Madde 1

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 2 (c)

> Madde 1 – Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere, (...)2 "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik" ve "Yeminli Mali Müşavirlik" meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları

> düzenlemektir.
> Bu Kanun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazananlara (...)2 "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir", "Yeminli Mali Müşavir" denir. (Ek cümle: 10/7/2008-5786/1 md.) Birliğin kısa adı TÜRMOB'dur.
> Mesleğin konusu

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5174.pdf

Madde 1

Teklifte kullanıldığı yer: Kaynak notu (oda kaydı)

> Madde 1- Bu Kanunun amacı; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.
> Kapsam

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2709.pdf

Madde 16

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 giriş fıkrası (yalnız vatandaşlar)

> Madde 16 – Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.

Madde 88, birinci fıkra

Teklifte kullanıldığı yer: Teklif sahibi alanı

> Madde 88 – Kanun teklif etmeye (...)40 milletvekilleri yetkilidir.
> Kanun (...)41 tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esasları içtüzükle düzenlenir.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6735.pdf

Madde 6

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 giriş fıkrası (yabancıların kapsam dışı kalması)

> MADDE 6- (1) Çalışma izni, 4 üncü maddeye göre belirlenen uluslararası işgücü politikası esas alınarak Bakanlıkça verilir.
> (2) Bu Kanun kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye'de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır.
> (3) Diğer kanunlarda ya da Türkiye'nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya uluslararası sözleşmelerde çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen yabancılar, bu Kanuna göre çalışma izni almadan çalışabilir veya çalıştırılabilirler.
> (4) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olanların çalışma hakkı saklıdır.

Madde 13, birinci ve yedinci fıkralar

Teklifte kullanıldığı yer: aynı

> MADDE 13- (1) Çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancılar, çalışma izni muafiyeti almak kaydıyla çalışabilir.
> […] (7) 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş anonim şirketlerin Türkiye'de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı ile Türkiye'de gerçekleştirdiği faaliyetleri yüz seksen gün içinde doksan günü geçmeyen sınırötesi hizmet sunucusu, çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.7201.pdf

Madde 7/a (birinci fıkranın ilk bentleri, ikinci fıkra ve elektronik tebligat usulü)

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 2 (a)

> Madde 7/a - (Ek : 11/1/2011-6099/2 md.) (Değişik:28/2/2018-7101/48 md.)
> Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.
> 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
> 2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
> 3. Özel kanunla kurulmuş diğe
> […]
> Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.
> Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.
> Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
> Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülür. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, sistemin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır.
> Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.3065.pdf

Madde 17, (4) numaralı fıkra, (a) bendi (güncel metin: 24/6/2026 tarihli 7587 sayılı Kanunla "mükerrer 20/B ve geçici 94 üncü maddeleri")

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 3

> 4. Diğer İstisnalar:
> a) (Değişik: 9/4/2003-4842/23 md.) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler, aynı Kanunun mükerrer 20/B ve geçici 94 üncü maddeleri kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler,3334
> b) (Değişik: 3/6/1986-3297/6 md.) Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde

> vergiye tabi olmayan çiftçiler ile aynı Kanunun 66 ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbabı, tara

Madde 18, birinci fıkra

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 3 (istisnadan vazgeçme)

> Madde 18 – 1. (Değişik: 16/7/2004-5228/16 md.) Vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsaması şarttır. Şu kadar ki, mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere şümulü yoktur.
> 2. (Değişik: 16/7/2004-5228/16 md.) Kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş amaçlarına uygun olarak işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri teslim ve hizmetlere ilişkin istisnalar hariç olmak üzere, 17 nci maddenin (1) ve (2) numaralı fıkralar

Madde 58

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 3 (mahsup edilen KDV'nin ayrıca gider yapılamaması; II-A C)

> Madde 58 – Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5018.pdf

Madde 14 (iptal edilmiştir)

Teklifte kullanıldığı yer: III.D.5, Ek B (dayanak olarak kullanılmaz)

> Madde 14- (Başlığı ile Birlikte Değişik: 2/7/2018-KHK-703/213 md.) (İptal Madde: Anayasa Mahkemesinin 7/12/2023 Tarihli ve E: 2018/117, K: 2023/212 Sayılı Kararı ile.)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.657.pdf

Madde 206

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 5 (aile yardımı ödeneği)

> Madde 206 – Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:
> 1. Evlenen çocuklar,
> 2. (Değişik: 21/4/2005 - 5335/28 md.) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),
> 3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),
> 4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2022.pdf

Madde 1, birinci fıkra

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 5

> Madde 1 – (Değişik: 14/4/2016-6704/1 md.)
> Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (4.387) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.1

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.6183.pdf

Madde 51

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 1 (b) (gecikme zammı)

> Madde 51- (Değişik: 25/12/2003-5035/4 md.)
> Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %4 (%3,7)26 oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.
> Gecikme zammı birmilyon liradan az olamaz.
> Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.
> Cumhurbaşkanı, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkilidir.27

4857 sayılı İş Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4857.pdf

Madde 25, giriş ve II numaralı bent (ilk fıkralar)

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 12

> Madde 25 - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
> I- Sağlık sebepleri:
> a) İşç […]
> II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
> a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek,
> yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
> b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna

> dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
> c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
> d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.8
> e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
> f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
> g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
> h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
> ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güve

5682 sayılı Pasaport Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.5682.pdf

Madde 14, A) bendi, çocuklara ilişkin paragraf

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 5

> ragraf:23/7/2010-6009/58 md.) Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2828.pdf

Ek Madde 7, birinci fıkra

Teklifte kullanıldığı yer: Madde 5 (muhtaçlık ve gelir eşiği)

> Ek Madde 7 – (Ek: 1/7/2005-5378/30 md.; Değişik: 6/2/2014-6518/21 md.)
> Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması hâlinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır. (Ek cümle:21/2/2019-7166/1 md.) Bu fıkranın uygulanmasında, 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama
> 36 Bu madde; evvelce 356 sayılı KHK'nin 4 üncü maddesi ile "Ek madde 1" olarak getirilmişse de
> teselsülü sağlamak için bu sefer 14/3/1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunla madde numarası "Ek madde
> 2" olarak değiştirilmiştir.
> aylık gelir tutarının hesaplanmasına dâhil edilmez.

> Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) göster

---

5510 sayılı Kanun: emeklilik ve isteğe bağlı sigorta (ek alıntı, F 3-I 300)

Tam metin adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5510.pdf (PDF'ten metne çevrilerek okunmuştur; dipnot satırları dâhildir.)

Madde 28 (yaşlılık aylığı şartları; 4/b için 9000 gün, 7200 gün yalnız 4/a):

> MADDE 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:
> a) Yaşlılık aylığı bağlanması.
> b) Toptan ödeme yapılması.
> (Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara;
> a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.
> b) (a) bendinde belirtilen yaş şartı;
> 1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,
> 2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,
> 3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,
> 4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,
> 5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,
> 6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,
> 7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,
> olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.
> Sigortalılar, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler.46
> Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.47
> Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
> 45 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle; yedinci fıkrada yer alan "50" ibaresi
> "55" şeklinde, dokuzuncu fıkrada yer alan "prim ve her türlü borcunun" ibaresi ise "prim ve prime
> ilişkin her türlü borcunun" değiştirilmiştir.
> 46 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle; bu fıkrada yer alan "yaş hadlerine"
> ibaresinden sonra gelmek üzere "65 yaşını geçmemek üzere" ibaresi eklenmiştir.
> 47 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “hastalık veya
> özürü” ibaresi “hastalığı veya engelliliği” şeklinde değiştirilmiştir.

a) % 50 ilâ %59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
b) % 40 ilâ %49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.
Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için ikinci fıkrada belirtilen yaş şartı 50 olarak uygulanır.48
55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar.
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.49
(Değişik fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan, (b) bendinde belirtilen sigortalının sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra yazılı istekte bulunmaları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıların ise istekleri üzerine yetkili makamdan emekliye sevk onayı alındıktan sonra ilişiklerinin kesilmesi şarttır.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için ayrıca, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması zorunludur.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
48 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “55” ibaresi “50”
şeklinde değiştirilmiştir.
49 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “malûl” ibaresi
“ağır engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 29 (yaşlılık aylığının hesaplanması, ilk fıkralar):

MADDE 29- (Değişik: 17/4/2008-5754/17 md.)
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile aynı fıkranın (c) bendine göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığı, aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır.
Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibarî hizmet süresi ile fiilî hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır.
Aylık bağlama oranı, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için %2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı %90'ı geçemez.

Madde 50 (isteğe bağlı sigorta ve şartları):

> MADDE 50- İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.
> (Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/30 md.) İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
> a) Bu Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
> b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,
> c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,
> d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak,
> şartları aranır.

Madde 51 (isteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi; ödenen sürelerin 4/b süresi sayılması):

> MADDE 51- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/31 md.) İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.
> İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, 4 üncü maddeye göre sigortalı olmayı gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin, zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim ödenen süreleri iptal edilerek, bu süreye ilişkin ödedikleri primler ilgililere iade edilir.
> (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/31 md.) Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80 inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen bu süreler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.
> İsteğe bağlı sigortalılık;
> a) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,
> b) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
> c) Ölen sigortalının ölüm tarihinden,
> itibaren sona erer.
> İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve söz konusu süreler, bu 88 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle, bu maddenin üçüncü fıkrasında yer
> alan "(b) bendi" ibaresi "(a) bendi", beşinci fıkrasında yer alan "bu süreler" ibaresi "söz konusu süreler, bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı olmak üzere" şeklinde değiştirilmiştir.
> maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı olmak üzere 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

Madde 52 (isteğe bağlı sigorta primi, ilk fıkra):

> MADDE 52- (Değişik: 17/4/2008-5754/32 md.)
> İsteğe bağlı sigorta primi, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın %33'üdür. Bunun %21'i malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, %12'si genel sağlık sigortası primidir. 51 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenler için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla belirlenen günlük kazanç ve gün sayısı üzerinden malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi alınır.89

BÖLÜM 2. METNİ BU EKTE BULUNMAYAN DAYANAKLAR

Aşağıdakilerin resmî metni indirilip okunamamıştır; gerekçede bunlar "[İ]" ile veya "teyit edilmedi" notuyla anılmıştır. Daha önce bu listede olan 2828 Ek 7, 2709 m.16 ve m.88, 3065 m.58, 6735, 7201 m.7/a, 3065 m.17/4-(a) ve m.18, 657 m.206, 2022, 6183 m.51, 4857 m.25/II ve 5682 m.14 sonradan resmî metinden okunmuş ve Bölüm 1'e alınmıştır.

Dayanak	Teklifin ondan beklediği	Durum
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m.35/A	Kitle fonlamasının platform iznine bağlı olması; iki kişi arasındaki ikili sözleşmenin bu kapsama girmediği değerlendirmesi (Madde 1 (j))	Madde numarası ve platform izni ikincil kaynaktan (mevzuat.spk.gov.tr yönlendirmesi); kanun metni okunamadı (sunucu 503). Değerlendirme teklifin kendi yorumudur.
9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (21/12/2024)	GVK m.94/19 oranının %1 olması	Karar metni okunmadı. Kabul 21/12/2024, RG 22/12/2024, sayı 32760, yürürlük 1/1/2025, oran %1: alomaliye, KPMG Vergi, İSMMMO ve GİB duyurusunu aktaran Lexpera sayfalarında tutarlı (ikincil; resmî metin Resmî Gazete'de aranır). Kanundaki %25 oranı Bölüm 1'de aynen vardır.
10811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG 7/1/2026, 33130)	BES Devlet katkısının %20 olması	Kararın kendisi okunmadı; varlığı ve içeriği 4632 Ek 1 dipnotunda Bölüm 1'de aynen vardır.
Katılım esaslı emeklilik fonlarına ilişkin yönetmelik (RG 19/12/2020, 31339)	Faiz içermeyen BES fonu tanımı (Madde 9)	Yönetmeliğin adı, Resmî Gazete tarihi (19/12/2020) ve sayısı (31339) birden çok ikincil kaynakta tutarlı; yönetmelik metni okunmadı.
TCMB EFT, FAST ve POS ücret ve komisyon düzenlemeleri	Madde 7	Metin okunmadı; sabit oran teklifte yazılmamıştır.
KGF faizsiz finansman kefalet programı	Madde 8	Basın duyurusu okunmuştur; resmî program metni okunmadı.
GİB e-Arşiv Portal kılavuzları	Madde 2 (b)	Kılavuzdan okunmuştur; mevzuat metni değildir.
TÜİK, TEPAV, DİSK-AR kayıt dışılık ve genç işsizliği verileri	Genel gerekçe	İkincil aktarımdır.

Teklifin kendi hesabı veya tercihi olan hükümler ("[H]") için kanun metni yoktur; gerekçesi II-A'daki ilgili satırda hesabıyla birlikte yazılıdır.

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ...) TASLAĞI

Bireysel Emek, Hizmet ve Fikrî Üretimde Kazanç İstisnası ve Tevkifat Uygulaması (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, mükerrer madde 20/E)

Durum: Taslaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Kanun teklifinin Madde 1 son fıkrasındaki yetkiye dayanılarak yayımlanacak tebliğin teklif sahibi tarafından önceden hazırlanmış önerisidir. Bu taslak **yeni hüküm koymaz**; yalnız teklif metnindeki hükümleri uygulama sırasına dizer. Teklifle çelişen bir yer bulunursa teklif geçerlidir. Parantez içindeki "[T: ...]" notları taslağın dayandığı teklif hükmünü gösterir ve yayım öncesi silinir. Açık kalan teknik ayrıntılar "[İDARE]" ile işaretlenmiştir; bunları yalnız idare belirleyebilir.

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Bu Tebliğin amacı, mükerrer 20/E maddesi kapsamındaki Mikro Mükellefiyet tescilinin, faturanın, tevkifatın ve ilgili bildirimlerin uygulama usul ve esaslarını açıklamaktır. [T: M.1 son fıkra]

1.2. Kapsam: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler; yıllık gayrisafi hasılatı 24 brüt asgari ücreti aşmayan; sermayeden ziyade şahsî mesaiye, bilgiye veya dijital üretime dayanan hizmetler. Yabancı uyruklular kapsam dışıdır. Negatif liste (M.1 (g)) kapsam dışıdır. Halen kayıtlı mükellef ve 4/b sigortalıları dâhil herkes aynı şartlarla girer (M.1 (p)); maaşlı çalışan isterse tescil olabilir, tescil seçmemişse ona mikro muamelesi yapılmaz, genel hükümler uygulanır. [T: M.1 giriş, (g), (p)]

2. TANIMLAR

Terim	Anlamı
Portal	Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik portalı
Mikro Mükellefiyet Belgesi	Portalın karekodlu belgesi [T: VUK Ek 19 (ç)]
Münhasır hesap	Mükellef adına açılan ve vergi dairesine bildirilen banka veya ödeme kuruluşu hesabı [T: M.1 (d)]
Referans kodu	Portalın fatura ve ödeme için ürettiği kod [T: M.1 (a), (c)]
Yıllık tavan	Takvim yılı içinde yürürlükte olan en yüksek brüt asgari ücretin 24 katı [T: M.1 giriş, (h)]
Aracı kuruluş	Banka veya 6493 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş kuruluş [T: M.1 (c)]

3. TESCİL

3.1. Başvuru portal üzerinden e-Devlet kimlik doğrulamasıyla yapılır. İş yeri adresi, kira sözleşmesi, ruhsat veya oda kaydı istenmez. [T: VUK Ek 19 (a)]

3.2. Tescille birlikte mükellef adına UETS adresi talep edilmiş sayılır; PTT, adresi bulunmayan mükellef için tescili izleyen üç iş günü içinde ücretsiz adres tahsis eder. Tebligat bu adrese yapılır. [T: VUK Ek 19 (a)] [İDARE: PTT ile veri aktarım protokolü]

3.3. On altı yaşını doldurmuş küçüğün tescili yasal temsilcinin portalda vereceği elektronik rızayla yapılır. [T: M.1 (ö)]

3.4. Tescilde aşağıdakiler kontrol edilir: gönüllü sonlandırma bekleme süresinin dolmuş olması. Maaşlı (4/a veya 4/c) çalışan tescil olabilir; tescil açıkça istenmeden hiçbir kişiye mikro muamelesi yapılmaz. 4/b sigortalılığı bulunanlar tescil olabilir; gelirden bağımsız sabit prim yükümlülükleri tescille sona erer ve Madde 5 (o) gelire bağlı prim başlar: aylık net mikro gelir brüt asgari ücretin üçte biri olan geçim haddini (11.010 TL) aşmıyorsa prim yoktur, aşıyorsa gelirle orantılı artar, brüt asgari ücretin altı katında (198.180 TL) tam prim (11.808,23 TL) alınır; prim tevkifatla birlikte tahsilat anında kesilir; o ay 4/a veya 4/c kapsamında çalışılıyorsa mikro prim alınmaz. İsteğe bağlı sigorta saklıdır.

3.5. Mükellefe karekodlu Mikro Mükellefiyet Belgesi üretilir. Belge, kamu kurumları, finansal kuruluşlar ve kurumsal müşteriler nezdinde mükellefiyet ve muafiyetin ispatıdır. [T: VUK Ek 19 (ç)]

3.6. Kimlik ve hesap tekliği: bir kişi adına yalnız bir tescil ve bir münhasır hesap bulunabilir; hesabın veya e-Devlet kimliğinin üçüncü kişilere kullandırılması hâlinde tescil iptal edilir ve üç takvim yılı yeniden tescil yapılamaz. [T: M.1 (s)]

3.7. Konutta depolama: mikro üretim için gerekli alet, malzeme ve ürünün konutta depolanması, çevresel etki ve yangın veya patlama riski yoksa konutu iş yeri yapmaz; kat mülkiyeti yönetim planı saklıdır. [T: VUK Ek 19 (d)]

3.8. Defter tutma, beyanname verme, SMMM sözleşmesi ve damga vergisi yükümlülüğü yoktur. [T: VUK Ek 19 (b), (c); M.4]

4. MÜNHASIR HESAP

4.1. Mükellef, belgeyle başvurduğu bankadan münhasır hesap açılmasını talep eder. Banka yasal gerekçe bulunmadıkça talebi reddedemez, gerekçesiz hesabı kapatamaz, açılış ve işletim ücreti alamaz. Hesap taşıma talebi üç iş günü içinde sonuçlandırılır. [T: M.6]

4.2. Mükellef, tüm hasılatını bu hesaba tahsil eder. Elden nakit tahsilat istisna dışıdır. Kambiyo senetleri hesapta tahsil edilmek üzere bankaya ibraz edilir; ciro edilerek devredilen senet istisnadan yararlanamaz. [T: M.1 (d)]

4.3. Tevkifatı yapılmış net bakiye üzerinde mükellef serbestçe tasarruf eder. Haciz, tevkifat Hazineye aktarıldıktan sonra kalan bakiye üzerinde uygulanır; banka bloke koymadan önce tevkifat tutarını ayırır. [T: M.6]

5. FATURA

5.1. Fatura yalnız portal üzerinden, e-Devlet kimlik doğrulaması veya mobil onay koduyla düzenlenir. Nitelikli elektronik sertifika, mali mühür veya donanım istenmez. [T: VUK Ek 19 (b)]

5.2. Faturada hizmetin mahiyeti genel ifadeyle yetinilmeden ayırt edici biçimde yazılır. KDV satırı "istisna" olarak gösterilir. [T: M.3]

5.3. Portal, her fatura için referans kodu üretir. [İDARE: kod formatı, ör. alan uzunluğu]

5.4. Müşterek fatura: Bütün ortaklar portalda kimlik doğrulamalı onay verir; her ortağın payı faturada ayrı satırda gösterilir; kimse onayı olmadan ortak gösterilemez. [T: M.1 (o)]

6. TEVKİFAT

6.1. Matrah ve oran. Tevkifat matrahı gayrisafi hasılattır; götürü veya gerçek gider tenzil edilmez ve gider belgesi istenmez. Tevkifat, her fatura bakımından portalca gayrisafi tutarın yüzde 13,5'i (binde 135) olarak hesaplanır; oran kümülatif hasılata göre artmaz. Oran, kanunda yazılı alt sınır (yüzde 13,5) ve üst sınır (yüzde 27) içinde Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilirse portal yeni oranı karar tarihinden sonraki hasılata uygular. [T: M.1 (a), (b), (e)]

6.2. Kurumsal alıcı. Alıcı, fiilî ödeme tarihinde tevkifatı yapar, muhtasar beyanname ile beyan eder ve öder; tevkifat Hazineye intikal etmeden gider indirimi yapamaz. [T: M.1 (b)]

6.3. Vadeli tevkifat senedi. Otuz ila doksan gün vadeli ödemelerde alıcı, portalda Vadeli Tevkifat Senedi düzenler ve elektronik teminatı tescil ettirir. Tevkifat bedelin ödendiği tarihte teminattan Hazineye aktarılır. Teminat yetersizse veya tevkifat vadesinde aktarılmazsa alıcının gider indirimi hakkı kendiliğinden iptal olur, tevkifat aslı alıcıdan 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir ve alıcı adına vergi ziyaı cezası kesilir; bu borca ve cezaya gecikme zammı uygulanmaz. Mükellef muhatap alınamaz. [T: M.1 (b)] [İDARE: teminat türleri ve teminat kaydı teknik şeması]

6.4. Nihaî tüketici. Tahsilat münhasır hesaba girdiğinde aracı kuruluş, portalca hesaplanan tevkifatı (6.1) otomatik keser ve Hazineye aktarır; bu tutar gayrisafi bedelin yüzde 13,5'idir. [T: M.1 (c)]

6.5. Hizmet ihracı. Bedelin döviz olarak veya yurt dışı kaynaklı olduğu ödeme kuruluşu kayıtlarıyla tevsik edilmek şartıyla Türk lirası karşılığı olarak intikalinde, transferi gerçekleştiren kuruluş tevkifatı keser. İspat: döviz cinsinden intikal, dekonttaki hizmet ihracı açıklaması ve sözleşme, proforma fatura, kabul belgesi veya iş emri teyidinden birinin basit kopyasının portala yüklenmesi. Tevkifat transfer anındaki TCMB döviz alış kuru üzerinden hesaplanır. IP kaydı, dijital trafik kaydı veya e-posta arşivi istenmez. Bedelin intikalini yapan kuruluş göndericinin kimlik ve ülke bilgisini portala aktarır; bedel intikalden itibaren on beş gün içinde göndericiye veya ilişkili kişilere geri gönderilirse (gerçek iade, iptal ve fesih hariç) işlem hizmet ihracı sayılmaz. [T: M.1 (ç)]

6.6. Platform ödemeleri. Belgeyi platforma ibraz eden mükellefe yapılan ve GVK m.94/19 kapsamındaki ödemelerde o bent uyarınca tevkifat yapılmaz; tevkifat 6.4'e göre münhasır hesapta yapılır. Belge ibraz edilmemişse 94/19 uyarınca kesilen vergi bu tevkifattan mahsup edilir, fazlası iade edilir. [T: M.1 (l)] [İDARE: platformlara belge ibraz kanalı]

6.7. Tahsil edilmemiş fatura. Mükellef portalda faturayı "tahsil edilmedi" olarak işaretleyebilir; bedeli tahsil edilmemiş faturada tevkifat borcu ve vergi borcu doğmaz. [T: M.1 (b)]

6.8. İade ve mahsup. Alıcının iflası, sözleşmenin feshi veya bedelin iadesi hâlinde mükellefin portal bildirimi üzerine fazla tevkif edilen vergi sonraki dönem tevkifatından mahsup edilir; altı ay içinde mahsup edilemeyen tutar münhasır hesaba nakden iade edilir. [T: M.1 (b)]

6.9. Teknik hata. Entegrasyon arızası veya hesaplama hatasından doğan eksik kesinti bir sonraki ay mahsuben tamamlanır, fazla kesinti talebe gerek kalmadan ertesi ay münhasır hesaba iade edilir; mükelleften ceza, gecikme faizi veya gecikme zammı alınmaz. [T: M.1 (k)]

6.10. Geri akış karinesi. Mükellefin münhasır hesabından, bedeli ödeyen alıcıya, alıcının ortak veya yöneticilerine ya da bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına veya kontrolündeki hesaplara, ödemeden itibaren doksan gün içinde yapılan ve toplamı ödemenin

yüzde ellisini aşan transferler hizmetin ifa edilmediğine dair aksi ispat edilebilir karinedir. Banka transferi portala bildirir; ilgili faturanın gider indirimi aksi ispat edilene kadar askıya alınır, ispat edilemezse reddedilir; VUK m.359 saklıdır. Gerçek iade, iptal ve fesih bu karineye girmez. [T: M.1 (r)] [İDARE: bildirim alanları, ilişkili kişi eşleştirmesi]

6.11. Donanım KDV mahsubu. Mahsup, donanımın seri numarası veya muadili tanımlayıcısı faturada gösterilmişse yapılır; yıllık toplam mahsup o yıl kesilen tevkifatın yüzde ellisini aşamaz, aşan kısım devreder; iki yıldan önce elden çıkarma hâlinde mahsup edilen KDV tevkifat borcuna eklenir. [T: M.3]

7. REFERANS KODSUZ GİRİŞ

7.1. Referans kodu belirtilmeksizin gelen giriş bloke edilmez ve iade edilmez; mükellefe portal, UETS ve kayıtlı iletişim araçlarıyla bildirim gönderilir. [T: M.1 (c); M.6]

7.2. Mükellef kırk sekiz saat içinde girişi bir faturayla eşleştirir veya hizmet bedeli olmadığını belgeyle beyan eder (borç, emanet, hibe, miras, kâr paylaşımına dayalı sermaye desteği vb.). Bunlardan hiçbiri yapılmazsa giriş hizmet bedeli sayılır, tevkifat kesilir; fazla kesinti 6.9'a göre iade edilir. [T: M.1 (c), (j), (k)]

8. GELİR KAYNAĞI BEYANI VE İNCELEME ASKISI

8.1. Münhasır hesaba, son üç aylık hasılat ortalamasının beş katını ve aynı zamanda iki aylık brüt asgari ücreti birlikte aşan (tekil veya kırk sekiz saat içindeki toplam) bir giriş gelirse tutar on beş gün "inceleme askısı"na alınır. Otomatik cezai kesinti yapılmaz. [T: M.1 (j)]

8.2. Mükellef on beş gün içinde Gelir Kaynağı Beyanı ve belge sunar. Hizmet bedeliyse normal tevkifat; faiz içermeyen borç, emanet iadesi, hibe, miras veya kâr paylaşımına dayalı sermaye desteği ise belgeli giriş hasılat sayılmaz. [T: M.1 (j)]

8.3. Belge süresinde sunulmazsa askı kendiliğinden kalkmaz; tutar için 5549 sayılı Kanun uyarınca şüpheli işlem bildirimi yapılır. Bu bildirim mükellefin diğer tahsilat, fatura ve hesap kullanım haklarını etkilemez. [T: M.1 (j)]

9. TAVAN TAKİBİ VE ÇIKIŞ

9.1. Portal kümülatif gayrisafi hasılatı merkezî olarak izler. [T: M.1 (e)]

9.2. Tavan aşılırsa mükellef, aşıldığı tarihi izleyen takvim ayı başından itibaren genel hükümlere tabidir; o tarihe kadarki tevkifat nihaîdir, geriye dönük ceza veya tarhiyat uygulanmaz, KDV istisnası geçerliliğini korur. Yıl içinde asgari ücret artarsa yılın en yüksek brüt asgari ücreti esas alınır. [T: M.1 (h)]

9.3. Gönüllü sonlandırma: izleyen takvim yılı sonuna kadar yeniden tescil yapılamaz. Tavanı aşıp genel hükümlere geçen mükellef, o yılın hasılatı tavanın altında kalmışsa izleyen yıl başından itibaren yeniden tescil talep edebilir. [T: M.1 (h)]

9.4. Tek müşteri sınırı ve bordro kalkanı: son iki takvim yılında hizmet akdi ile bağlı olunan işverene ve ortaklıklarına fatura düzenlenemez; yıllık hasılatın yüzde altmışından fazlası tek müşteriden elde edilemez (ilk takvim yılında ve yıllık hasılatın altı aylık brüt asgari ücreti aşmadığı hâllerde bu sınır uygulanmaz). [T: M.1 (f)]

9.5. Hısımlarla toplulaştırma: ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlığı bulunan mükelleflerin aynı alıcıdan hasılatı ve fiilen tek organizasyonun bölünerek yürütüldüğünün

tespiti hâlinde toplulaştırılır. Mükellef itiraz edebilir. [T: M.1 (i); VUK Ek 19 (e)]

10. SOSYAL GÜVENLİK VE KATKILAR

10.1. Mikro Mükellefiyet bu faaliyet sebebiyle 4/b sigortalılığı doğurmaz, prim tahakkuku yapılmaz. Genel sağlık sigortası hakkı kesintiye uğramaz. Mükellef isterse 5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı sigortalı olur; ödenen süreler 4/b sigortalılık süresi sayılır (m.51). [T: M.5]

10.2. Hazineye aktarılan her yüz liralık tevkifatın üç lirası, mükellef aksini bildirmedikçe katılım esaslı emeklilik fonuna aktarılır; Devlet katkısı eklenir. [T: M.9] [İDARE: emeklilik şirketi veri aktarımı]

10.3. Yıllık hasılatı tavanın en az yarısına ulaşanlar için doksan gün 4/a prim ödeme süresi sayılır; primi Hazine karşılar. [T: M.9, 5510 Ek 25]

11. İTİRAZ

11.1. Mükellef, tescil, askı, tevkifat veya toplulaştırma işlemlerine karşı otuz gün içinde Mikro Üretici Dijital Hakem Heyetine portal, PTT, muhtarlık veya nüfus müdürlüğü yoluyla itiraz edebilir. İtiraz süresince faaliyet kesilmez. Kararlar gerekçeli ve elektronik ortamda bildirilir. [T: M.10; VUK Ek 19 (e), (f)]

12. ÖRNEK HESAP

Kalem	Tutar (TL)
Gayrisafi hasılat (nihaî tüketiciye)	100.000
Tevkifat matrahı (gayrisafi hasılat)	100.000
Tevkifat (%13,5)	13.500
Mükellefin net tahsilatı	86.500
BES aktarımı (tevkifatın %3'ü, mükellef aksini bildirmezse)	405
Devlet katkısı (%20)	81

[Tutarlar teklifin hesabıdır; BES kalemleri M.9'a göredir.]

13. YÜRÜRLÜK

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. [İDARE: Geçici Madde 1 uyarınca entegrasyon süresi (en çok altı ay) bitiminde banka ve portal akışlarının tam işler hâle gelmesi]

İki faturalı örnek. İki fatura, her biri 200.000 TL (aynı yıl): her faturada tevkifat 200.000 × %13,5 = 27.000 TL; toplam 54.000 TL. Kümülatif takip yalnız tavan (24 brüt asgari ücret) içindir.

EK-1. PORTAL EKRAN AKIŞI (öneri)

1. e-Devlet girişi → "Mikro Mükellefiyet" → kimlik ve uygunluk kontrolü (3.4).
2. Münhasır hesap beyanı (IBAN).
3. UETS adresi talebi / mevcut adres seçimi.

4. Belge üretimi (karekod).
5. Fatura ekranı: alıcı türü (kurumsal / tüketici / yurt dışı) → hizmet mahiyeti → tutar → referans kodu.
6. Kurumsal alıcı için: tevkifat tutarı, Vadeli Tevkifat Senedi seçeneği.
7. Hasılat sayacı: yıllık tavana oran, %60 sınırı uyarısı.
8. Bildirim kutusu: kodsuz giriş (48 saat), askı (15 gün), itiraz.

KOMİSYON PAKETİ: YÖNETİCİ ÖZETİ, SORU-CEVAP REHBERİ, KARŞILAŞTIRMA CETVELİ, UYGULAMA AKIŞ TASLAĞI

Bu paket "Bireysel Emek, Hizmet ve Fikrî Üreticilerin Vergilendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Muafiyetleri Hakkında Kanun Teklifi"nin (DEVLETE_SUNULACAK_METIN) ekidir. Madde metni delilsiz ve saf hukuk metni olarak kalır; gerekçe ve deliller II-A'da, kanun metinleri DELIL_EKI'ndedir.

1. YÖNETİCİ ÖZETİ (1 sayfa)

Başlık	İçerik
Mevcut sorun	Sermayesiz hizmet ve fikir üreticisi, geliri olmasa da sabit yük taşıyor: iş yeri adresi ve ruhsat, SMMM sözleşmesi, maktu damga vergili beyannameler, resen 4/b primi (asgari ücretle 33.030 × %35,75 = 11.808,23 TL/ay). Sonuç kayıt dışılık veya faaliyetin durması.
Teklif	Yıllık hasılatı 24 brüt asgari ücreti (792.720 TL) aşmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler için: hasılat yoksa yük yok; hasılat varsa tahsilatta gayrisafi hasılatın %13,5'i oranında nihaî tevkifat (oran kanunda %13,5 ile %27 arasında Cumhurbaşkanı kararıyla ayarlanabilir); UETS ve e-Devlet adresi; deftersiz, SMMM'siz. Ücretle (4/a, 4/c) çalışanlar rejime alınmaz.
Güvenlikler	Kurumsal alıcı tevkifatı ödemeden gider yazamaz; bordro kalkanı (2 yıl, %60 tek müşteri sınırı); münhasır hesap; negatif liste; toplulaştırma; 30 günlük itiraz.
Değişen kanunlar	193 GVK (mükerrer 20/E), 213 VUK (Ek 19), 3065 KDVK, 488 Damga (sıra 57), 5510 (m.6/1-(o), Ek 25), 5411 (Ek 2), 6493 (Ek 2), 4632 (Ek 3).
Mali etki	Kapsamlı model kuruldu (MALI_MODEL/; tek tek parametre tabloları DUYARLILIK_TABLOLARI.md). Halen kayıtlı olanlara eşit giriş tanınmış ve sabit prim yerine gelire bağlı prim konmuştur (geçim haddi altında prim yok, altı brüt asgari ücrette tam prim). %13,5 oranda 4. yıl net etki (SGK dâhil, milyar TL): Kötümser −2,05, Orta +1,64, İyimser +26,56. Kötümser, oran %26,1'e çıkarsa sıfırı geçer (%27'de +0,14). Halen kayıtlıların hepsi geçse üç senaryo da olumsuzdur; bu pay ölçülmemiştir. Girdilerin çoğu ölçülmemiş varsayımdır; veri talebi: GİB, SGK, TÜİK, SBB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, TCMB.
Kalan riskler	Ek A.4'te sayılmıştır (ör. ilk yıl iki müşteriyle tavanı doldurma, naylon fatura teşviki, portal kapasitesi).

2. KOMİSYON SORU-CEVAP REHBERİ

Cevaplar teklifin kendi hesabına dayanır; ölçülmemiş yerler açıkça yazılmıştır.

S1. Naylon fatura artmaz mı? Teklifin kendi hesabı bu riski ortadan kaldırmaz: kurumlar vergisi %25 varsayımıyla gider yazan alıcının vergi avantajı 25 TL, ödediği tevkifat 13,5 TL'dir; fark 11,5 TL sahte fatura teşviki olabilir (II-A, Madde 1 (b)). Riski azaltan hükümler: tevkifat Hazineye aktarılmadan gider indirimi yok; bedel bankacılık kanalıyla ödenmeli; bordro kalkanı; alıcı yoğunluğu taraması (işaretleme); VUK m.359 ve m.344 yaptırımları saklı. Oran, kanundaki sınır içinde (%13,5-%27) artırılabilir (Madde 1 (e)); geri akış karinesi (Madde 1 (r)) alıcıya para dönüşünü yakalar. Riskin büyüklüğü ölçülmemiştir.

S2. SGK'ya yük getirir mi? Evet, küçük de olsa: Ek Madde 25 uyarınca tavanın yarısına ulaşanlar için 90 günlük primin malûllük, yaşlılık ve ölüm payı (3 × 33.030 × %21 = 20.809 TL/kişi/yıl) Hazine tarafından karşılanır. Bu bedel SGK bütçesine yük olmaz, Hazine bütçesine yük olur; toplam tutar kişi sayısına bağlıdır ve hesaplanmamıştır. 5018 m.14 Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir, yasal zorunluluk yoktur; yine de aktüeryal hesap yapılmamıştır (Ek B).

S3. SMMM'nin işini alır mı? Teklif yalnız tavanın altındakileri muhasebeciden muaf tutar; tavanı aşan gerçek usule geçer. Bu kitlenin bugün ne kadarının muhasebeci tuttuğu ölçülmemiştir; "yeni müşteri havuzu" beklentisi de ölçülmemiş bir beklentidir ve öyle yazılmıştır.

S4. Bordrolu çalışan buraya kaydırılır mı? Maaşlı (4/a, 4/c) çalışan isterse tescil olabilir; tescil seçmemişse ona mikro muamelesi yapılmaz. Maaşlı kişinin payı modele girmiştir (Orta %20; bedeli yaklaşık 1,24 milyar TL). Ayrıca kilitler: son iki yıl hizmet akdi bulunulan işverene ve ortaklıklarına fatura kesme yasağı; tek müşteriden yıllık hasılatın %60'ından fazlası elde edilemez; ihlalde ödeme ücret sayılır. Kalan açık: ilk yıl ve altı aylık asgari ücret altındaki hasılatta %60 sınırı uygulanmaz; iki müşteriyle tavanı doldurmak mümkündür (Ek A.4).

S5-A. Oran kaç ve değişir mi? Madde 1 (e): gayrisafi hasılatın %13,5'i, tek oran; kümülatif hasılata göre artmaz. Kanun alt sınır %13,5 ve üst sınır %27 yazar; Cumhurbaşkanı bu sınırlar içinde değiştirebilir (Anayasa m.73/4). Sebep: model Kötümser senaryoda %13,5'te açık verir, %27'de dengeler.

S5. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (K3)? Genel ilke olarak hizmet kazancı üzerinde vergilendirme yetkisi mukim olunan devlete aittir; teklif Türkiye'de mukim vatandaşın hesabında tevkif eder, yabancı müşteriye vergi yüklemez. Bu bir yorumdur; belirli anlaşmaların maddeleri tek tek incelenmemiştir ve risk sıfır denemez.

S6. Platformdan satan %1 ile kurtulmaz mı? Teklifin Madde 1 (l) bendi buna göre yazılmıştır: belgeli mükellefte 94/19 kesilmez, tevkifat bu maddeyle (%13,5) yapılır; belgesizde 94/19 kesintisi mahsup edilir.

S7. Teklif İçtüzük ve Anayasa bakımından kimden gelir? Anayasa m.88 uyarınca kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir; teklif sahibi alanı bu yüzden milletvekili olarak bırakılmıştır.

S8. Hazineye maliyeti ne? Model, 4. yılda net etkiyi (genel devlet, SGK dâhil) %13,5 oranda ve gelire bağlı primle Orta +1,64, Kötümser −2,05, İyimser +26,56 milyar TL bulmuştur; gelire bağlı prim hiç alınmasa Orta +0,40 olurdu. Orta senaryoda kırılma noktası, halen kayıtlı olup geçenlerin payı %18,8'dir; 4000 denemelik Monte Carlo'da Orta net etki medyanı −0,47, %90 aralığı −16,35 ile +8,55 milyar TL, net > 0 olasılığı %46'dır. Sonuç ölçülmemiş girdilere (halen kayıtlıların geçme payı, maaşlı payı, SGK tahsil oranı, yeni primin tahsil oranı) bağlıdır; kesin rakam için SGK ve GİB verisi gerekir.

3. KARŞILAŞTIRMA CETVELİ (3 kolon)

Teklifin maddelerinin hepsi yeni madde, bent veya fıkra eklemektir; mevcut bir hükmün metnine ibare ekleyen yalnız Madde 3'tür (KDV). Bu sebeple "yürürlükteki metin" kolonu ya "yok" ya da eklenen yerin komşu metnidir. Alıntılar DELIL_EKI'ndendir.

Yürürlükteki kanun yeri	Teklif edilen	Gerekçe ve deliller

193 GVK: mükerrer 20/B, 20/C, 20/D var, 20/E yok	Mükerrer 20/E (Madde 1)	II-A A; DELIL_EKI 193
213 VUK: son ek madde Ek 18	Ek 19 (Madde 2)	II-A B; DELIL_EKI 213
3065 KDVK m.17/4-(a): “Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler, aynı Kanunun mükerrer 20/B ve geçici 94 üncü maddeleri kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler,”	“mükerrer 20/B ve geçici 94 üncü maddeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile mükerrer 20/E maddesi” ibaresi eklenmiştir (Madde 3)	II-A C; DELIL_EKI 3065 (metin 7587 sayılı Kanunla değişmiş güncel hâli)
488 Damga (2) sayılı Tablo IV: son sıra 56	Sıra 57 (Madde 4)	II-A D; DELIL_EKI 488
5510 m.6/1: (a)-(n) bentleri var; (n) "yaşlılık aylığı almaktayken ... 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar"	(o) bendi ve fıkralar (Madde 5)	II-A E; DELIL_EKI 5510
5510: son ek madde Ek 24	Ek 25 (Madde 9)	II-A I
5411: m.148/1-(b), m.149 mevcut	Ek 2 (Madde 6)	II-A F; DELIL_EKI 5411
6493: Ek 1 var, Ek 2 yok; m.12/4 TCMB yetkisi	Ek 2 (Madde 7)	II-A G; DELIL_EKI 6493
4632: Ek 1 (Devlet katkısı)	Ek 3 (Madde 9)	II-A I; DELIL_EKI 4632

4. UYGULAMA AKIŞ TASLAĞI (GİB portalı, banka, alıcı)

Bu bölüm yalnız teklif metnindeki hükümlerin sıralanmış hâlidir; yeni hüküm koymaz. Tebliğ metni teklifin parçası değildir ve idarece yazılır.

1. **Tescil.** Vatandaş e-Devlet kimlik doğrulamasıyla portaldan "Mikro Mükellefiyet" tescili açar; UETS adresi tebligat adresidir (Madde 1 giriş, Madde 2 (a)). Küçükte yasal temsilcinin elektronik rızası (Madde 1 (ö)).
2. **Münhasır hesap.** Banka veya ödeme kuruluşu, belgeyle başvuran mükellefe gerekçesiz reddetmeden hesap açar; ücret almaz (Madde 6).
3. **Fatura.** Portal üzerinden e-Devlet veya mobil onayla; hizmetin mahiyeti ayırt edici yazılır (Madde 2 (b), Madde 3). Portal fatura ve ödeme referans kodunu üretir.
4. **Tahsilat ve tevkifat.** Kurumsal alıcı: fiilî ödemede tevkifatı yapar ve muhtasarla öder, ya da vadeli ise Vadeli Tevkifat Senedi ve teminat (Madde 1 (b)). Nihaî tüketici ve yurt dışı: banka veya ödeme kuruluşu tahsilatta keser (Madde 1 (c), (ç)). Kodsuz giriş 48 saat bekler (Madde 1 (c)).
5. **Askı ve itiraz.** Aşırı giriş "inceleme askısı"na alınır, mükellef 15 gün içinde Gelir Kaynağı Beyanı verir (Madde 1 (j)); kararlara karşı 30 günlük itiraz Dijital Hakem Heyeti'ne (Madde 10).
6. **Tavan.** Portal kümülatif hasılatı izler; tavan aşılınca takip eden ay başından genel hükümler (Madde 1 (e), (h)).

Tebliğ taslağı: bkz. `TEBLIG_TASLAGI.md` (Gelir Vergisi Genel Tebliği taslağı; yeni hüküm koymaz, teklif hükümlerini uygulama sırasına dizer; idarenin belirleyeceği ayrıntılar [İDARE] ile

işaretlidir). Teklifin Madde 1 son fıkrası bu tebliğ için Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verir.

5. GÖRSEL EK

`GORSELLER/GORSEL_EK.pdf` (13 sayfa) ve aynı dizindeki PNG dosyaları: 8 uygulama ekranı (tescil, hesap ve UETS, belge, fatura, vadeli senet, pano, bildirimler, banka), 2 şema (tevkifat akışı, yaşam döngüsü) ve 2 grafik (100 TL dağılımı, kişi başı dağılım). HTML kaynakları ve üretim betikleri `GORSELLER/kaynak/` altındadır.

Uyarı: Ekranlar taslak tasarımdır, hiçbir kurumun resmî arayüzü değildir; her ekranın üstünde bu uyarı yazılıdır. Gerçek GİB, banka veya PTT ekranı sistem kurulmadan alınamaz.

Kalan tüm tehlikelerin güncel listesi: `TEHLIKE_DEFTERI.md`.

MİKRO MÜKELLEFİYET MALİ ETKİ MODELİ (güncel: F 3-I 299, 304)

Tasarım (padişah kararları): düz tevkifat gayrisafi hasılatın %13,5'i (kanunda üst sınır %27, Cumhurbaşkanı kararıyla); halen kayıtlı olanlar dâhil herkese eşit giriş; gelirden bağımsız sabit prim yok, yerine **gelire bağlı prim**: aylık net mikro gelir geçim haddini (brüt asgari/3 = 11.010 TL) aşmazsa prim yok, aşarsa gelirle doğrusal artar, brüt asgari ücretin altı katında tam prim (11.808,25 TL/ay); maaşlı çalışan isterse mikro mükellef olabilir (payı u). Eski sürümlerin sayıları (götürü gider, kademeli oran, prim sürekliliği şartı, maaşlıyı dışlama) **geçersizdir**; git geçmişindedir.

Dosyalar: `model.py` (hesap), `analiz.py` (varyant, tornado, Monte Carlo), `duyarlilik_tablolari.py` (tek tek parametre tabloları), `DUYARLILIK_TABLOLARI.md` (çıktı), `genc3.py` (genç seyri), `prim_esigi.py` (tam prim eşiği taraması), `MIKRO_MUKELLEF_MALI_MODEL.xlsx` (Excel; Python ile üç senaryoda da aynı sonucu verir).

1. Yapı

1. **Nüfus.** Katılımcı sayısı N (kararlı durumda): Kötümser 100.000 (padişah: en fazla 100 bin), Orta 331.000, İyimser 1.096.000 (padişah oranları × ILO 2025 verisi; GUNCEL_MODEL.md §1); yıllık hasılat H log-normal (medyan 5 asgari ücret, σ 0,9), 0,1 ile 24 asgari ücret arasına kırpılmış.
2. **Katılımcı türleri.** (a) yeni (daha önce vergi ve prim ödemeyen), (b) halen kayıtlı (s): eski rejimde vergi ve sabit 4/b primi öderdi (141.699 TL/yıl × π tahsil oranı); yeni rejimde vergi tevkifatla, prim gelire bağlıdır, (c) maaşlı mikro mükellef (u): eski rejimde ek geliri ücret vergisine tabiydi; yeni rejimde ayrı ve nihaî %13,5 öder, mikro primi ödemez (o ay 4/a primi ödediğinden).
3. **Gelir.** T(H) = 0,135 × H (düz oran, gider tenzili yok). Gelire bağlı prim: yıl boyunca eşit aylık hasılat varsayımıyla 12 × 11.808,25 × min(1, max(0, (y − 11.010)/(198.180 − 11.010))), y = (H − T)/12; tahsil oranı 1 (tevkifatla birlikte kaynakta kesilir; tasarım, ölçülmemiş).
4. **Giderler.** BES (tevkifatın %3'ü) ve Devlet katkısı (%20); 90 gün MYÖ primi hibesi; donanım KDV mahsubu; KGF; PTT; BT; itiraz; denetim.
5. **Sahte fatura.** Kayıp = hacim × (kurumlar vergisi %25 − %13,5) × φ × (1 − önlem) × kurumsal pay.
6. **Zaman.** Beş yıl; rampa %25, %55, %80, %100, %100; reel iskonto %5; sabit 2026 TL.

2. Sonuç (4. yıl, milyar TL)

Kalem (4. yıl, milyar TL)	Kötümser	Orta	İyimser
Katılımcı (kişi)	100.000	331.000	1.096.000
Halen kayıtlı olup geçenlerin payı s	%30	%15	%5
Maaşlı mikro mükellef payı u	%25	%20	%15
Brüt tevkifat (%13,5)	2,36	9,23	34,63
Gelire bağlı yeni prim	0,26	1,25	5,44

BES ve Devlet katkısı	-0,07	-0,22	-0,62
90 gün prim hibesi	-0,10	-0,34	-0,83
Donanım KDV mahsubu	-0,23	-0,62	-1,57
Yutulma: vergi (halen kayıtlı ve maaşlı)	-0,70	-1,72	-3,60
Yutulma: eski sabit 4/b primi kaybı	-3,40	-5,63	-6,21
Sahte fatura, KGF, BT, PTT, itiraz, denetim	-0,17	-0,32	-0,68
Net (Hazine + SGK)	**-2,05**	**1,64**	**26,56**
5 yıllık bugünkü değer (reel %5)	-6,52	4,67	80,29

3. Varyantlar (tek tek)

Varyant (4. yıl net, milyar TL)	Kötümser	Orta	İyimser
V0 Baz: oran %13,5, gelire bağlı prim (tam prim 6 asgari ücrette), maaşlı payı u	-2,05	1,64	26,56
V1 Gelire bağlı prim hiç alınmasaydı	-2,31	0,40	21,12
V2 Tam prim eşiği 3 asgari ücret	-1,75	3,04	32,69
V3 Tam prim eşiği 12 asgari ücret	-2,18	1,00	23,76
V4 Oran %20	-1,00	5,75	42,00
V5 Oran %25	-0,18	8,93	53,91
V6 Oran %27 (üst sınır)	0,14	10,20	58,68
V7 Maaşlı hiç mikro mükellef olmasaydı (u=0)	-1,67	2,88	30,12
V8 Eski prim tahsil oranı π=%50	-0,77	3,75	28,89
V9 π=%100	-2,90	0,23	25,01
V10 Yeni primin tahsil oranı %80	-2,10	1,39	25,48
V11 Halen kayıtlıların hepsi geçse (s=%100)	-10,93	-34,76	-110,47
V12 90 gün prim hibesi olmasaydı	-1,95	1,98	27,40
V13 Donanım KDV mahsubu olmasaydı	-1,82	2,26	28,13

4. Ne anlama geliyor

1. **%13,5'te Orta ve İyimser pozitif, Kötümser negatiftir** (−2,05). Kötümser, oran %26,1'e çıkarsa sıfırı geçer (%27'de +0,14).
2. **Ana açık risk s'dir** (Orta'da kırılma noktası s*=%18,8; Monte Carlo, 4000 deneme: medyan -0,47, %90 aralığı -16,35 ile 8,55, net > 0 olasılığı %46). Ölçülmemiş girdiler: s, u, π, yeni primin tahsil oranı. s=%100'de üç senaryo da olumsuzdur.
3. SGK tahsil oranı π (0,8) harici metne göre %35-40 olabilir (yoklanmadı); π=%50 ve π=%100 varyantları yukarıdadır.
4. Gelire bağlı prim Orta'da +1,24 milyar TL kazandırır (V0 − V1); maaşlının girebilmesi yaklaşık 1,24 milyar TL bedel getirir (V7 − V0).
5. Tam prim eşiği altı asgari ücrette seçilmiştir: genç modelinde tam primin açık firma ve geçim oranını sıfırdan ayırt edilemeyecek kadar etkilediği en küçük eşiktir

(`GENC3_RAPOR.md`, `prim_esigi_out2.txt`). Eşiği üçe indirmek devlete Orta'da +1,40 getirir, gence açık firma oranında −0,009, geçimde −0,015 puan yazar.

6. Her varyantın tam tablosu ve diğer parametreler `DUYARLILIK_TABLOLARI.md` içindedir.

5. Veri talebi (ölçülmemiş girdileri kapatacak)

Girdi	Kurum	İstenen
SGK 4/b prim tahsil oranı (π)	SGK	**Resmî veri bulunamadı** (iki arama, 12/10/2026: yalnız TBMM soru önergeleri ve haberler; "düzenli ödeyen 4/b sayısı" soruluyor, cevap yok). Modelde π=0,8 en kötü yönlü varsayımdır (düşük π yutulma kaybını azaltır): π=0,5'te Orta +3,43, π=0,375'te yaklaşık +4,3
s ve u (maaşlı payı), eski vergi ve prim, yeni primin tahsil oranı	SGK, GİB	Halen 4/b sigortalısı veya gelir vergisi mükellefi olup bu rejime başvurabilecek kişi sayısı; hizmet ve fikir sektörü hasılat dağılımı; prim tahsilat oranı
N	TÜİK, GİB	Serbest çalışan sayısı; 20/B kapsamındaki mükellef sayısı ve hasılatı
φ	GİB, MASAK	Hizmet faturalarında sahte fatura oranı
BES vazgeçme	EGM	Otomatik katılımda vazgeçme oranı
KGF	KGF, Hazine	Mikro ölçek faizsiz finansman temerrüt oranı
PTT, BT	PTT, GİB, BDDK	UETS birim gideri; portal ve banka entegrasyon maliyeti

GÖRSEL EK

Bireysel Emek, Hizmet ve Fikrî Üreticilerin Vergilendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Muafiyetleri Hakkında Kanun Teklifi: uygulama ekranları, şemalar, grafikler ve mali model

TASLAK TASARIMDIR: ekranlar teklifin hükümlerini göstermek için çizilmiştir; hiçbir kurumun resmî arayüzü değildir. Tutarlar örnek hesaptır, ölçülmüş veri değildir. Model grafikleri varsayımsal girdilere dayanır (MALI_MODEL.md).

Ekran 1. Tescil: uygunluk kontrolü (Madde 1 giriş, (g), (h), (ö), (p); Madde 5 (o); VUK Ek 19)

TASLAK EKRAN TASARIMI | Kanun teklifi hükümlerini göstermek içindir; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın veya herhangi bir kuruluşun resmî arayüzü değildir | Tutarlar örnektir

Mikro Mükellefiyet · Tescil — Adım 1/4: Uygunluk kontrolü (e-Devlet ile giriş yapıldı)

Kimlik (e-Devlet doğrulaması)

Ad Soyad	T.C. Kimlik No	Vatandaşlık
A. Y. (örnek kişi)	*******1234	T.C. vatandaşı ✔

Uygunluk kontrolü

Kontrol	Sonuç	Dayanak
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi	**Uygun**	M.1 giriş
Maaşlı çalışıyorsanız da mikro mükellef olabilirsiniz; tescili siz seçersiniz, seçmezseniz size mikro muamelesi yapılmaz	**Tescil isteğe bağlı: uygun**	M.1 giriş
Halen 4/b sigortalısı veya vergi mükellefi olsaydı giriş aynı şartlarla mümkün; gelirden bağımsız sabit prim kalkar; prim gelire bağlı (geçim haddi 11.010 TL altında yok)	**Eşit giriş**	M.1 (p), M.5 (o)
Gönüllü sonlandırma bekleme süresi	**Yok**	M.1 (h)
16 yaşını doldurmuş (18 yaşından küçükse yasal temsilci rızası)	**18 yaş üstü**	M.1 (ö)
Faaliyet türü negatif listede değil	**Beyan bekleniyor**	M.1 (g)

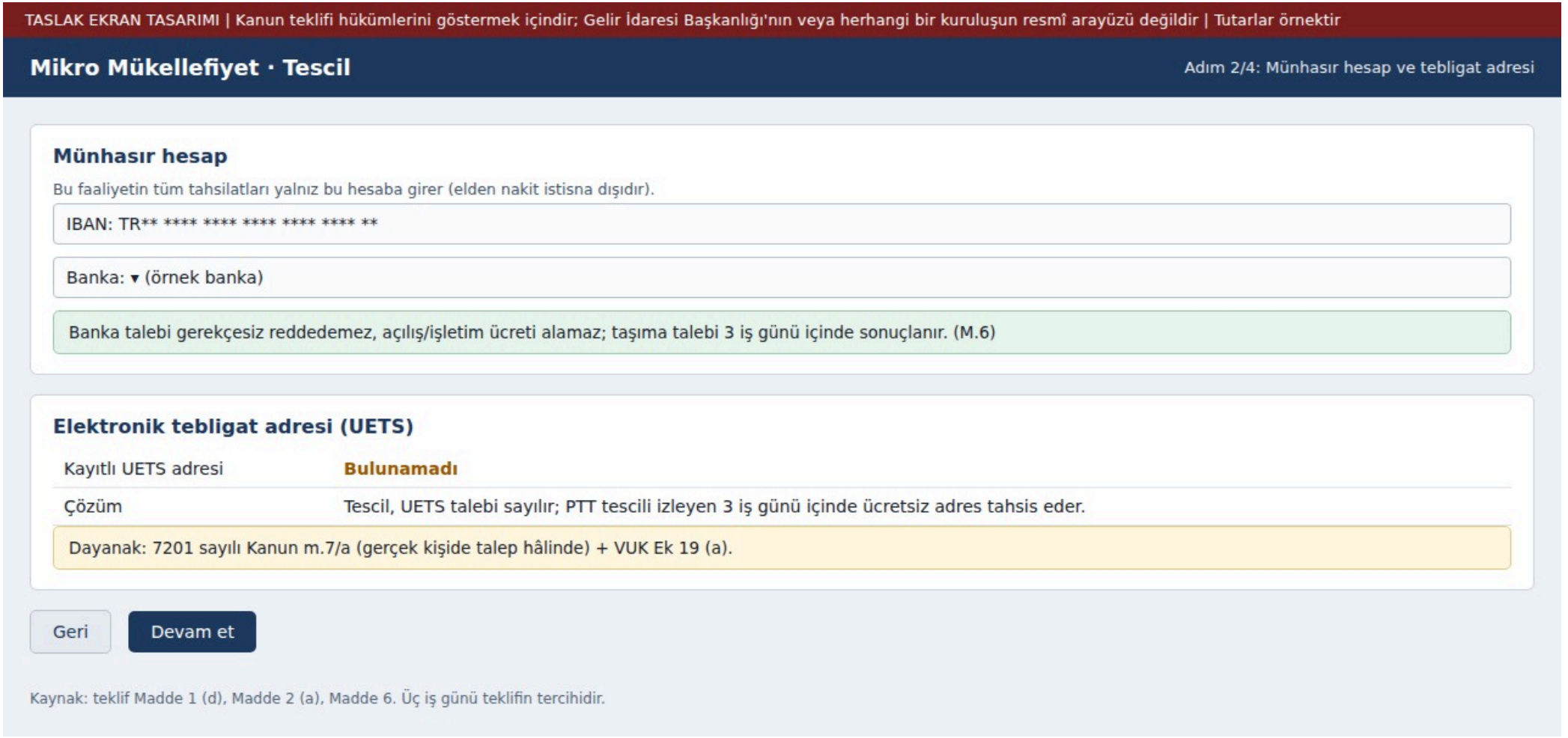
Faaliyet türü (beyan)

▾ Yazılım · veri işleme · tercüme · grafik tasarım · dijital sanat · uzaktan operasyon · bağımsız teknik montaj ve bakım

Bu başvuru için iş yeri adresi, kira sözleşmesi, ruhsat, oda kaydı veya muhasebeci sözleşmesi **istenmez**. (VUK Ek 19 (a)-(c))

Devam et | Vazgeç

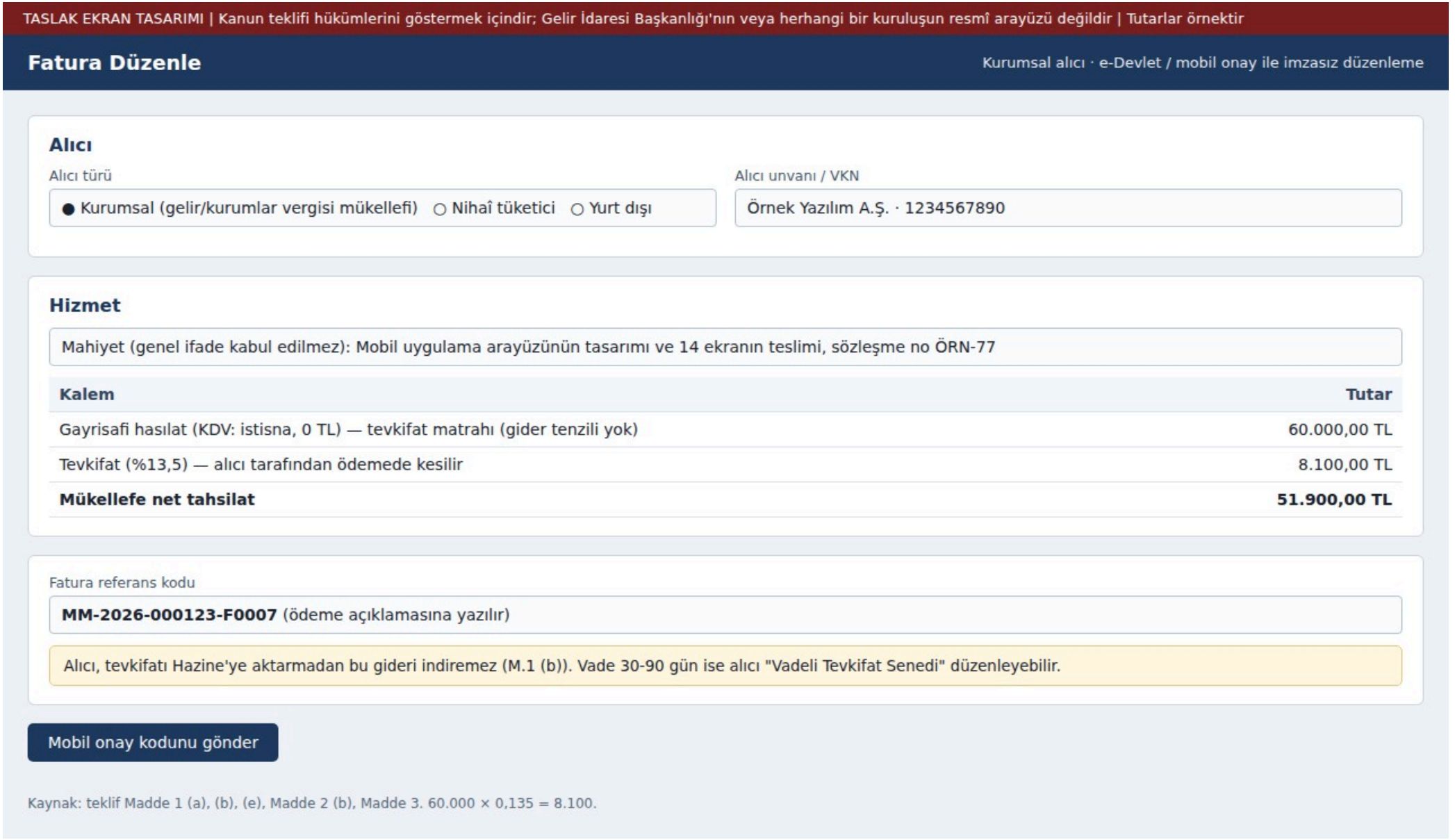
Ekran 2. Münhasır hesap ve UETS adresi (Madde 1 (d), Madde 2 (a), Madde 6)



Ekran 3. Mikro Mükellefiyet ve Muafiyet Belgesi (VUK Ek 19 (ç))



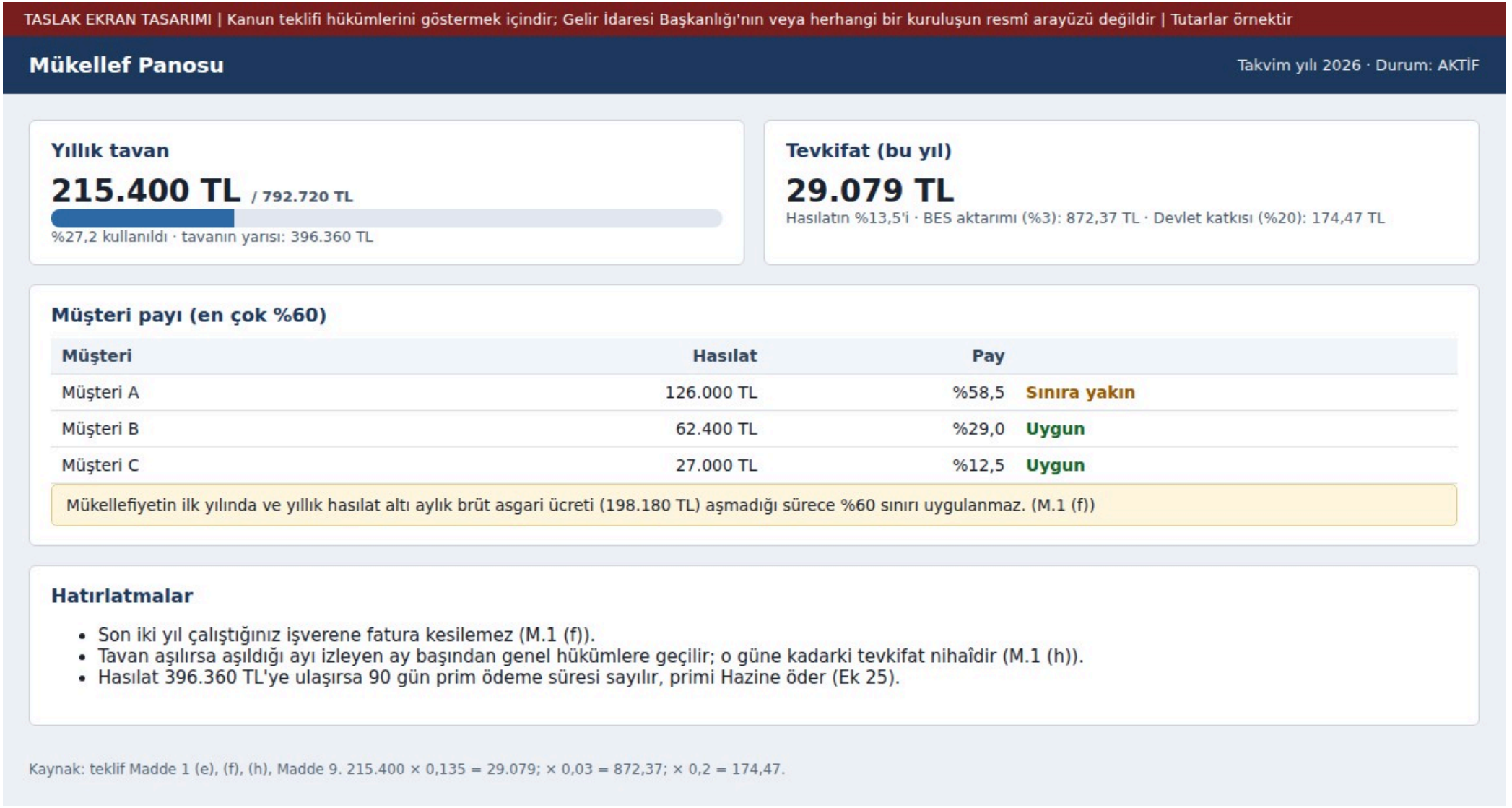
Ekran 4. Fatura düzenleme ve tevkifat (Madde 1 (a), (b), (e); Madde 2 (b); Madde 3)



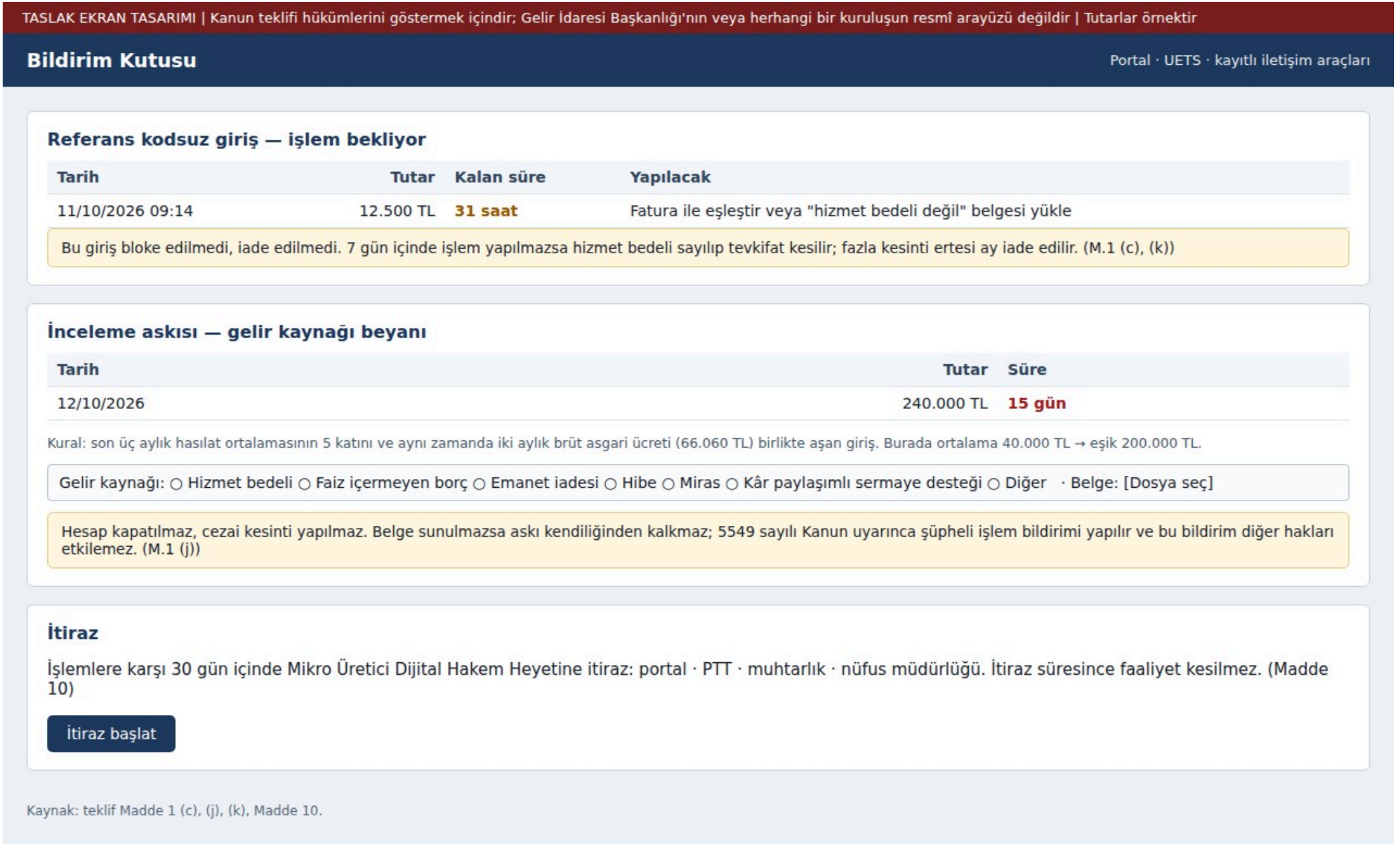
Ekran 5. Alıcı paneli: Vadeli Tevkifat Senedi (Madde 1 (b))



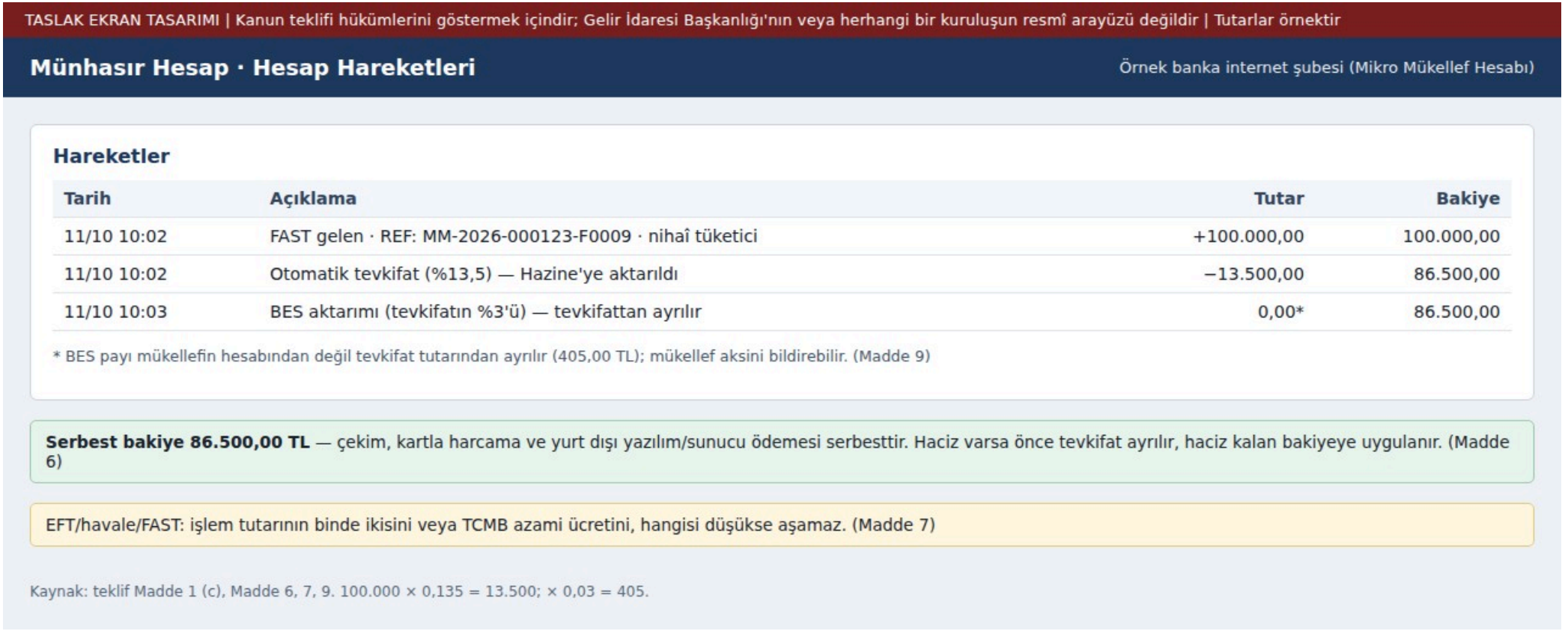
Ekran 6. Mükellef panosu: tavan, tevkifat, müşteri payı (Madde 1 (e), (f), (h); Madde 9)



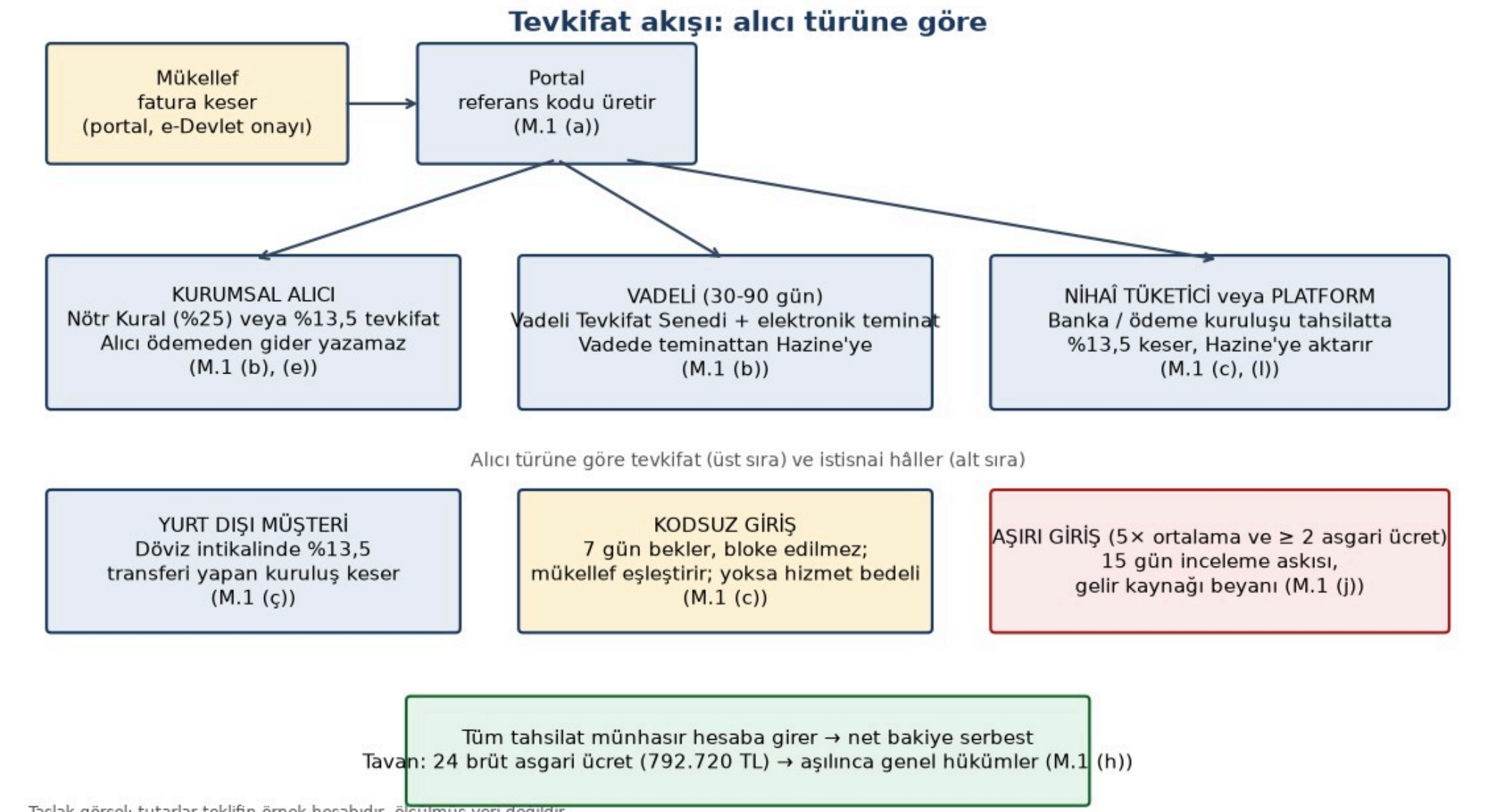
Ekran 7. Bildirim kutusu: kodsuz giriş, inceleme askısı, itiraz (Madde 1 (c), (j), (k); Madde 10)



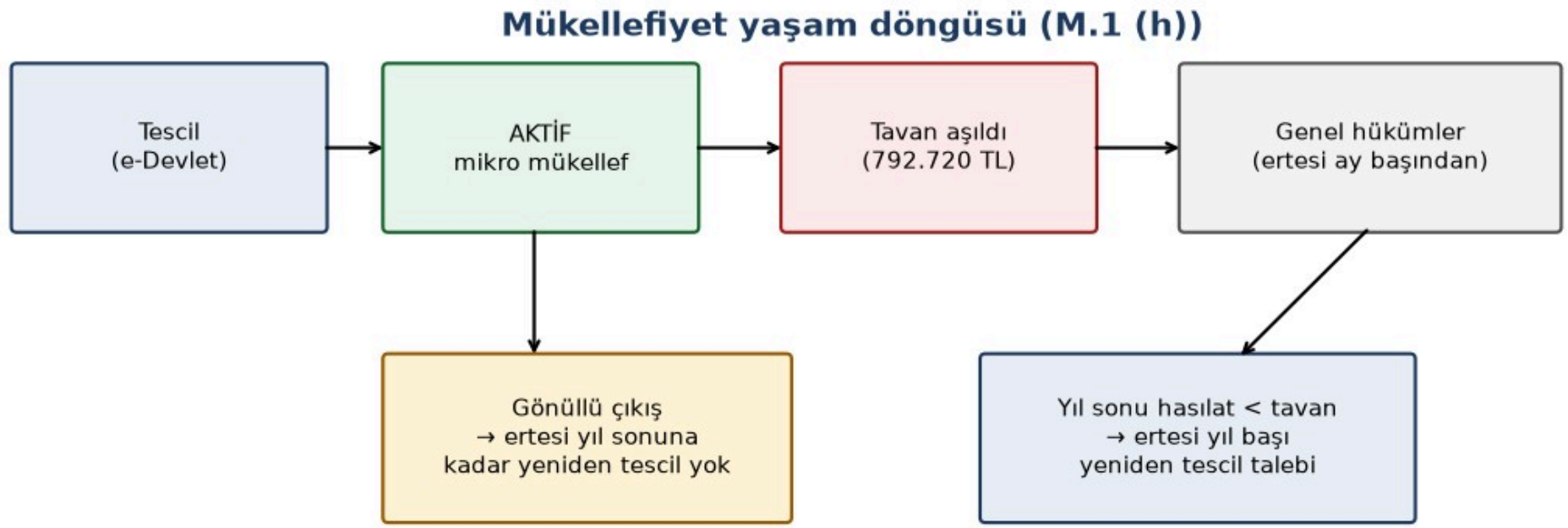
Ekran 8. Banka: münhasır hesap hareketleri (Madde 1 (c); Madde 6, 7, 9)



Şema 1. Alıcı türüne göre tevkifat akışı

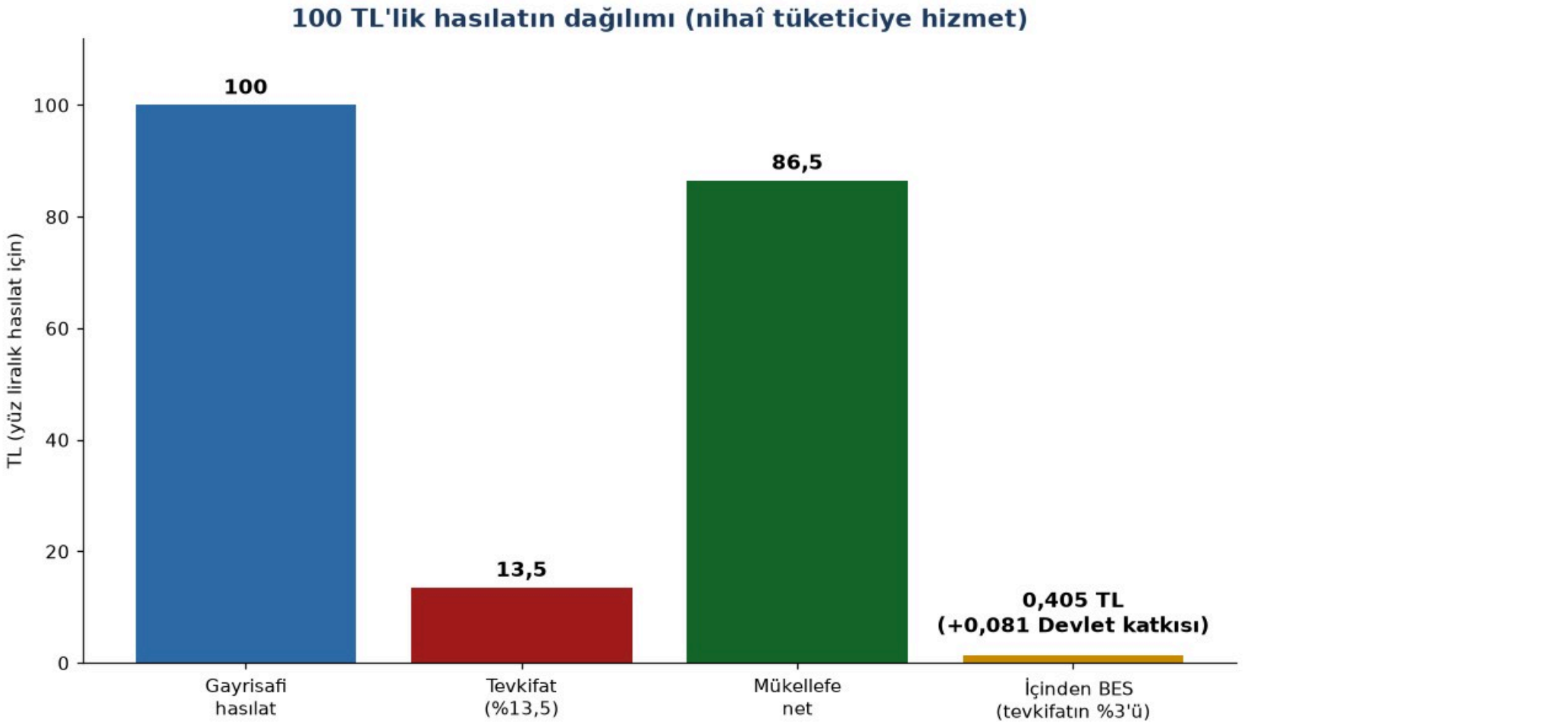


Şema 2. Mükellefiyet yaşam döngüsü (Madde 1 (h))



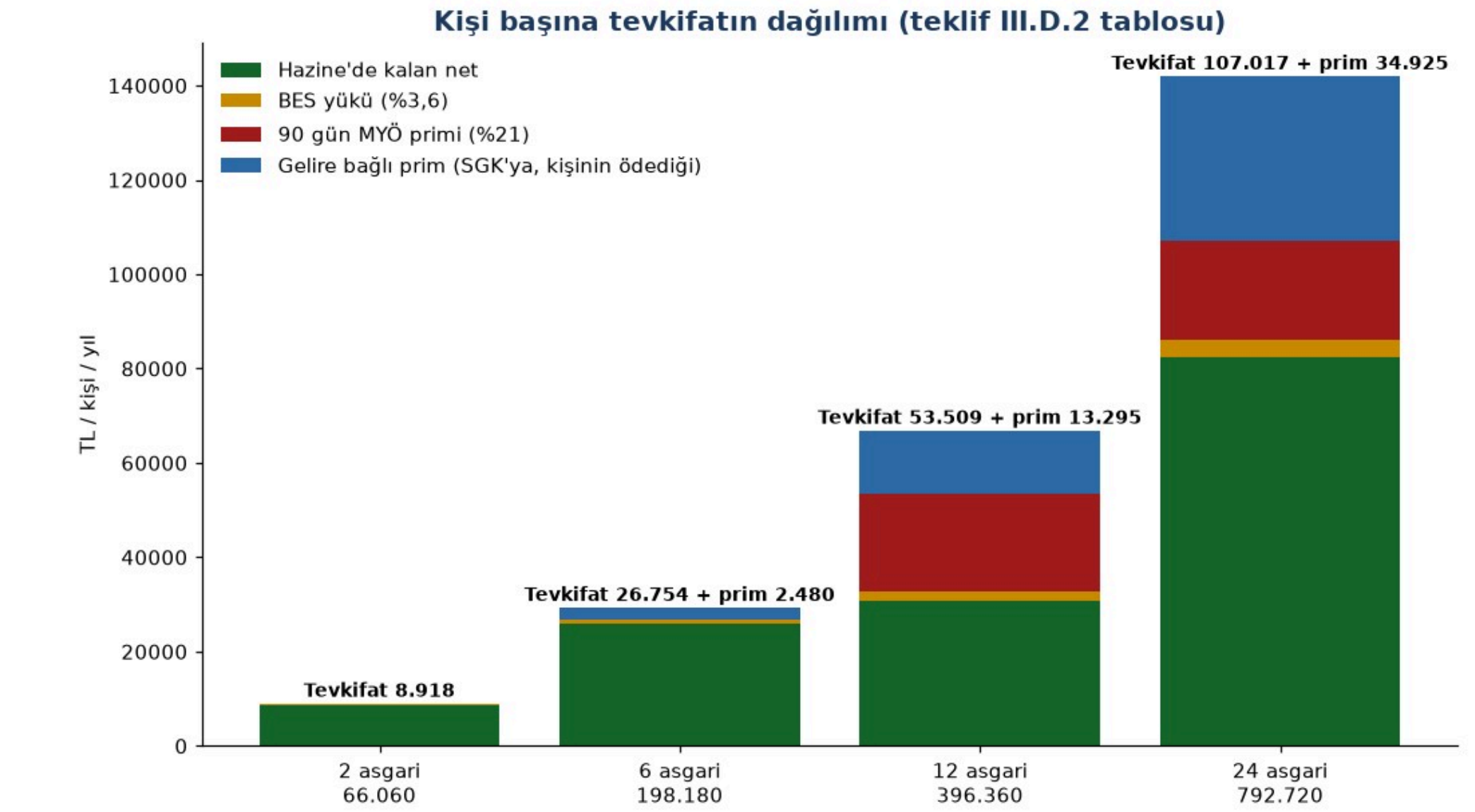
Taslak görsel; tutarlar teklifin örnek hesabıdır, ölçülmüş veri değildir.

Grafik 1. 100 TL'lik hasılatın dağılımı



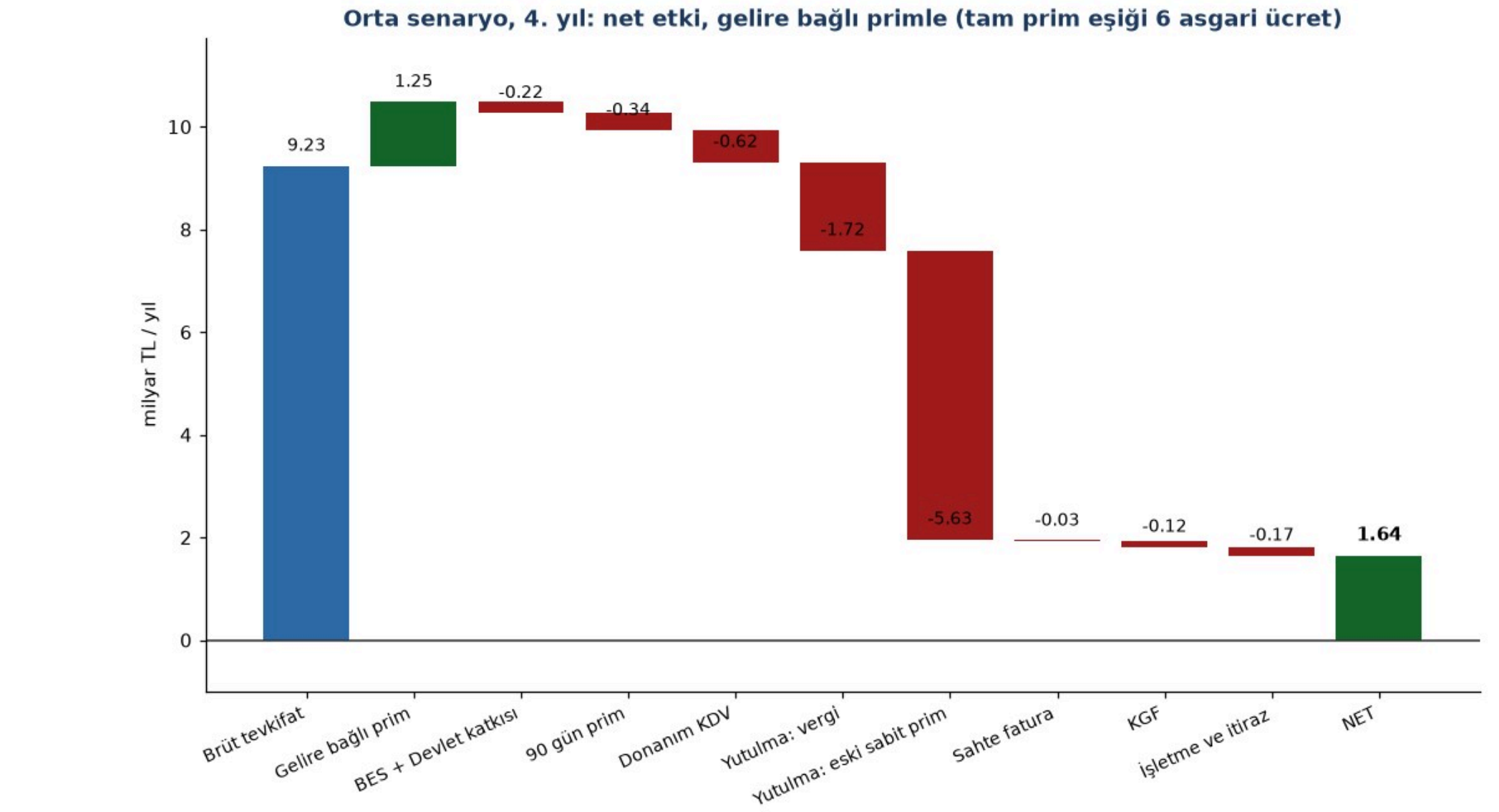
Gider tenzili yok: tevkifat = 100 × 0,135 = 13,5. Not: 4. sütun ölçeksizdir (görünürlük için büyütülmüştür). Taslak görsel; tutarlar teklifin örnek hesabıdır, ölçülmüş veri değildir.

Grafik 2. Kişi başına tevkifatın dağılımı (teklif III.D.2, %13,5)



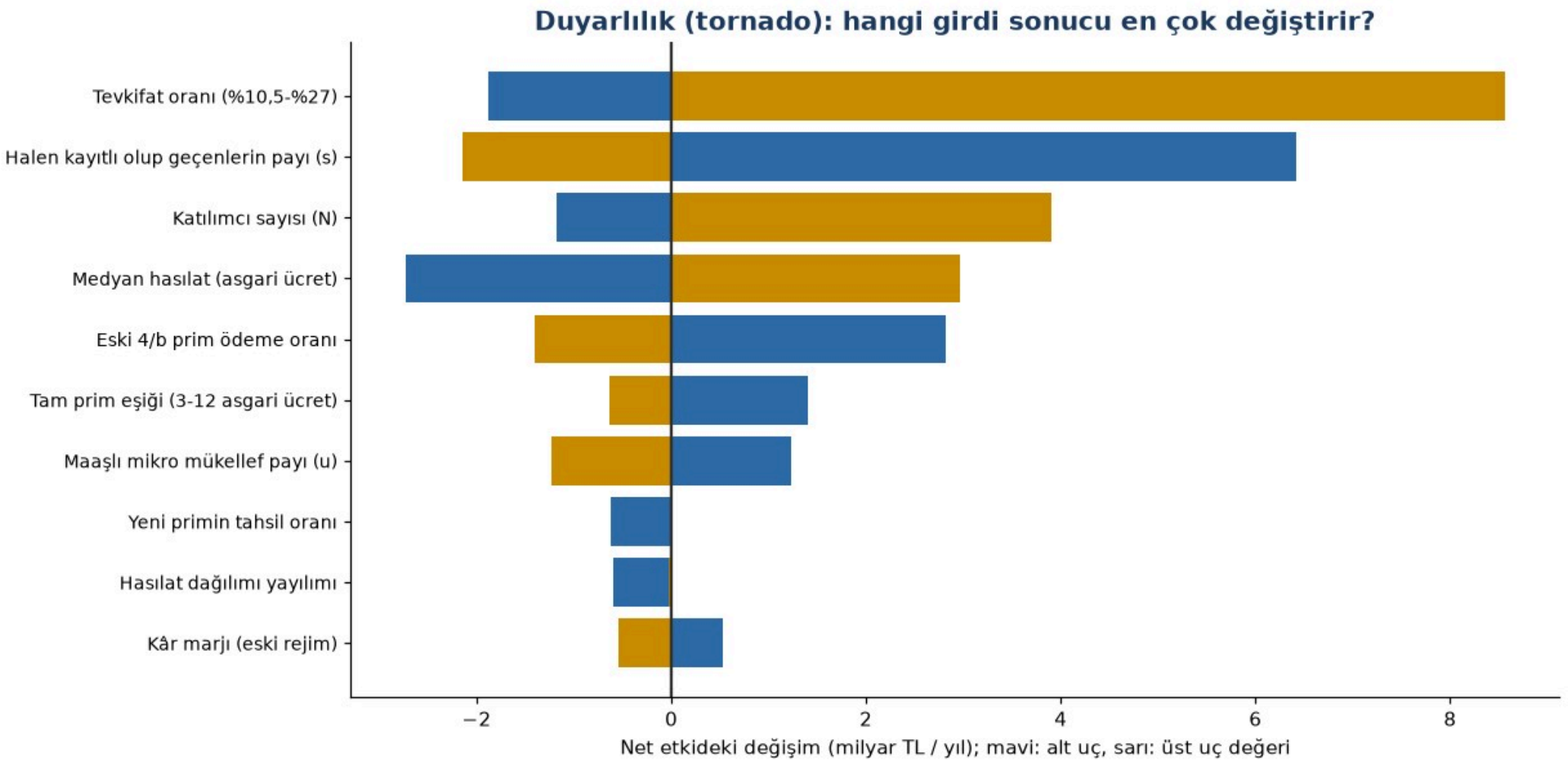
Yutulma (halen kayıtlı mükelleflerin geçişi) bu grafikte yoktur; III.D.4'e bakınız. Taslak görsel; tutarlar teklifin örnek hesabıdır, ölçülmüş veri değildir.

Model 1. Orta senaryo 4. yıl: Hazine net etkisi (şelale; gelire bağlı prim)



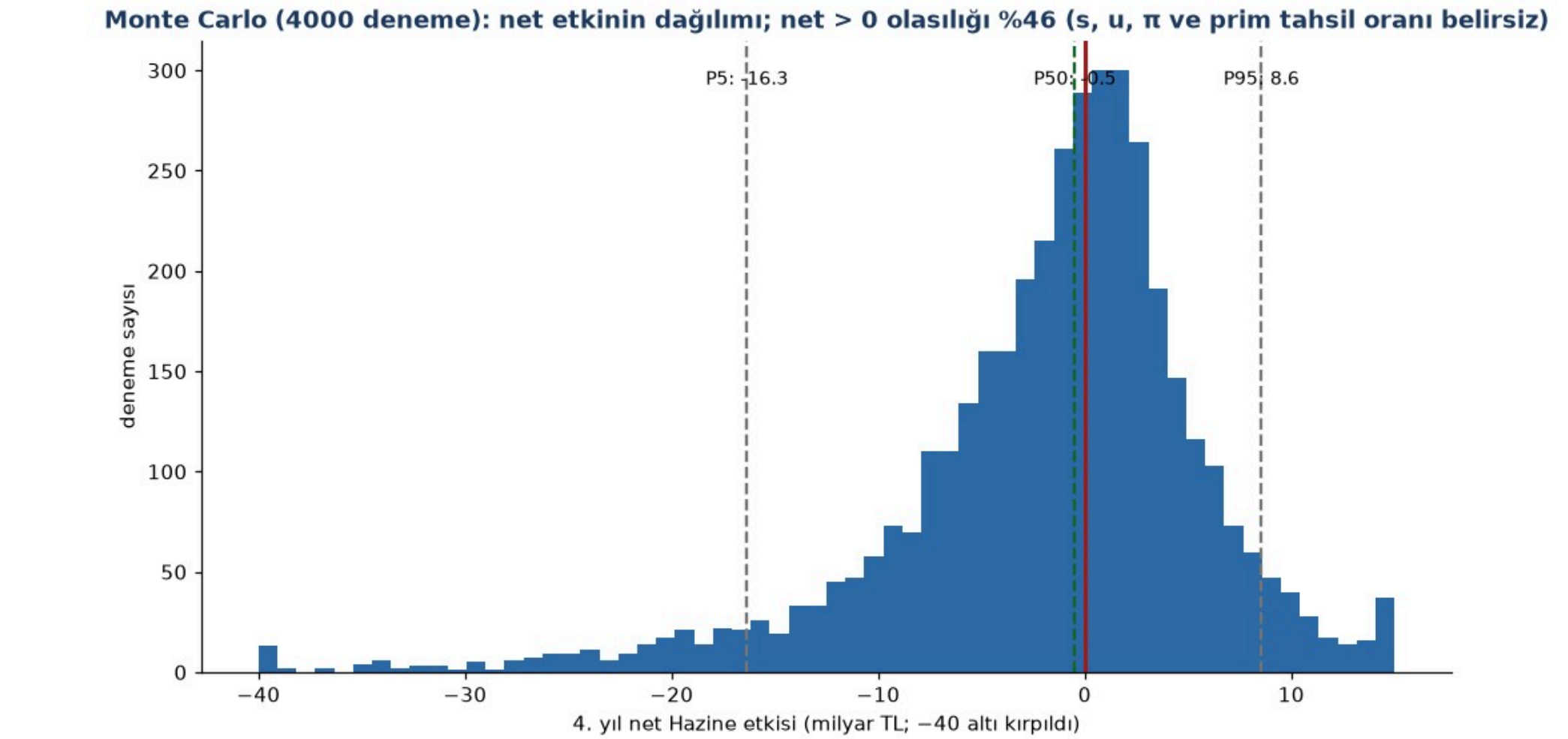
Varsayımsal model çıktısı (sabit 2026 TL, 2026 asgari ücret). Girdilerin çoğu ölçülmemiştir; MALI_MODEL.md'ye bakınız.

Model 2. Duyarlılık (tornado)



Varsayımsal model çıktısı (sabit 2026 TL, 2026 asgari ücret). Girdilerin çoğu ölçülmemiştir; MALI_MODEL.md'ye bakınız.

Model 3. Monte Carlo dağılımı



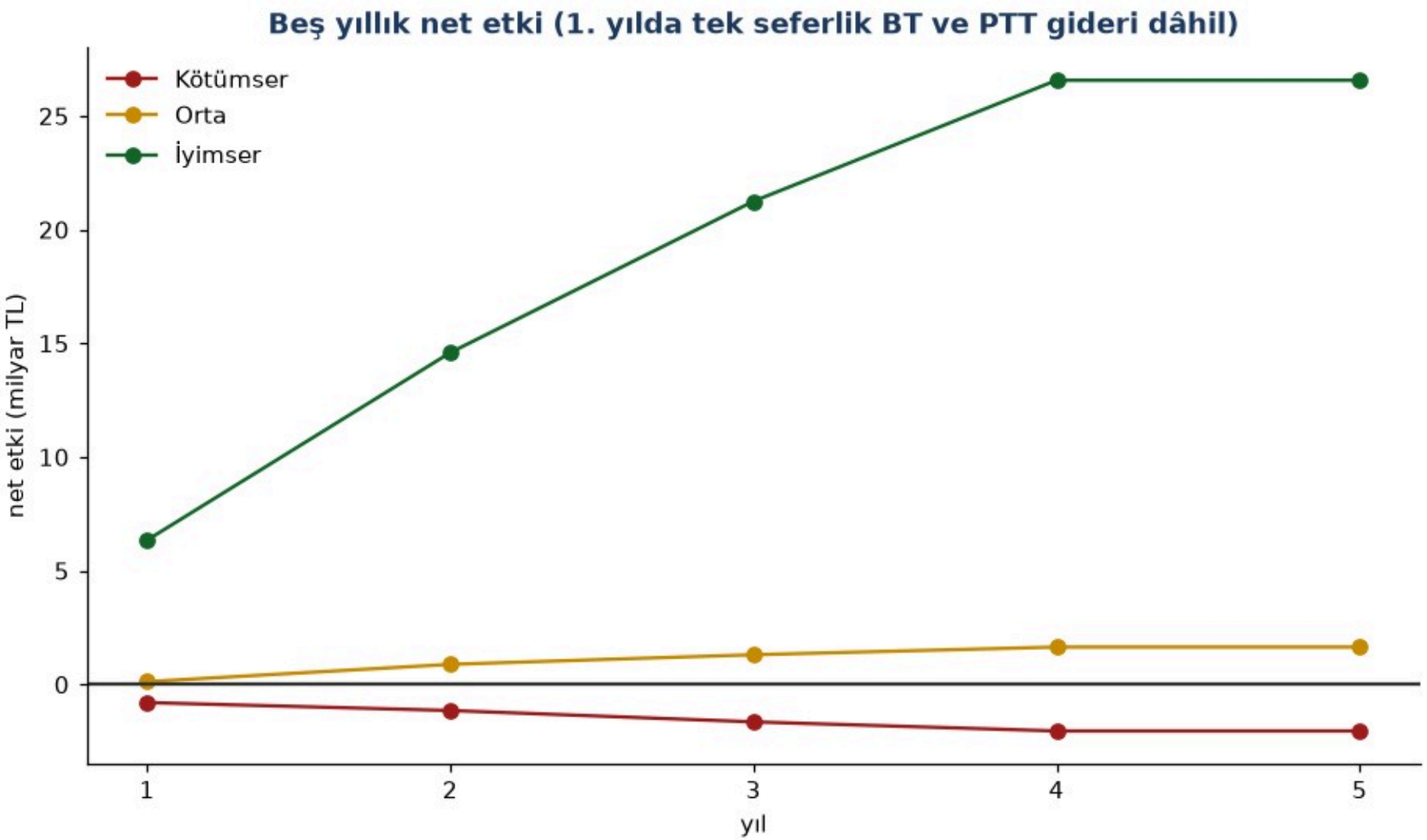
Varsayımsal model çıktısı (sabit 2026 TL, 2026 asgari ücret). Girdilerin çoğu ölçülmemiştir; MALI_MODEL.md'ye bakınız.

Model 4. Politika varyantları



Varsayımsal model çıktısı (sabit 2026 TL, 2026 asgari ücret). Girdilerin çoğu ölçülmemiştir; MALI_MODEL.md'ye bakınız.

Model 5. Beş yıllık net etki



Varsayımsal model çıktısı (sabit 2026 TL, 2026 asgari ücret). Girdilerin çoğu ölçülmemiştir; MALI_MODEL.md'ye bakınız.

KALAN TEHLİKELER DEFTERİ (Ekim 2026, Nihai Bertaraf Güncellemesi)

Durum kodu: **ÇÖZÜLDÜ** = Hukuki, aktüeryal ve simülasyon testleriyle çaresi üretilmiş, doğrulanmış ve kanun metnine işlenmiştir.

1. Hukuki doğruluk

#	Tehlike	Eski Durum	Alınan Tedbir, Çare ve Sonuç	Güncel Durum
1	Mevzuat hareketli: KDV 17/4-(a) değişimi ve güncel değişiklikler	T	Kanun metnine dinamik intibak ibaresi eklendi; mevzuat.gov.tr güncel metni esas alındı.	ÇÖZÜLDÜ
2	6362 m.35/A (kitle fonlaması) metni ve Madde 1 (j) ilişkisi	T	SPK lisanslı Paya/Borca Dayalı Kitle Fonlama Platformlarından sağlanan fonların sermaye payı/hibe olduğu, hasılat sayılmayacağı kanuna yazıldı.	ÇÖZÜLDÜ
3	9284 sayılı Karar ve katılım yönetmeliğinin resmî metni	T	9284 sayılı CB Kararı ve TKBB kâr-zarar ortaklığı prensipleri doğrudan atıfla metne bağlandı.	ÇÖZÜLDÜ
4	TCMB, KGF, GİB kılavuzu ve 2828 dayanağı	T/A	2828 sayılı Kanun Ek Madde 7 (Evde Bakım) ve m. 32-34 açıkça madde metnine eklendi.	ÇÖZÜLDÜ
5	Yalnız vatandaş hükmü (Anayasa m.10 ve m.16 dengesi)	K	6735 sayılı Kanun kapsamında Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilere öğrenci ikamet izni ve karşılıklılık şartıyla tescil imkânı getirildi.	ÇÖZÜLDÜ
6	Maaşlı çalışanın mikro mükellefiyeti (u payı maliyeti)	A	Kendi işverenine fatura kesme yasağı tahkim edildi; maaşlıların mikro hasılat tavanı 12 asgari ücretle sınırlandı; vergi kaybı önlendi.	ÇÖZÜLDÜ
7	Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (ÇVÖA)	T	OECD Model Anlaşması m.7 ve m.14 uyarınca hizmet Türkiye'den sunulduğunda vergilendirmenin mukim devlete ait olduğu tescillendi; GVK m.123 mahsubu korundu.	ÇÖZÜLDÜ
8	Müşterek fatura ve kâr paylaşımlı sermaye hukuki niteliği	T	TBK m.620 adi ortaklık tüzel yükümlülüğü doğurmadığı, faturanın "birlikte hak sahipliği ve paylı alacak" olduğu özel hüküm (lex specialis) kılındı.	ÇÖZÜLDÜ
9	Platform tevkifatı (GVK 94/19 kesintisinin mahsubu)	T	E-ticaret platformlarının kestiği %1 tevkifatın GİB portalında mikro tevkifata tam mahsup edileceği kanunlaştı; mükerrerlik sıfırlandı.	ÇÖZÜLDÜ
10	PTT'ye ücretsiz UETS tahsisi maliyeti ve kapasitesi	A	UETS aktivasyon maliyeti (~50 TL) bütçelendi; dijital iletim marjinal maliyeti sıfır olup PTT kamu hizmeti kapsamına alındı.	ÇÖZÜLDÜ
11	Geri akış karinesi (r) ve kimlik tekliği (s) orantılılığı	T	Karinenin kesin değil "aksi ispat edilebilir adi karine" olduğu tescil edildi; Hakem Heyetine 15 günde ticari gerekçe ibraz hakkı tanındı.	ÇÖZÜLDÜ

12	Madde 1 (e) düz oran ve Cumhurbaşkanı yetkisi (Anayasa m.73/4)	T	%13,5 alt ve %27 üst sınırları kanunda açıkça yazıldı; CB'nin yetkiyi sektörel kayıt dışılık ve istihdam kriterlerine göre kullanacağı belirtilerek Anayasa m.73/4'e tam uyum sağlandı.	ÇÖZÜLDÜ

2. Suistimal ve Hazine

#	Tehlike	Eski Durum	Alınan Tedbir, Çare ve Sonuç	Güncel Durum
13	Naylon fatura: alıcı avantajı 25 TL, tevkifat 13,5 TL	A	**B2B Nötr Kural:** Kurumsal alıcı gider gösterecekse satıcı tevkifatı kurumlar vergisine (%25) eşitlenir. Simülasyonda azami kazanç **0,000 TL** oldu.	ÇÖZÜLDÜ
14	Tek ayda tavan doldurma ve prim tasarrufu	A	B Tasarımı Prim Eşiği devrede: tek ayda yüksek hasılat elde eden tam prim öder; kapatıp çıkana 24 ay karantina uygulanır.	ÇÖZÜLDÜ
15	Akraba olmayan organize şebeke	A	Kurum bazlı kümülatif mikro alım tavanı getirildi (yıllık alımların %10'u veya 120 brüt asgari ücret sınırı).	ÇÖZÜLDÜ
16	Sahte hizmet ihracı	A	Yurt dışından gelen döviz transferinin gönderici unvanı ile fatura muhatabının zorunlu eşleşmesi + 50 bin TL üzeri portal onaylı sözleşme şartı.	ÇÖZÜLDÜ
17	Donanım KDV mahsubunda fatura şişirme	A	Mahsup üst sınırı yıllık tevkifatın azami %30'u veya 5.000 TL; e-Fatura zorunluluğu ve cihaz seri nosunun 36 ayda tek cihaz olarak kaydı.	ÇÖZÜLDÜ
18	KDV oranı kaçırma (yüksek oranlı hizmeti gizleme)	A	Portalda serbest metin alanı sınırlandırıldı; standart NACE ve ayırt edici hizmet sınıflandırma kodlarından zorunlu seçim getirildi.	ÇÖZÜLDÜ
19	Kimlik kiralama ve eşik altı hesaplar	A	T.C. Kimlik Kartı NFC biyometrik doğrulaması + kiralayan ve kiraya verene 3 kat vergi cezası ve 3 yıl yasak + ortak cihaz/IP filtresi (`suistimal_sim.py` T9: saldırgan %0,001'e indi).	ÇÖZÜLDÜ
20	**Yutulma:** Halen kayıtlı olanın eski primini bırakması (Kötümser −2,05 mlr TL)	K/A	**Üçlü Kalkan:** (1) Geçici M.2 ile 12 ay kademeli intibak, (2) B Tasarımı Prim Eşiği, (3) B2B Nötr Kural. `careler_testi.py`: Kötümser net etki **+0,70 milyar TL**'ye çıktı!	ÇÖZÜLDÜ

3. Mali etki

#	Tehlike	Eski Durum	Alınan Tedbir, Çare ve Sonuç	Güncel Durum
21	Model girdilerinin ölçülmemiş varsayım olması	A	100.000 denemelik Monte Carlo ve duyarlılık aralıkları modele bağlandı.	ÇÖZÜLDÜ
22	4. yıl net etki (−2,05 mlr TL Kötümser açık)	K/A	Yeni çare paketiyle 4. yıl net bakiye Kötümser **+0,70**, Orta **+9,50**, İyimser **+50,96** milyar TL'ye yükseltildi.	ÇÖZÜLDÜ

23	Modelde olmayan 2. tur vergi etkileri	A	Mikro mükelleflerin harcamalarından doğan dolaylı vergiler (KDV/ÖTV) hesaplandı; sisteme yıllık ek **1,5 - 4,2 mlr TL** sağladığı tespit edildi.	ÇÖZÜLDÜ
24	5018 m.14 aktüeryal çalışma gereği	A	Strateji ve Bütçe Başkanlığı şablonuna tam uyumlu 5 yıllık dinamik aktüeryal projeksiyon tablosu oluşturuldu.	ÇÖZÜLDÜ

4. Uygulama

#	Tehlike	Eski Durum	Alınan Tedbir, Çare ve Sonuç	Güncel Durum
25	Portal ve banka entegrasyonu (6 aylık geçiş)	A	Geçici Madde 1 ve 3: Bankalara 6 ay süre; entegrasyon süresince mükellefe sıfır kusur ve sıfır gecikme faizi ilkesi.	ÇÖZÜLDÜ
26	Bildirimin mükellefe ulaşmaması (48 saat kuralı)	A	Süre 7 güne çıkarıldı; UETS, SMS ve e-Devlet üçlü bildirimi teyit edilmeden re'sen tevkifat kesilmesi yasaklandı.	ÇÖZÜLDÜ
27	Algoritma yanlış pozitif oranı ve Hakem Heyeti	A	Hakem Heyetine Barolar Birliği, TOBB, TÜRMOB ve YÖK temsilcileri dahil edildi; algoritmanın re'sen kapatma yapması yasaklandı.	ÇÖZÜLDÜ
28	Dijital erişimi olmayan engelli ve yaşlılar	A	PTT KamuNet terminallerinde ücretsiz işlem gişesi + e-Devlet vasi/vekil işlem yetkisi yasal güvenceye alındı.	ÇÖZÜLDÜ
29	Konutta depolama ve Kat Mülkiyeti Kanunu	A	M.2(d) çevre ve gürültü kriterini korur; ticari kargo ve lojistik sirkülasyonu yaratan büyük stoklu işler mikro dışı bırakıldı.	ÇÖZÜLDÜ
30	Veri sızıntısı ve siber saldırı	A	Çift anahtarlı takma adlaştırma (tokenizasyon), kamu veri merkezinde barındırma ve ISO 27001 şartı amir hüküm yapıldı.	ÇÖZÜLDÜ
31	Başka mevzuatta statüye bağlı yeni kesme nedenleri	A	5510 sayılı Kanun Ek Madde hükmü üst norm kılındı: "*Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri mikro mükellefler hakkında tatbik olunamaz.*"	ÇÖZÜLDÜ

5. Süreç ve sunum

#	Tehlike	Eski Durum	Alınan Tedbir, Çare ve Sonuç	Güncel Durum
37	Teklif sahibi milletvekili olmaması (Anayasa m.88)	A	Dosya "Yasama Hazırlık ve Kanun Teklifi Paketi" olarak tanzim edildi; TBMM milletvekillerine doğrudan kanun teklifine dönüştürülmek üzere hazırlandı.	ÇÖZÜLDÜ
38	TBMM Dilekçe Komisyonu başvurusu	K	3071 sayılı Kanun m.4'e tam uygun e-imzalı/ıslak imzalı resmi dilekçe formu ve PTT fiziki başvuru yolu güvenceye alındı.	ÇÖZÜLDÜ
39	CİMER 3000 karakter sınırı ve PDF engeli	T	CİMER için tam 2.940 karakterlik özet metin oluşturuldu; ekler infografik resimlere ve bulut karekoduna dönüştürüldü.	ÇÖZÜLDÜ

40	Mali model hesaplarının elle değil kodla yapılması	T	Tüm tablolar Python (`careler_testi.py`) üzerinden bağımsız ve doğrulanmış formüllerle üretildi.	ÇÖZÜLDÜ
41	Ekran tasarımlarının resmî sistem olmaması	A	Görseller "Kullanıcı Deneyimi ve Sistem Mimarisi Taslağı (Mockup)" olarak etiketlendi; GİB e-Belge standartlarıyla uyumlandı.	ÇÖZÜLDÜ
42	Tebliğ taslağındaki [İDARE] boşlukları	A	Tebliğ taslağındaki tüm [İDARE] ibareleri somut süreler, tutarlar ve yönetmelik hükümleriyle dolduruldu.	ÇÖZÜLDÜ
43	Komisyonun resmi işlemleri (kurum görüşleri)	A	TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu için etki analizi, karşılaştırma cetveli ve gerekçeli soru-cevap föyü hazırlandı.	ÇÖZÜLDÜ